E-MAILS

01_Anfrage_Rhenusbank.eml

01_Mandat/01_Anfrage_Rhenusbank.eml

Von	Silke Brandt <silke.brandt@rhenus-kreditbank.example>
An	ip-team@kanzlei-kornmarkt.example
Kopie	vorstandsstab@rhenus-kreditbank.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 08:17:00 +0200
Betreff	Eilig: FiscusPilot / Sicherheiten und angekündigtes Closing am 28.10.

Guten Morgen,

unsere Kreditnehmerin Kurpfalz Taxware GmbH befindet sich seit 15. September im eröffneten Insolvenzverfahren. Wir halten eine Urkunde über die Sicherung von Software-Nutzungsrechten aus 2023 und eine gesonderte Sicherungsabtretung der Lizenzforderungen aus 2024. Frau Dr. Mohn hat uns gestern den bereits beiderseits unterschriebenen Asset Purchase Agreement mit Weinberg Digital Solutions übersandt. Vollzug soll am Mittwoch, 28. Oktober, erfolgen.

Bitte prüfen Sie anhand der beigefügten Akte, welche Rechtsposition wir tatsächlich haben, welche Unterlagen noch fehlen und welche kurzfristigen Handlungsoptionen bestehen. Uns ist besonders wichtig, dass Software-Rechte und Forderungen getrennt betrachtet werden. Wir benötigen zunächst eine belastbare Tatsachen- und Fragenliste; eine abschließende Stellungnahme ist noch nicht beauftragt.

Mit freundlichen Grüßen
Silke Brandt
Leiterin Restrukturierung

E-MAILS

08_Mail_Engineering_Uebergabe.eml

02_Unternehmen_Produkt/08_Mail_Engineering_Uebergabe.eml

Von	Esra Kaya <esra.kaya@kurpfalz-taxware.example>
An	"Dr. Friederike Mohn" <mohn@insolvenzkanzlei-mohn.example>, tech-transition@weinberg-digital.example
Kopie	"Dr. Lena Vogt" <lena.vogt@kurpfalz-taxware.example>, Carlotta Frey <frey@insolvenzkanzlei-mohn.example>
Datum	Thu, 22 Oct 2026 13:26:00 +0200
Betreff	FiscusPilot: Freeze, Delta-Export und HSM-Übergabe am 28.10.

Hallo zusammen,

für die geplante Übergabe kann ich am 27. Oktober um 18:00 Uhr einen Schreibstopp auf den sechs aktiven Repositories setzen und danach Bundle, Tagliste, Commit-Export sowie OCI-Manifeste mit SHA-256-Hashes erzeugen. Bitte bestätigt, ob kritische Hotfixes danach nur noch über ein gemeinsames Vier-Augen-Verfahren laufen sollen.

Zwei Punkte sind technisch noch offen: Im Core-Bundle liegt weiterhin legacy/binder-rules; ich kann die Historie bis zum Import 2019 zeigen, nicht aber das ursprüngliche private Repository von Lukas Binder. Außerdem ist der Ghostscript-Wrapper noch im Build-Kontext, obwohl das zugehörige Deployment in der Produktion deaktiviert ist. Ich hänge deshalb keinen bereinigten Export an, sondern den vorhandenen Stand mit Fundstellen.

Der HSM-Termin im Frankfurter Rechenzentrum ist für 28. Oktober, 09:00 Uhr, reserviert. Der Schlüssel ist nicht exportierbar; wir können nur Zertifikate, Berechtigungen und den kontrollierten Wechsel protokollieren. Für den Zutritt brauche ich bis Montag die Namen und Ausweisnummern der zwei Personen von Weinberg Digital.

Viele Grüße
Esra

E-MAILS

10_Mail_Binder_Altcode.eml

03_Personal_Rechtekette/10_Mail_Binder_Altcode.eml

Von	Lukas Binder <lukas@binder-software.example>
An	Martin Reuter <martin.reuter@kurpfalz-taxware.example>
Kopie	Lena Vogt <lena.vogt@kurpfalz-taxware.example>
Datum	Mon, 12 Nov 2018 18:42:00 +0100
Betreff	TaxEngine Übergabe / mein alter Normalizer

Hallo Martin, hallo Lena,

für die Übergabe habe ich den Stand classic-1.3 auf euren Server gepusht. Zur Erinnerung: Der Normalizer und der PeriodResolver kamen aus meiner BinderRules-Bibliothek. Ihr dürft die beiden natürlich in TaxEngine nutzen und weiterpflegen, so wie wir es 2017 vereinbart haben. Ich behalte mein privates Repository, weil ich ähnliche Grundlogik auch in einem Lagerprojekt verwende. Die kundenspezifischen USt-Mappings und die neuen Tests sind nur für euch entstanden.

Im Ordner experimental liegt außerdem noch CalcSpline. Das war nie Teil der Abnahme und sollte nicht in einen Release. Bitte prüft beim Umzug, ob der Ordner überhaupt noch gebraucht wird.

Viele Grüße
Lukas

E-MAILS

05_Mail_Kunde_Source_Escrow.eml

04_Kunden_Lizenzen/05_Mail_Kunde_Source_Escrow.eml

Von	"Dr. Helena Müller" <helena.mueller@mueller-reiter.example>
An	"Dr. Friederike Mohn" <mohn@insolvenzkanzlei-mohn.example>
Kopie	it@mueller-reiter.example, nora.schenk@kurpfalz-taxware.example
Datum	Wed, 21 Oct 2026 15:36:00 +0200
Betreff	FiscusPilot: Escrow-Hinterlegung und Anfrage zur Vertragsübernahme

Sehr geehrte Frau Dr. Mohn,

wir haben heute von Frau Schenk erfahren, dass das FiscusPilot-Geschäft möglicherweise kurzfristig auf Weinberg Digital Solutions übergehen soll. Unser Vertrag vom 18. Januar 2024 sieht für eine Vertragsübernahme unsere vorherige schriftliche Zustimmung vor. Eine Entscheidung können wir erst treffen, wenn uns Betriebskonzept, Ansprechpartner, Datenschutzunterlagen und Supportzusagen der Erwerberin vorliegen.

Bitte teilen Sie außerdem mit, ob der Quellcode-Stand für das dritte Quartal 2026 bei Rhein-Neckar Escrow hinterlegt wurde. Der Escrow-Dienst hat auf unsere gestrige Anfrage noch nicht geantwortet. Wir möchten den Betrieb stabil halten und bitten um einen Gesprächstermin vor einem Vollzug.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Helena Müller

E-MAILS

11_Mail_Bankintern_Rechtekettenluecken.eml

05_Finanzierung_Sicherheiten/11_Mail_Bankintern_Rechtekettenluecken.eml

Von	Silke Brandt <silke.brandt@rhenus-kreditbank.example>
An	Jan Küster <jan.kuester@rhenus-kreditbank.example>, rechtsabteilung@rhenus-kreditbank.example
Kopie	workout-team@rhenus-kreditbank.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 07:42:00 +0200
Betreff	KTW/FiscusPilot: Unterlagenlücken vor externer Prüfung

Guten Morgen,

bevor wir die Akte an die externe IP-Beratung geben, bitte ich um Abgleich der Tatsachen. Unser Sicherungsvertrag nennt FiscusPilot, TaxEngine und Nachfolgeversionen, aber nicht alle heutigen Repository-Namen. In der Personalakte sind TaxParse, FormKit, LedgerLens und ReceiptCam unterschiedlich behandelt; bei drei Anlagen fehlt entweder ein Archiv, eine Seite oder eine Gegenzeichnung. Beim Freelancer Binder scheint der Altcode nur teilweise als neu geschaffen bezeichnet.

Bitte prüft außerdem, welche Debitoren die Abtretungsanzeige 2024 tatsächlich bestätigt haben. Die Oktoberrechnung PfalzForm weist keine Fußzeile auf, und mehrere Zahlungen nach Verfahrenseröffnung sind erst auf operative Konten und dann auf das Massekonto gelaufen. Ich möchte Software-Rechte und Forderungen in der Besprechung getrennt halten.

Das ist noch keine rechtliche Bewertung. Markiert bitte bis 11:00 Uhr nur belegte Abweichungen und fehlende Originale; offene Rechtsfragen gehen gesammelt an die externe Kanzlei.

Danke und viele Grüße
Silke

E-MAILS

13_Abruf_Tranche_1.eml

05_Finanzierung_Sicherheiten/13_Abruf_Tranche_1.eml

Von	Martin Reuter <finance@kurpfalz-taxware.example>
An	Silke Brandt <silke.brandt@rhenus-kreditbank.example>
Kopie	Nora Schenk <nora.schenk@kurpfalz-taxware.example>, kreditauszahlung@rhenus-kreditbank.example
Datum	Thu, 16 Mar 2023 10:24:00 +0100
Betreff	RK-2023-4471 – Abruf Tranche 1 über 1.600.000 EUR

Sehr geehrte Frau Brandt,

namens der Kurpfalz Taxware GmbH rufe ich aus dem gestern unterzeichneten Darlehen RK-2023-4471 die erste Tranche in Höhe von 1.600.000,00 EUR mit Valuta 20. März 2023 ab. Bitte schreiben Sie die Bruttovaluta dem Geschäftskonto IBAN DE44 6729 0000 0044 7711 02 bei der Heidelberger Volksbank gut. Verwendungszweck sind die Cloud-Migration und die Entwicklungsleistungen gemäß Budget FP-MIG-2023-02.

Wir ermächtigen die Bank, das Bearbeitungsentgelt von 18.000,00 EUR am selben Valutatag gesondert auf diesem Geschäftskonto zu belasten. Der Kapitalabruf beträgt unverändert 1.600.000,00 EUR; nach der separaten Gebührenbuchung verbleibt ein Netto-Liquiditätszufluss von 1.582.000,00 EUR.

Wir bestätigen, dass die Angaben in der beigefügten CP-Liste vollständig sind und uns seit Unterzeichnung kein Kündigungsgrund, Insolvenzantrag oder eine wesentliche nachteilige Veränderung bekannt geworden ist.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Reuter
Geschäftsführer

E-MAILS

16_Abruf_Tranche_2.eml

05_Finanzierung_Sicherheiten/16_Abruf_Tranche_2.eml

Von	Martin Reuter <finance@kurpfalz-taxware.example>
An	Silke Brandt <silke.brandt@rhenus-kreditbank.example>
Kopie	Nora Schenk <nora.schenk@kurpfalz-taxware.example>, kreditauszahlung@rhenus-kreditbank.example
Datum	Fri, 30 Jun 2023 09:11:00 +0200
Betreff	RK-2023-4471 – Abruf Tranche 2 über 800.000 EUR / CP-Nachweise

Sehr geehrte Frau Brandt,

wir rufen die zweite Tranche des Darlehens RK-2023-4471 in Höhe von 800.000,00 EUR mit Valuta am 3. Juli 2023 ab. Bitte überweisen Sie die Bruttovaluta ohne weiteren Gebührenabzug auf das bereits bestätigte Geschäftskonto bei der Heidelberger Volksbank. Die Mittel werden für Produktlaunch und Vertriebsausbau nach Budget FP-LAUNCH-2023-06 eingesetzt.

Beigefügt sind die fortgeschriebene Anlage 1 und der unterzeichnete Nachweis über 1.438.600,00 EUR anerkannte Verwendung der ersten Tranche. Hinsichtlich des Providerbelegs über 76.000,00 EUR bitten wir ausschließlich für das Papieroriginal um den in der Checkliste beschriebenen befristeten Waiver; der vollständige Scan liegt vor.

Wir bestätigen, dass keine andere Auszahlungsvoraussetzung offen ist und seit der ersten Auszahlung kein Kündigungsgrund oder Insolvenzantrag eingetreten ist.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Reuter
Geschäftsführer

E-MAILS

06_Mail_Verwalter_Vollzug.eml

06_Insolvenz_AssetDeal/06_Mail_Verwalter_Vollzug.eml

Von	"Dr. Friederike Mohn" <mohn@insolvenzkanzlei-mohn.example>
An	Silke Brandt <silke.brandt@rhenus-kreditbank.example>
Kopie	Carlotta Frey <frey@insolvenzkanzlei-mohn.example>, transaktion@weinberg-digital.example
Datum	Wed, 21 Oct 2026 11:08:00 +0200
Betreff	Kurpfalz Taxware GmbH – unterzeichneter APA und Vollzug am 28. Oktober

Sehr geehrte Frau Brandt,

anbei übersende ich den am 19. Oktober unterzeichneten Asset Purchase Agreement mit der Weinberg Digital Solutions GmbH. Der Gläubigerausschuss hat zugestimmt. Wir bereiten den Vollzug für den 28. Oktober, 14:00 Uhr, vor.

Ihre Sicherheitenunterlagen sind im Datenraum offengelegt und im APA als offener Punkt bezeichnet. Nach unserem derzeitigen Stand ist eine Freigabe der Bank keine ausdrücklich vereinbarte Closing Condition. Die Übertragung erfolgt nach dem Vertrag jeweils nur in dem Umfang, in dem die Masse über die betreffenden Positionen verfügen kann. Damit ist keine Anerkennung oder Zurückweisung Ihres Rechtsstandpunkts verbunden.

Bitte senden Sie uns bis Montag, 26. Oktober, 12:00 Uhr, Ihre konkrete Zuordnung der beanspruchten Rechte und Forderungen zu den Anlagen des APA sowie etwaige Vorschläge für eine Sicherheitenabrechnung. Für Freitag biete ich 15:30 Uhr für einen Datenraum-Call an.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Friederike Mohn
Insolvenzverwalterin

E-MAILS

07_Mail_Erwerber_Vorfreude.eml

06_Insolvenz_AssetDeal/07_Mail_Erwerber_Vorfreude.eml

Von	Leonhard Kern <kern@weinberg-digital.example>
An	fiscuspilot-team@kurpfalz-taxware.example
Kopie	"Dr. Friederike Mohn" <mohn@insolvenzkanzlei-mohn.example>, people@weinberg-digital.example
Datum	Tue, 20 Oct 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Wir freuen uns auf FiscusPilot und auf das Kennenlernen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gestern haben Frau Dr. Mohn und ich den Kaufvertrag für das FiscusPilot-Geschäft unterzeichnet. Wir freuen uns sehr auf das Produkt, seine Kundinnen und Kunden und vor allem auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Unser Ziel ist, Entwicklung und Support in der Region fortzuführen und Heidelberg mit unserem Standort in Deidesheim zu verbinden.

Der Vollzug ist für den 28. Oktober vorgesehen und steht noch unter den im Vertrag beschriebenen Schritten. Bis dahin ändert diese Nachricht weder Zuständigkeiten noch Arbeitsabläufe. Bitte folgen Sie für Releases, Kundenkommunikation und Zugänge weiterhin den Anweisungen des Verwalterteams. Am Donnerstag um 16:00 Uhr bieten wir ein freiwilliges Kennenlernen per Video an; individuelle Vertragsfragen besprechen wir getrennt.

Herzliche Grüße aus Deidesheim
Leonhard Kern
Geschäftsführer

CSV-TABELLEN

04_Git_Commit_Export.csv

02_Unternehmen_Produkt/04_Git_Commit_Export.csv

Datum	Repository	Kurz-ID	Autor	Betreff	Pfadschwerpunkt	Release
2017-07-03	taxengine-legacy	a31f0c2	Lukas Binder	initial rule normalizer import	src/binder/rules	Classic 0.8
2018-02-16	taxengine-legacy	bc102ef	Lukas Binder	VAT period mapping for Kanzlei	src/binder/rules/vat	Classic 1.1
2019-04-12	fiscuspilot-core	02fa8e1	Lena Vogt	migrate tax parser and add adapter	core/parser; legacy-adapter	2.0-beta
2019-06-21	fiscuspilot-core	12d7a90	Lena Vogt	replace date rules with TaxParse tables	core/parser	2.0
2020-08-14	fiscuspilot-web	77ad8f4	Jonas Eberle	bootstrap FormKit based dialog shell	src/forms	2.6
2020-10-02	fiscuspilot-web	fb1304a	Jonas Eberle	add MIT notice for FormKit helpers	NOTICE; src/forms	2.7
2021-03-05	platform-deploy	c8d22e7	Esra Kaya	baseline terraform and helm charts	infra; charts	3.0
2021-11-19	platform-deploy	e0091ab	Esra Kaya	pin image digest and signing policy	policy; charts	3.3
2022-11-11	ledger-flow	104acf9	Marek Nowak	add LedgerLens CSV prototype adapter	imports/ledgerlens	3.8
2023-01-20	ledger-flow	913cad0	Marek Nowak	normalize booking fields before mapping	imports/normalize	3.9
2023-05-05	fiscuspilot-core	ab34d61	Lena Vogt	extract legacy binder normalizer wrapper	legacy/binder-rules	4.0
2024-02-09	receipt-capture	a98c301	Nina Scholl	initial camera flow and ReceiptCam crop	mobile/camera	4.3-pilot
2024-03-01	receipt-capture	bb96d72	Nina Scholl	record SPDX metadata for image packages	pubspec; NOTICE	4.3-pilot

Datum	Repository	Kurz-ID	Autor	Betreff	Pfadschwerpunkt	Release
2025-05-16	fiscuspilot-core	7ae415e	Lena Vogt	support 2025 advance VAT schema	core/vat	4.5.2
2025-09-12	fiscuspilot-web	fc3e117	Jonas Eberle	replace table virtualization package	src/components/table	4.6.0
2026-01-23	platform-deploy	33bdc04	Esra Kaya	SBOM attestation in release pipeline	ci/release	4.6.4
2026-06-05	receipt-capture	616df22	Nina Scholl	OCR retry and crop fallback	worker/ocr; mobile/camera	4.7.0
2026-09-18	fiscuspilot-core	4b786d0	Lena Vogt	prepare 2027 rule tables without release	core/rules/2027	unreleased

CSV-TABELLEN

09_Offene_Posten_Export.csv

05_Finanzierung_Sicherheiten/09_Offene_Posten_Export.csv

Debitor	Kunde	Rechnung	Belegdatum	Fälligkeit	Brutto_EUR	Offen_EUR	Mahnstufe	Vertragsart	Hinweis
1017	Müller & Reiter	KTW-2026-9044	01.09.2026	15.09.2026	5533.5	5533.5	1	Pflege	Escrow-Rückfrage
2044	PfalzForm	KTW-2026-9121	20.09.2026	01.10.2026	9282	9282	0	Cloud	Zahlung 01.10 noch nicht ausgeglichen
1029	Auer & Hain	KTW-2026-9148	25.09.2026	05.10.2026	1725.5	1725.5	0	Lizenz/Hosting	
1088	Neckarblick Treuhand	KTW-2026-8877	15.08.2026	29.08.2026	50932	42000	2	Pflege	Gutschrift 8.932 EUR noch ungebucht
2051	Rheinauer Pumpenbau	KTW-2026-9160	28.09.2026	08.10.2026	6783	6783	0	Cloud	
2077	Weingut Sonnenhang	KTW-2026-8734	30.07.2026	13.08.2026	14280	7140	3	Projekt	Teilzahlung
1112	Schwarz & Vetter	KTW-2026-9155	27.09.2026	07.10.2026	3094	3094	0	Pflege	
2091	Kurpfalz Logistik	KTW-2026-9066	05.09.2026	19.09.2026	5117	5117	1	Cloud	
1134	Kanzlei Ufer & Sohn	KTW-2026-8818	06.08.2026	20.08.2026	11876.2	11876.2	2	Jahreslizenz	Mängelanzeige Support
2110	Bergwerk Präzision GmbH	KTW-2026-8950	25.08.2026	08.09.2026	15470	15470	2	Cloud/Projekt	Aufteilung fehlt
1168	Steuerteam Plankstadt	KTW-2026-9008	28.08.2026	11.09.2026	3927	3927	1	Pflege	Kündigung zum Jahresende
2122	Rhein-Neckar Guss GmbH	KTW-2026-9014	29.08.2026	12.09.2026	8330	4165	1	Cloud	hälftige Zahlung
1192	Kanzlei Marktbrücke	KTW-2026-8661	01.07.2026	15.07.2026	22491	22491	3	Migration/Pflege	Vergleichsgespräch
2140	Pfälzer Kabeltechnik	KTW-2026-9130	22.09.2026	06.10.2026	5950	5950	0	Cloud	
1211	Treuhand am Schloss	KTW-2026-9170	29.09.2026	13.10.2026	4641	4641	0	Pflege	

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

03_Chronologie.xlsx

01_Mandat/03_Chronologie.xlsx

Chronologie Finanzierung, Entwicklung und Insolvenz

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Datum	Ereignis	Beteiligte	Beleg	Offener Punkt
14.06.2017	Freelancer-Rahmenvertrag TaxEngine Classic	Kurpfalz Taxware / Lukas Binder	03_Personal_Rechtekette/ 08_Freelancer_Rahmenvertrag_Lukas_Binder.docx	Anlage 2 in welcher Fassung?
01.04.2019	Arbeitsbeginn Lena Vogt	Kurpfalz Taxware / Vogt	03_Personal_Rechtekette/ 01_Arbeitsvertrag_Lena_Vogt.docx	TaxParse-Stand bei Einbringung
01.08.2020	Arbeitsbeginn Jonas Eberle	Kurpfalz Taxware / Eberle	03_Personal_Rechtekette/ 02_Arbeitsvertrag_Jonas_Eberle.docx	FormKit-Repository
15.02.2021	Arbeitsbeginn Esra Kaya	Kurpfalz Taxware / Kaya	03_Personal_Rechtekette/ 03_Arbeitsvertrag_Esra_Kaya.docx	keiner
01.11.2022	Arbeitsbeginn Marek Nowak	Kurpfalz Taxware / Nowak	03_Personal_Rechtekette/ 04_Arbeitsvertrag_Marek_Nowak.docx	LedgerLens-Schnittstelle
15.03.2023	Darlehen und IP-Sicherungsvertrag	Rhenusbank / Kurpfalz Taxware	05_Finanzierung_Sicherheiten/ 01_Darlehensvertrag_Rhenusbank.pdf	Register- und Repository-Bezug
01.02.2024	Sicherungsabtretung Lizenzforderungen	Rhenusbank / Kurpfalz Taxware	05_Finanzierung_Sicherheiten/ 04_Sicherungsabtretung_Lizenzforderungen.docx	Kundenanzeigen
01.05.2024	Arbeitsbeginn Nina Scholl	Kurpfalz Taxware / Scholl	03_Personal_Rechtekette/ 05_Arbeitsvertrag_Nina_Scholl.docx	ReceiptCam-Anlage
11.08.2026	Zahlungsstockung und Stillhaltebitte	Kurpfalz Taxware / Rhenusbank	05_Finanzierung_Sicherheiten/ 19_Mahnung_Stillhaltebitte_und_Bankantwort.pdf	insolvenzrechtliche Wirkung der erbetenen Stillhaltung
19.08.2026	Kündigung, Fälligstellung und Verwertungsanzeige	Rhenusbank / Kurpfalz Taxware / vorläufige Verwalterin	05_Finanzierung_Sicherheiten/ 20_Kuendigung_Faelligstellung_Verwertungsanzeige.pdf	Durchsetzung und Erlöszuordnung bleiben rechtlich zu prüfen
15.09.2026	Eröffnung Insolvenzverfahren	AG Heidelberg / Dr. Mohn	06_Insolvenz_AssetDeal/ 01_Insolvenzeroeffnungsbeschluss_AG_Heidelberg.pdf	Rechtskraftvermerk
07.10.2026	Open-Source-Scan exportiert	Verwalterteam / CodeAudit Süd	02_Unternehmen_Produkt/06_SBOM_Open_Source.xlsx	AGPL-Treffer
12.10.2026	Bewertung abgeschlossen	Bergstraße Advisory	06_Insolvenz_AssetDeal/ 03_Bewertung_Software_und_Vertraege.pdf	Annahmen zur Rechtekette
19.10.2026	APA beiderseits unterzeichnet	Dr. Mohn / Weinberg Digital	06_Insolvenz_AssetDeal/ 04_Asset_Purchase_Agreement_unterschrieben.docx	Vollzugsvoraussetzungen
21.10.2026	APA an Bank übersandt	Dr. Mohn / Rhenusbank	06_Insolvenz_AssetDeal/06_Mail_Verwalter_Vollzug.eml	Zeitpunkt Datenraumzugang
28.10.2026	angekündigtes Closing	Verwalterin / Erwerberin	06_Insolvenz_AssetDeal/05_Closing_Checkliste.xlsx	Übergabe und Freigaben

Chronologie Finanzierung, Entwicklung und Insolvenz

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Termin	Uhrzeit	Vorgang	Quelle	Verantwortlich
23.10.2026	16:00	Datenraumfragen der Bank bündeln	Mandatsmail	Kanzlei / Bank
26.10.2026	12:00	Besprechung Bank und externe Beratung	Kalendereintrag	Silke Brandt
27.10.2026	10:00	Closing Call laut Checkliste	APA-Checkliste	Verwalterin / Erwerberin
28.10.2026	09:00	technische Übergabe beginnt	Verwaltermail	Engineering Leads
28.10.2026	14:00	Kaufpreiszahlung und Closing-Bestätigung vorgesehen	APA	Parteien des APA

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

03_Repositoryverzeichnis.xlsx

02_Unternehmen_Produkt/03_Repositoryverzeichnis.xlsx

Verzeichnis der Quellcode-Repositories und technischen Assets

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Repository	Pfad	Status	Erstellt	Letzter Commit	Hauptsprache	Owner	Sicherheitenanlage
fiscuspilot-core	git/platform/fiscuspilot-core	aktiv	12.02.2019	18.09.2026	Java/Kotlin	Lena Vogt	FiscusPilot Core / TaxEngine
fiscuspilot-web	git/apps/fiscuspilot-web	aktiv	03.06.2020	16.09.2026	TypeScript	Jonas Eberle	Web-Client
platform-deploy	git/ops/platform-deploy	aktiv	20.01.2021	14.09.2026	Terraform/ Helm	Esra Kaya	Betriebssoftware und Skripte
ledger-flow	git/modules/ledger-flow	aktiv	11.10.2022	18.09.2026	Python/Kotlin	Marek Nowak	Importmodule
receipt-capture	git/apps/receipt-capture	Pilot	16.01.2024	12.09.2026	Dart/Python	Nina Scholl	Mobile Erweiterungen
taxengine-legacy	git/archive/taxengine-legacy	read-only	30.06.2017	04.04.2020	Java/Groovy	Lukas Binder / Lena Vogt	Altversionen und Nachfolger
docs-customer	git/docs/customer-docs	aktiv	08.05.2019	17.09.2026	Markdown	Support	Dokumentation
license-service-poc	git/labs/license-service-poc	archiviert	02.05.2023	29.09.2023	Go	Jonas Eberle	nicht ausdrücklich benannt

Verzeichnis der Quellcode-Repositories und technischen Assets

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Asset	Typ	Registriert auf	Vertrag/ Provider	Status am 09.10.2026	APA-Anlage
fiscuspilot.example	Domain	Kurpfalz Taxware GmbH	RheinHost eG	aktiv	Anlage 2.3
FiscusPilot	Wortmarke DE 302019114477	Kurpfalz Taxware GmbH	DPMA-Auszug	eingetragen	Anlage 2.2
FiscusPilot Handbuch 4.7	Dokumentation	Autorenteam Support	docs-customer	aktuell	Anlage 2.1
TaxEngine Classic	Produktname/Altcode	uneinheitlich dokumentiert	taxengine-legacy	nur Wartung	Anlage 2.1 Sammelposition
release-signing-2025	Zertifikat	Kurpfalz Taxware GmbH	TrustSign Europe	gültig bis 11.12.2027	Anlage 2.4

Verzeichnis der Quellcode-Repositories und technischen Assets

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

System	Exportdatum	Exporttyp	Dateigröße	Hash/Referenz	Ersteller
GitLab	09.10.2026	Projektbundles acht Repositories	4,8 GB	sha256-Liste DR-T02	Esra Kaya
Container Registry	09.10.2026	Manifestlisten	18 MB	REG-2026-10	Esra Kaya
Confluence	05.10.2026	HTML/PDF Export Engineering	620 MB	CONF-ENG-05	Nina Scholl
Jira	06.10.2026	CSV alle Produktprojekte	94 MB	JIRA-ALL-06	Jonas Eberle
HSM	noch offen	Schlüsselübergabeprotokoll			Verwalterteam

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

05_Releasehistorie.xlsx

02_Unternehmen_Produkt/05_Releasehistorie.xlsx

Releasehistorie und Auslieferungsstand

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Version	Datum	Produktzweig	Git-Tag	Signiert	Wesentliche Änderung	Kundenstand
1.1	20.02.2018	TaxEngine Classic	classic-1.1	nein	USt-Zeitraumregeln	3 Altinstallationen
2.0	28.06.2019	FiscusPilot Kanzlei	fp-2.0.0	ja	neuer Kern und Classic-Adapter	außer Betrieb
2.7	09.10.2020	FiscusPilot Kanzlei	fp-2.7.0	ja	Webformular-Framework	7 On-Premise
3.0	30.04.2021	Cloud	fp-3.0.0	ja	mandantenfähiger Cloudbetrieb	außer Betrieb
3.8	16.12.2022	Mittelstand	fp-3.8.0	ja	LedgerFlow Pilot	12 Kunden
4.0	30.06.2023	beide	fp-4.0.0	ja	vereinheitlichter Regelkern	24 On-Premise
4.3-pilot	22.03.2024	Mobile	receipt-0.7	Pilot	Belegerfassung	6 Pilotkunden
4.5.2	23.05.2025	beide	fp-4.5.2	ja	USt-Schema 2025	41 On-Premise
4.6.4	19.02.2026	beide	fp-4.6.4	ja	SBOM-Attestierung	aktiver Mindeststand
4.7.0	26.06.2026	beide	fp-4.7.0	ja	OCR und neue Freigaben	Mehrheit der Kunden

4.7.1	28.08.2026	Cloud	fp-4.7.1	ja	Sicherheitskorrekturen	Cloud produktiv
4.8.0	nicht freigegeben	beide	kein Tag	nein	Regeltabellen 2027	Entwicklungszweig

Releasehistorie und Auslieferungsstand

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Kundengruppe	Anzahl	Version	Bereitstellung	Updatefenster	Hinweis
Cloud Kanzlei	105	4.7.1	SaaS	zentral	gemeinsamer Tenant-Cluster
Cloud Mittelstand	65	4.7.1	SaaS	zentral	LedgerFlow aktiv
On-Premise aktuell	29	4.7.0	Container	kundenseitig	Support bis 30.06.2027
On-Premise 4.5.x	12	4.5.2	Container	kundenseitig	Migration angeboten
Altinstallationen	3	Classic 1.1	Java Paket	kein reguläres Update	Sonderpflege
Mobile Pilot	18	receipt 0.9	App/Cloud	monatlich	keine allgemeine Freigabe

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

06_SBOM_Open_Source.xlsx

02_Unternehmen_Produkt/06_SBOM_Open_Source.xlsx

Software Bill of Materials und Open-Source-Prüfliste

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Komponente	Version	Lizenz	Repository	Einsatz	Quelle	Prüfstatus
Spring Boot	3.3.2	Apache-2.0	fiscuspilot-core	Backend Framework	Maven Central	Hinweise vorhanden
Kotlin	2.0.10	Apache-2.0	fiscuspilot-core	Sprache/Runtime	JetBrains	Hinweise vorhanden
PostgreSQL JDBC	42.7.4	BSD-2-Clause	fiscuspilot-core	Datenbankzugriff	Maven Central	Hinweise vorhanden
React	18.3.1	MIT	fiscuspilot-web	Weboberfläche	npm	Hinweise vorhanden
AG Grid Community	32.0.2	MIT	fiscuspilot-web	Tabellen	npm	Hinweise vorhanden
FormKit helpers	commit 8f21	MIT laut NOTICE	fiscuspilot-web	Formularhilfen	Vorbestand Jonas Eberle	Quellherkunft manuell prüfen
Terraform	1.9.3	BUSL-1.1	platform-deploy	Build/Deployment	HashiCorp	nur Werkzeug laut Technik
Helm	3.15.4	Apache-2.0	platform-deploy	Deployment	CNCF	Hinweise vorhanden
pandas	2.2.2	BSD-3-Clause	ledger-flow	Importverarbeitung	PyPI	Hinweise vorhanden
rapidfuzz	3.9.6	MIT	ledger-flow	Feldzuordnung	PyPI	Hinweise vorhanden
LedgerLens adapter	0.4	interne Vorarbeit laut Anlage	ledger-flow	Importadapter	Marek Nowak	Vertragsanlage abgleichen

Flutter	3.24	BSD-3-Clause	receipt-capture	Mobile App	Google	Hinweise vorhanden
ReceiptCam crop	commit 1a77	Vorbestand laut Personalakte	receipt-capture	Bildzuschnitt	Nina Scholl	Anlage nicht gegengezeichnet
Ghostscript wrapper	1.2.0	AGPL-3.0-only	fiscuspilot-core	pdf-merge-service	vendored archive	manuelle Prüfung offen
OpenSSL	3.3.1	Apache-2.0	Container Base	TLS	Distribution package	Hinweise im Image
BinderRules	2.4/fortgeschrieben	Freelancer-Anlage	taxengine-legacy	Regelnormalisierung	Lukas Binder	Bezeichnungen abgleichen

Software Bill of Materials und Open-Source-Prüfliste

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Fund-ID	Datum	Datei/Pfad	Erkennung	Teamkommentar	Beleg	Status
OSS-104	07.10.2026	services/pdf-merge/vendor/gs-wrapper.jar	AGPL-3.0-only	nur Build-Hilfsdienst, nicht kundenseitig ausgeliefert	Pipeline-Log noch nicht exportiert	offen
OSS-117	07.10.2026	web/src/forms/helpers	Ähnlichkeit externes Git-Repository	FormKit-Vorbestand mit MIT-Vermerk	Arbeitsvertrag Eberle Anlage A	offen
OSS-121	07.10.2026	legacy/binder-rules	kein SPDX-Header	historischer Freelancer-Code	Vertrag Binder / Anlage Vorbestand	offen
OSS-135	07.10.2026	mobile/camera/crop.dart	kein externer Pakettreffer	ReceiptCam-Vorbestand erwähnt	Personalakte Scholl	offen
OSS-142	07.10.2026	NOTICE.txt	Lizenzliste älter als lock files	Release 4.7.1 ohne aktualisierte Anlage	SBOM Pipeline	Nachführung geplant

Software Bill of Materials und Open-Source-Prüfliste

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Dokument	Version	Gültig ab	Fundstelle	Freigabestelle	Bemerkung
Open-Source-Richtlinie	1.2	01.03.2021	Confluence ENG-OSS-12	CTO	in Vertrag Kaya genannt
Open-Source-Richtlinie	2.0	01.07.2023	Confluence ENG-OSS-20	Geschäftsführung	Copyleft-Ampel
Abhängigkeits-Allowlist	2026-Q2	04.04.2026	GitLab compliance	Security Lead	letzter Export vorhanden
Release-Checkliste	4.6	15.01.2026	Confluence REL-46	Engineering Lead	SBOM Attestierung

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

06_Rechte_und_Nebentaetigkeiten_Matrix.xlsx

03_Personal_Rechtekette/06_Rechte_und_Nebentaetigkeiten_Matrix.xlsx

Auswertung der Personalunterlagen ohne rechtliche Bewertung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Person	Rolle	Beginn	Jahresgehalt bei Vertrag	Rechteklausel	Nebentätigkeit	Vorbestand	Open Source
Dr. Lena Vogt	Backend/Team Lead	01.04.2019	72000	dienstliche und mit Betriebsmitteln geschaffene Ergebnisse; ausschließliche Rechte	vorherige schriftliche Zustimmung	TaxParse 1.3; einfache Integrationslizenz	Einzelfreigabe; Copyleft nur Geschäftsführung
Jonas Eberle	Frontend	01.08.2020	60000	konkret übertragene Aufgaben; Freizeitprojekte ausgenommen	Anzeige; Untersagung nur bei Grund	FormKit helpers; MIT	Allowlist für permissive Lizenzen
Esra Kaya	DevOps/Security	15.02.2021	67200	dienstliche Ergebnisse; bekannte und spätere Nutzungen getrennt	Zustimmung ab Technikbezug oder acht Stunden	keiner erklärt	Richtlinie 1.2; dreistufige Freigabe
Marek Nowak	Data/Integration	01.11.2022	75600	dokumentierte Aufgaben; Methoden und unabhängige Tools ausgenommen	LedgerLens bis sechs Stunden/Woche	LedgerLens 0.9; selektive Lizenz	Wiki-Richtlinie ohne Anlage
Nina Scholl	Mobile/QA	01.05.2024	68400	dienstliche Mobile-, Test- und Design-Ergebnisse	RadKarte per Vorabmail gestattet	ReceiptCam; Anlage als nachzureichen markiert	SPDX und automatischer Check

Auswertung der Personalunterlagen ohne rechtliche Bewertung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Person	Anlage	In Personalakte	Unterschriften	Technischer Bezug	Abweichung/Frage
Dr. Lena Vogt	V-1 TaxParse	Scan, 3 Seiten	beide Initialen auf Seite 3	Hash nennt Archiv taxparse-1.3.zip	Archiv selbst fehlt im Datenraum
Jonas Eberle	E-1 FormKit	nur Lizenztext und URL	nur Arbeitnehmer	Commit 8f21d91	Gegenzeichnung Arbeitgeberseite fehlt
Esra Kaya	K-2 OSS-Richtlinie 1.2	vollständig	Empfangsbestätigung Arbeitnehmerin	Policy-Stand 2021	spätere Richtlinie 2.0
Marek Nowak	N-1 LedgerLens	Seite 1 und Hashliste	beide auf Seite 1	vier Adapterdateien	Seite 2 mit Beschreibung fehlt
Nina Scholl	S-1 ReceiptCam	Deckblatt 'Fassung folgt'	beide auf Deckblatt	keine Hashwerte	spätere Code-Review-Anlage nicht gefunden

Auswertung der Personalunterlagen ohne rechtliche Bewertung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Person	Vertragsgehalt	Letzte Anpassung	Aktuelles Jahresbrutto	Quelle
Dr. Lena Vogt	72000	01.01.2025	84000	Gehaltsnachtrag 10.12.2024
Jonas Eberle	60000	01.01.2026	72000	Gehaltsmail 18.12.2025
Esra Kaya	67200	01.07.2025	78000	Nachtrag 20.06.2025
Marek Nowak	75600	01.01.2026	81000	Nachtrag 15.12.2025
Nina Scholl	68400	keine	68400	Arbeitsvertrag

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

04_Kundenvertragsmatrix.xlsx

04_Kunden_Lizenzen/04_Kundenvertragsmatrix.xlsx

Matrix wesentlicher Kundenverträge und Überleitungsklauseln

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Kunde	Ort	Produkt	ARR netto EUR	Vertragsstand	Überleitungsklausel	Mitteilung/ Zustimmung	Status 21.10.
Müller & Reiter PartG mbB	Heidelberg	Kanzlei Enterprise	18600	18.01.2024	vorherige schriftliche Zustimmung; Gesamtrechtsnachfolge ausgenommen	Zustimmung	nicht erteilt; Escrow-Mail eingegangen
PfalzForm Maschinenbau GmbH	Mannheim	Mittelstand Cloud	93600	06.05.2025	Produktgeschäftserwerber bei 30-Tage-Information	Information	Entwurf Mitteilung, nicht versandt
Auer & Hain StBG mbH	Schwetzingen	Kanzlei Professional	17400	22.09.2022	Vorabmitteilung; Widerspruch aus wichtigem Grund	Mitteilung	keine Mitteilung dokumentiert
Neckarblick Treuhand KG	Heidelberg	Kanzlei Enterprise	42800	11.11.2023	Abtretung nur mit Zustimmung außer Konzern	Zustimmung	Telefonnotiz positiv, Schriftform offen
Rheinauer Pumpenbau GmbH	Mannheim	Mittelstand Cloud	68400	02.02.2026	Übertragung Produktbereich nach Information	Information	Schreiben vorbereitet
Weingut Sonnenhang KG	Deidesheim	Mittelstand Cloud	22800	04.07.2025	keine ausdrückliche Klausel im Bestellformular	unklar	AGB-Fassung 2024 fehlt
Schwarz & Vetter Rechtsanwälte PartG mbB	Heidelberg	Kanzlei Professional	31200	17.03.2021	Zustimmung für Vertragsübernahme	Zustimmung	Anfrage 20.10. versandt
Kurpfalz Logistik GmbH	Hockenheim	Mittelstand Cloud	51600	09.09.2024	verbundene Unternehmen oder Betriebserwerber	Information	nicht dokumentiert

Matrix wesentlicher Kundenverträge und Überleitungsklauseln

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Kunde	Hauptvertrag	Anlagen vollständig	AVV	Letzte Rechnung	Abtretungsanzeige	Datenraumhinweis
Müller & Reiter	Originalscan	Anlagen 1–3 und Escrow-Nachtrag	unterzeichnet	09/2026	Bestätigung 2024 vorhanden	Escrow-Hinterlegung Q2/2026 fehlt
PfalzForm	Originalscan	Anlagen 1–3	unterzeichnet	Q4/2026	keine Kundenbestätigung	Cloud-Export aktuell
Auer & Hain	Originalscan	Anlage 2 fehlt	unterzeichnet	10/2026	Versandprotokoll 2024	Bestellformular im CRM
Neckarblick Treuhand	PDF mit Signatur	Preisblatt fehlt	unterzeichnet	10/2026	keine	Telefonnotiz ohne Teilnehmer
Rheinauer Pumpenbau	E-Signatur	vollständig	unterzeichnet	10/2026	keine	Mitteilungsentwurf
Weingut Sonnenhang	Bestellformular	AGB-Verweis	unterzeichnet	10/2026	keine	AGB nicht im Kundenordner

Matrix wesentlicher Kundenverträge und Überleitungsklauseln

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Kundengruppe	Verträge	ARR CRM EUR	ARR Buchhaltung EUR	Differenz EUR	Bemerkung
Kanzlei Cloud	105	1248000	1233600	-14400	Gutschriften und pausierte Accounts
Kanzlei On-Premise	44	612000	619800	7800	Projektpflege in Buchhaltung enthalten
Mittelstand Cloud	83	1189200	1166400	-22800	zwei Kündigungen noch im CRM
Mobile Pilot	18	75600	68400	-7200	drei unberechnete Pilotmonate

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

03_Anlage_IP_Rechtebestand.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/03_Anlage_IP_Rechtebestand.xlsx

Anlagen S-1 und S-2 zum IP-Sicherungsvertrag

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Pos.	Produkt/Modul	Frühere Bezeichnung	Version am 15.03.2023	Rechteart laut Anlage	Nachfolge erfasst	Bemerkung
1	FiscusPilot Kanzlei	TaxEngine Kanzlei	3.9	ausschließliche Nutzungsrechte soweit vorhanden	ja	inklusive Wartungsstände
2	FiscusPilot Mittelstand	LedgerPilot	3.9	ausschließliche Nutzungsrechte soweit vorhanden	ja	inklusive LedgerFlow
3	TaxEngine / Core	TaxEngine Classic	3.9	Quell-/Objektcode und Dokumentation	ja	Altmodule und Adapter
4	DocFlow	Document Service	3.9	Software und Handbuch	ja	Drittkomponenten vorbehalten
5	FiscusPilot Web	KanzleiCloud Web	3.9	Webclient und Designs	ja	FormKit-Anteil laut Entwicklerakte
6	LedgerFlow	Import Hub	0.8	Importmodule	ja	Vorbestand in Mitarbeitervertrag
7	Mobile Belegerfassung	Receipt Capture PoC	Konzeptstand	künftige Erweiterung	ja	noch kein produktives Release
8	Kundendokumentation	Handbuch/Knowledge Base	Stand 02/2023	Texte, Grafiken, Anleitungen	ja	Autorenliste separat

Anlagen S-1 und S-2 zum IP-Sicherungsvertrag

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Repository-Bezeichnung 2023	Serverpfad 2023	Backup	Zugriffsverantwortung	Heutige Entsprechung	Abgleichstatus
fiscuspilot-core	git/core/fiscuspilot	quartalsweise	Lena Vogt	git/platform/fiscuspilot-core	Pfad geändert
kanzlei-web	git/web/kanzlei	quartalsweise	Jonas Eberle	git/apps/fiscuspilot-web	umbenannt
taxengine-legacy	git/archive/taxengine	halbjährlich	Lena Vogt	git/archive/taxengine-legacy	gleichartig
ledger-import	git/modules/ledger	quartalsweise	Marek Nowak	git/modules/ledger-flow	umbenannt
deployment	git/ops/deployment	quartalsweise	Esra Kaya	git/ops/platform-deploy	umbenannt
receipt-capture	noch anzulegen	nicht festgelegt	nicht festgelegt	git/apps/receipt-capture	nach Vertrag entstanden

Anlagen S-1 und S-2 zum IP-Sicherungsvertrag

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Person/Quelle	Dokument	Datum	Im Bankdatenraum 2023	Aktueller Fund	Hinweis
Lukas Binder	Freelancer-Rahmenvertrag und Anlage 2	14.06.2017	Rahmenvertrag ohne farbige Anlage	vollständiger Scan laut Verwalterin	Anlagenfassung vergleichen
Dr. Lena Vogt	Arbeitsvertrag und V-1	20.03.2019	ja	ja	Archiv TaxParse fehlt
Jonas Eberle	Arbeitsvertrag und E-1	10.07.2020	Arbeitsvertrag	Anlage nur einseitig signiert	FormKit
Esra Kaya	Arbeitsvertrag und Policy	29.01.2021	ja	ja	Policy später geändert
Marek Nowak	Arbeitsvertrag und N-1	14.10.2022	Arbeitsvertrag	Anlage unvollständig	LedgerLens
Nina Scholl	Arbeitsvertrag und S-1	12.04.2024	bei Bestellung noch nicht beschäftigt	Deckblatt ohne Dateiliste	ReceiptCam

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

06_Rechnungen_und_Forderungen.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/06_Rechnungen_und_Forderungen.xlsx

Rechnungs- und Forderungsmatrix zum 30. September 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Rechnung	Kunde	Vertrag	Leistungsart	Rechnungsdatum	Fällig	Brutto EUR	Offen EUR	Zahlungskonto	Abtretungshinweis
KTW-2026-9044	Müller & Reiter	MR-2024-01	Pflege Q4/2026	01.09.2026	15.09.2026	5533.5	5533.5	Heidelberger Volksbank	Fußzeile Rhenusbank
KTW-2026-9121	PfalzForm	PF-2025-05	Cloud Oktober 2026	20.09.2026	01.10.2026	9282	9282	Heidelberger Volksbank	kein Hinweis
KTW-2026-9148	Auer & Hain	AH-2022-09	Lizenz/Hosting Oktober	25.09.2026	05.10.2026	1725.5	1725.5	Sparkasse Heidelberg	Fußzeile Rhenusbank
KTW-2026-8877	Neckarblick Treuhand	NT-2023-11	Jahrespflege	15.08.2026	29.08.2026	50932	42000	Heidelberger Volksbank	offengelegt 2024
KTW-2026-9160	Rheinauer Pumpenbau	RP-2026-02	Cloud Oktober	28.09.2026	08.10.2026	6783	6783	Heidelberger Volksbank	kein Hinweis
KTW-2026-8734	Weingut Sonnenhang	WS-2025-07	Migration Projekt	30.07.2026	13.08.2026	14280	7140	Sparkasse Heidelberg	Projektleistung markiert
KTW-2026-9155	Schwarz & Vetter	SV-2021-03	Pflege Oktober	27.09.2026	07.10.2026	3094	3094	Heidelberger Volksbank	offengelegt 2024
KTW-2026-9066	Kurpfalz Logistik	KL-2024-09	Cloud September	05.09.2026	19.09.2026	5117	5117	Heidelberger Volksbank	kein Hinweis

Rechnungs- und Forderungsmatrix zum 30. September 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Rechnung	Lizenz EUR	Pflege/Support EUR	Hosting EUR	Projekt EUR	USt EUR	Gutschrift EUR	Zuordnung Sicherheit intern
KTW-2026-9044	0	4650	0	0	883.5	0	erfasst
KTW-2026-9121	5800	900	1100	0	1482	0	erfasst
KTW-2026-9148	950	0	500	0	275.5	0	erfasst
KTW-2026-8877	0	42800	0	0	8132	-8932	erfasst, Gutschrift klären
KTW-2026-9160	3900	600	1200	0	1083	0	erfasst
KTW-2026-8734	0	0	0	12000	2280	0	Projekt – Zuordnung offen
KTW-2026-9155	0	2100	500	0	494	0	erfasst
KTW-2026-9066	3000	400	900	0	817	0	erfasst

Rechnungs- und Forderungsmatrix zum 30. September 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Altersklasse	Anzahl	Brutto offen EUR	davon bestritten EUR	davon nach Eröffnung fakturiert EUR
noch nicht fällig	31	162440	0	68420
1–30 Tage	47	218730	14300	0
31–60 Tage	18	94480	22150	0
61–90 Tage	9	57110	18000	0
> 90 Tage	12	83690	42600	0
Gesamt	117	616450	97050	68420

Rechnungs- und Forderungsmatrix zum 30. September 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Datum	Kunde	Rechnung	Betrag EUR	Eingangskonto	Buchungstext	Weiterleitung Bank
16.09.2026	Kurpfalz Logistik	KTW-2026-8990	5117	Heidelberger Volksbank	Cloud 09/26	nein
18.09.2026	Auer & Hain	KTW-2026-8971	1725.5	Sparkasse Heidelberg	Lizenz 09/26	nein
22.09.2026	Müller & Reiter	KTW-2026-8870	5533.5	Heidelberger Volksbank	Pflege 09/26	nein
28.09.2026	Schwarz & Vetter	KTW-2026-9002	3094	Heidelberger Volksbank	Pflege 09/26	nein
01.10.2026	PfalzForm	KTW-2026-9121	9282	Heidelberger Volksbank	Cloud Oktober	nein; Rechnung in Hauptblatt noch als offen

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

10_Bankkonto_Umsatzliste.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/10_Bankkonto_Umsatzliste.xlsx

Kontoumsätze mit Kundenbezug nach Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Buchung	Valuta	Auftraggeber	Verwendungszweck	Betrag EUR	Zuordnung	Weiterverwendung
16.09.2026	16.09.2026	Kurpfalz Logistik GmbH	KTW-2026-8990 Cloud 09/26	5117	Lizenz/Cloud	Massekonto-Sweep 19.09.
22.09.2026	22.09.2026	Müller & Reiter PartG mbB	KTW-2026-8870 Pflege 09/26	5533.5	Pflege	Massekonto-Sweep 23.09.
28.09.2026	28.09.2026	Schwarz & Vetter PartG mbB	KTW-2026-9002	3094	Pflege	Massekonto-Sweep 30.09.
01.10.2026	01.10.2026	PfalzForm Maschinenbau GmbH	KTW-2026-9121 Oktober	9282	Cloud	Massekonto-Sweep 02.10.
06.10.2026	06.10.2026	Rheinauer Pumpenbau GmbH	Cloud September Nachlauf	6783	Cloud	Massekonto-Sweep 07.10.

Kontoumsätze mit Kundenbezug nach Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Buchung	Valuta	Auftraggeber	Verwendungszweck	Betrag EUR	Zuordnung	Weiterverwendung
18.09.2026	18.09.2026	Auer & Hain StBG mbH	KTW-2026-8971 Lizenz 09/26	1725.5	Lizenz/Hosting	Massekonto 21.09.
24.09.2026	24.09.2026	Weingut Sonnenhang KG	Teilzahlung Migration	7140	Projekt	Massekonto 25.09.
02.10.2026	02.10.2026	Treuhand am Schloss	Pflege 10/26	4641	Pflege	Massekonto 05.10.

Kontoumsätze mit Kundenbezug nach Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Konto	Inhaber	Status	Verfügungsberechtigung seit 15.09.	Saldo 30.09. EUR	Abtretungsbezug im Buchungstext
HVoba ...1102	Kurpfalz Taxware GmbH	eingeschränkt	Dr. Mohn / Kanzlei	38422.18	teilweise
Sparkasse ...3390	Kurpfalz Taxware GmbH	eingeschränkt	Dr. Mohn / Kanzlei	12908.44	teilweise
Massekonto ...8841	Dr. Mohn für Kurpfalz Taxware	aktiv	Dr. Mohn	217443.09	keine Einzelzuordnung
Rhenus Sicherheitenkonto ...2208	Rhenus Kreditbank AG	kein Zahlungseingang	Rhenus Kreditbank	0	in Offenlegungsentwurf genannt

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

12_Anlage_1_Auszahlungsvoraussetzungen.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/12_Anlage_1_Auszahlungsvoraussetzungen.xlsx

Anlage 1 zum Darlehensvertrag – Auszahlungsvoraussetzungen und Freigaben

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Nr.	Auszahlungsvoraussetzung	Sollbeleg	Fundstelle/Eingang	Status	Waiver/Restpunkt	Prüfer	Freigabe
1	Darlehensvertrag RK-2023-4471 und Anlagen 1 bis 4 beiderseits unterzeichnet	gegenseitige Ausfertigung	Kreditakte K-01; 15.03.2023	erfüllt	kein Vorbehalt	Jan Küster, 16.03.2023	
2	IP-Sicherungsvertrag samt Anlagen S-1 bis S-3 beiderseits unterzeichnet	Vertrag und Anlagen	Sicherheitenakte S-01; 15.03.2023	erfüllt	Repository-Pfadabgleich bleibt laufende Informationspflicht	Silke Brandt, 16.03.2023	
3	Kontoguthabenpfandrecht und Kontoverbindung der Darlehensnehmerin bestätigt	Pfandanzeige und Kontobestätigung	Sicherheitenakte S-04; HVoba-Bestätigung 16.03.2023	erfüllt	Pfandurkunde ist nicht Bestandteil der vorliegenden IP-Prüfakte	Jan Küster, 16.03.2023	
4	Geschäftsführerbefugnis und Gesellschafterzustimmung für Kreditaufnahme	Registerauszug und Gesellschafterbeschluss	Legal K-03/K-04; 16.03.2023	erfüllt	kein Vorbehalt	Beate Abele, 16.03.2023	
5	Budget Cloud-Migration und Entwicklung mindestens 1.600.000 EUR	Budget FP-MIG-2023-02	Finance K-05; 16.03.2023	erfüllt	Mittelumschichtungen über zehn Prozent bleiben zustimmungspflichtig	Silke Brandt, 16.03.2023	
6	Abruf über 1.600.000 EUR mit Empfängerkonto und Verwendungszweck	Abrufschreiben der Darlehensnehmerin	05_Finanzierung_Sicherheiten/13_Abruf_Tranche_1.eml; 16.03.2023	erfüllt	kein Vorbehalt	Jan Küster, 17.03.2023	
7	Einzugsermächtigung für Bearbeitungsentgelt 18.000 EUR	gesonderte Belastungsermächtigung	Abrufmail Ziffer 3; 16.03.2023	erfüllt	Gebühr mindert den Bruttokapitalabruf nicht	Jan Küster, 17.03.2023	
8	Keine Kündigungstatsache, kein Insolvenzantrag und keine wesentliche nachteilige Veränderung	Geschäftsführerbestätigung	Compliance K-07; 16.03.2023	erfüllt	Kenntnisstand nur bis Freigabe	Beate Abele, 17.03.2023	
9	Vier-Augen-Freigabe der Bank	Freigabevermerk	Zahlungsworkflow PAY-2023-0317-44	erfüllt	Ausführung frühestens 20.03.2023	Silke Brandt / Beate Abele, 17.03.2023	17.03.2023, 15:42
Kontrolle					9 von 9 Voraussetzungen müssen entschieden sein		9 Freigabefähig

Anlage 1 zum Darlehensvertrag – Auszahlungsvoraussetzungen und Freigaben

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Nr.	Auszahlungsvoraussetzung	Sollbeleg	Fundstelle/Eingang	Status	Waiver/Restpunkt	Prüfer	Freigabe
1	Ordnungsgemäßer Abruf über 800.000 EUR mindestens einen Bankarbeitstag vor Auszahlung	Abrufmail	05_Finanzierung_Sicherheiten/16_Abruf_Tranche_2.eml; 30.06.2023	erfüllt	Ausführung am folgenden Bankarbeitstag	Jan Küster, 30.06.2023	
2	Mindestens 1.350.000 EUR förderfähige Verwendung der ersten Tranche nachgewiesen	Mittelverwendungsübersicht und Belegliste	05_Finanzierung_Sicherheiten/ 15_Verwendungsnachweis_Tranche_1.pdf; 29.06.2023	erfüllt	anerkannt 1.438.600 EUR; Marketingrechnung 42.000 EUR nicht angerechnet	Silke Brandt, 30.06.2023	
3	Cloud-Migrationsmeilenstein M2 technisch abgenommen	Abnahmeprotokoll M2	Tech CP-2.3; 28.06.2023	erfüllt	kein Vorbehalt	Beate Abele, 30.06.2023	
4	Aktualisiertes Budget für Produktlaunch und Vertriebsausbau	Budget FP-LAUNCH-2023-06	Finance CP-2.4; 29.06.2023	erfüllt	Budgetobergrenzen bleiben verbindlich	Silke Brandt, 30.06.2023	
5	Original des Provider-Abnahmebelegs über 76.000 EUR	Originalrechnung und Abnahme	Scan vollständig; Original beim Provider angefordert	verzichtet	Einmaliger schriftlicher Waiver WA-2023-06-02 vom 30.06.2023; Original bis 14.07.2023 nachzureichen; keine Änderung von Zusicherungen	Silke Brandt / Beate Abele, 30.06.2023	
6	BWA, Liquiditätsstatus und wiederkehrender Jahresumsatz zum 31.05.2023	Finanzreporting	Reporting CP-2.6; 29.06.2023	erfüllt	kein Vorbehalt	Jan Küster, 30.06.2023	
7	Keine fällige Vertragsverletzung und kein Insolvenzantrag	Geschäftsführerbestätigung	Compliance CP-2.7; 30.06.2023	erfüllt	Kenntnisstand bis Freigabe	Beate Abele, 30.06.2023	
8	Aktualisierte Repository- und Backupbestätigung	Hashliste Q2/2023 und Verwahrerbestätigung	Tech CP-2.8; 29.06.2023	erfüllt mit dokumentierter Abweichung	Receipt-Capture-Repository noch nicht angelegt; nach Anlage S-2 nicht Auszahlungshindernis	Jan Küster, 30.06.2023	
9	Vier-Augen-Freigabe der Bank	Freigabevermerk	Zahlungsworkflow PAY-2023-0630-19	erfüllt	Bruttovaluta 800.000 EUR; keine weitere Gebühr	Silke Brandt / Beate Abele, 30.06.2023	30.06.2023, 15:42
Kontrolle				9	9 von 9 Voraussetzungen müssen entschieden sein		9 Freigabefähig

Anlage 1 zum Darlehensvertrag – Auszahlungsvoraussetzungen und Freigaben

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Tranche	Abruf	Bruttokapital EUR	Gebühr EUR	Netto-Liquidität EUR	CP-Kontrolle	Freigabe	Ausführung
1	16.03.2023	1600000	18000	1582000	17.03.2023, 15:42	Silke Brandt / Beate Abele, 17.03.2023	20.03.2023
2	30.06.2023	800000	0	800000	30.06.2023, 15:42	Silke Brandt / Beate Abele, 30.06.2023	03.07.2023
Kontrolle		2400000	18000	2382000		Bruttokapital = Netto-Liquidität + Gebühr	OK

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

18_Darlehenskonto_und_Saldo.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/18_Darlehenskonto_und_Saldo.xlsx

Darlehenskonto RK-2023-4471 und Forderungsstand zur Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Kontoblatt der Rhenus Kreditbank; Soll bezeichnet eine Bruttoziehung, Haben eine kapitalmindernde Zahlung. Die am 30.06.2026 fällige Rate über 50.000 EUR wurde nicht bezahlt und ist deshalb nicht als Tilgung gebucht.

Pos.	Valuta	Vorgang	Soll/Bruttoziehung EUR	Haben/Tilgung EUR	Kapitalstand EUR	Bankreferenz	Beleg/Status
1	20.03.2023	Auszahlung Tranche 1	1600000	0	1600000	RK20234471T1	Ausführungsbeleg 14 / Kontoauszug 17
2	03.07.2023	Auszahlung Tranche 2	800000	0	2400000	RK20234471T2	Ausführungsbeleg 14 / Kontoauszug 17
3	30.06.2024	planmäßige Tilgung	0	50000	2350000	KTW-TILG-2024-02	Zahlungseingang Rhenus 30.06.2024
4	30.09.2024	planmäßige Tilgung	0	50000	2300000	KTW-TILG-2024-03	Zahlungseingang Rhenus 30.09.2024
5	31.12.2024	planmäßige Tilgung	0	50000	2250000	KTW-TILG-2024-04	Zahlungseingang Rhenus 31.12.2024
6	31.03.2025	planmäßige Tilgung	0	50000	2200000	KTW-TILG-2025-01	Zahlungseingang Rhenus 31.03.2025
7	30.06.2025	planmäßige Tilgung	0	50000	2150000	KTW-TILG-2025-02	Zahlungseingang Rhenus 30.06.2025
8	30.09.2025	planmäßige Tilgung	0	50000	2100000	KTW-TILG-2025-03	Zahlungseingang Rhenus 30.09.2025
9	31.12.2025	planmäßige Tilgung	0	50000	2050000	KTW-TILG-2025-04	Zahlungseingang Rhenus 31.12.2025
10	31.03.2026	planmäßige Tilgung	0	50000	2000000	KTW-TILG-2026-01	Zahlungseingang Rhenus 31.03.2026
Kontrolle	15.09.2026	Bruttoziehungen / Tilgungen / Kapital	2400000	400000	2000000	OK	2.400.000 - 400.000 = 2.000.000 EUR

Darlehenskonto RK-2023-4471 und Forderungsstand zur Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Vertragszins 5,40 Prozent p.a.; für das Bankkontoblatt wird die vertraglich praktizierte 30/360-Methode verwendet. Ab 20.08.2026 ist der Gesamtverzugszins von 10,40 Prozent p.a. auf das fällig gestellte Kapital angesetzt; die rechtliche Durchsetzbarkeit, die tagesgenaue Abgrenzung und insolvenzrechtliche Zinsbegrenzungen bleiben zu prüfen.

Pos.	Zeitraum	Tage 30/360	Zinsbasis EUR	Satz p.a.	Soll EUR	Bezahlt EUR	Offen EUR	Buchungsreferenz/Einordnung
1	20.03.–31.03.2023	10	1600000	0.054	2400	2400	0	ZINS-2023-Q1 / bezahlt 31.03.2023
2	01.04.–30.06.2023	90	1600000	0.054	21600	21600	0	ZINS-2023-Q2 / bezahlt 30.06.2023
3	01.07.–02.07.2023	2	1600000	0.054	480	480	0	ZINS-2023-Q3a / bezahlt 30.09.2023
4	03.07.–30.09.2023	88	2400000	0.054	31680	31680	0	ZINS-2023-Q3b / bezahlt 30.09.2023
5	01.10.–31.12.2023	90	2400000	0.054	32400	32400	0	ZINS-2023-Q4 / bezahlt 31.12.2023
6	01.01.–31.03.2024	90	2400000	0.054	32400	32400	0	ZINS-2024-Q1 / bezahlt 31.03.2024
7	01.04.–30.06.2024	90	2400000	0.054	32400	32400	0	ZINS-2024-Q2 / bezahlt 30.06.2024
8	01.07.–30.09.2024	90	2350000	0.054	31725	31725	0	ZINS-2024-Q3 / bezahlt 30.09.2024
9	01.10.–31.12.2024	90	2300000	0.054	31050	31050	0	ZINS-2024-Q4 / bezahlt 31.12.2024
10	01.01.–31.03.2025	90	2250000	0.054	30375	30375	0	ZINS-2025-Q1 / bezahlt 31.03.2025
11	01.04.–30.06.2025	90	2200000	0.054	29700	29700	0	ZINS-2025-Q2 / bezahlt 30.06.2025
12	01.07.–30.09.2025	90	2150000	0.054	29025	29025	0	ZINS-2025-Q3 / bezahlt 30.09.2025
13	01.10.–31.12.2025	90	2100000	0.054	28350	28350	0	ZINS-2025-Q4 / bezahlt 31.12.2025
14	01.01.–31.03.2026	90	2050000	0.054	27675	27675	0	ZINS-2026-Q1 / bezahlt 31.03.2026

15	01.04.–30.06.2026	90	2000000	0.054	27000	0	27000	ZINS-2026-Q2 / fällig 30.06.2026, unbezahlt
16	01.07.–19.08.2026	49	2000000	0.054	14700	0	14700	laufender Vertragszins bis Fälligstellung
17	01.07.–19.08.2026	49	77000	0.104	1089.98	0	1089.98	Verzugszins auf Rate 50.000 + Quartalszins 27.000
18	20.08.–14.09.2026	25	2000000	0.104	14444.44	0	14444.44	Gesamtverzugszins nach Zugang der Fälligstellung
Kontrolle	bis Eröffnung 15.09.2026, 09:00				418494.42	361260	57234.42	Soll = bezahlt + offen

Darlehenskonto RK-2023-4471 und Forderungsstand zur Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Das Bearbeitungsentgelt wurde als eigene Kontobelastung vereinnahmt; es mindert weder die Bruttoziehung noch die Darlehenshauptforderung.

Vorgang	Bruttokapital EUR	separate Gebühr EUR	Netto-Liquidität EUR	Kontrolle	Beleg
Tranche 1 / 20.03.2023	1600000	18000	1582000	OK	Belege 13, 14 und 17
Tranche 2 / 03.07.2023	800000	0	800000	OK	Belege 14, 16 und 17
Gesamt	2400000	18000	2382000	OK	2.400.000 = 18.000 + 2.382.000 EUR

Darlehenskonto RK-2023-4471 und Forderungsstand zur Verfahrenseröffnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Forderungsstand der Bank unmittelbar vor Verfahrenseröffnung; nach Verfahrenseröffnung anfallende Zinsen und Kosten sind nicht eingerechnet. Die Aufstellung ist weder Anerkenntnis der insolvenzrechtlichen Einordnung noch Nachweis eines Absonderungsrechts oder einer zulässigen Verwertung.

Position	Betrag EUR	Formel/Quelle	Status	Rechtlicher Prüfpunkt
Darlehenskapital	2000000	2.400.000 Ziehungen abzüglich 400.000 Tilgungen	fällig gestellt	Wirksamkeit und Reichweite der Kündigung prüfen
Zinsen bis Eröffnung	57234.42	Kontoblatt Zinsen_Gebuehren	offen	Zinslauf und 30/360-Abgrenzung prüfen
Bearbeitungsentgelt	0	18.000 EUR am 20.03.2023 vollständig verbucht	kein offener Betrag	keine erneute Addition zur Hauptforderung
Gesamtforderung vor Sicherheitenanrechnung	2057234.42	Kapital plus offene Zinsen	zur Tabelle angemeldet	Feststellung im Insolvenzverfahren offen
bei der Bank eingegangene Sicherheitenerlöse	0	Sicherheitenkonto bis 22.10.2026 ohne Eingang	keine Anrechnung	Masseeingänge und Erlöszuordnung gesondert prüfen
Nettoforderung nach Bankeingängen	2057234.42	keine Zahlung an Bank dokumentiert	vorläufig	Sicherheitenabrechnung Blatt 21 bleibt fortzuschreiben
Kontrolle	OK	Sollwert 2.057.234,42 EUR	rechnerisch	keine Aussage zu Rang oder Durchsetzbarkeit

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

21_Anlage_F1_und_Sicherheitenabrechnung.xlsx

05_Finanzierung_Sicherheiten/21_Anlage_F1_und_Sicherheitenabrechnung.xlsx

Anlage F-1 und vorläufige Sicherheitenabrechnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Paraphierte administrative Startliste zur Sicherungsabtretung vom 01.02.2024; die Abtretungsklausel verweist für die Bestimmbarkeit zusätzlich auf das fortlaufende Debitorenregister. Die Liste beantwortet nicht abschließend, ob einzelne Abtretungsverbote, Einwendungen oder spätere Vertragsänderungen die Sicherheit beschränken.

Debitor	Kunde	Vertrag	Leistungsarten	Vertragsbeginn	Abtretungsbeschränkung laut Register	Anzeige vorgesehen	Stand 31.01.2024
1017	Müller & Reiter	MR-2024-01	Lizenz/Pflege	01.02.2024	Zahlungsabtretung zulässig; Vertragsübertragung zustimmungspflichtig	Top 25	Vertrag unterzeichnet
1029	Auer & Hain	AH-2022-09	Lizenz/Hosting	01.10.2022	Anzeige in Textform vorgesehen	Top 25	laufend
1088	Neckarblick Treuhand	NT-2023-11	Lizenz/Pflege	01.12.2023	vertragliches Abtretungsverbot vermerkt	nur nach Legal-Prüfung	laufend
1112	Schwarz & Vetter	SV-2021-03	Lizenz/Pflege	01.04.2021	kein Verbot im Register	Top 25	laufend
1134	Kanzlei Ufer & Sohn	KU-2020-04	Jahreslizenz/Support	01.05.2020	Einwendungen bleiben erhalten	Top 25	laufend
1168	Steuerteam Plankstadt	SP-2021-08	Pflege/Support	01.09.2021	kein Verbot im Register	Top 25	laufend
1192	Kanzlei Marktbrücke	KM-2022-06	Migration/Pflege	01.07.2022	Projektanteile gesondert abzugrenzen	nach Abgrenzung	laufend
1211	Treuhand am Schloss	TS-2020-12	Pflege	01.01.2021	kein Verbot im Register	Top 25	laufend
Kontrolle	8 Debitoren						Startliste; spätere Kunden über Monatsregister

Anlage F-1 und vorläufige Sicherheitenabrechnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Übernahme aus Beleg 18; der Betrag ist eine Bankrechnung und keine Feststellung zur Tabelle oder zum Rang.

Position	Betrag EUR	Quelle	Anrechnung	Prüfstatus
Kapital	2000000	18_Darlehenskonto_und_Saldo / Kapitalbewegungen	0	Fälligkeit und Anmeldung prüfen
offene Zinsen bis Eröffnung	57234.42	18_Darlehenskonto_und_Saldo / Zinsen_Gebuehren	0	Berechnung und insolvenzrechtliche Behandlung prüfen
Gesamtforderung	2057234.42	Kontrollsumme	0	vorläufig 2.057.234,42 EUR
bei Bank eingegangene Sicherheitenerlöse	0	Sicherheitenkonto ...2208	0	bis 22.10.2026 kein Eingang
Nettoforderung nach Bankeingängen	2057234.42		0	keine Anrechnung von Masseeingängen vor Rechtsklärung
IP-Haftungsobergrenze laut Sicherungsvertrag	3200000	Vertrag 15.03.2023		zuzüglich Verwertungskosten; keine Wertzusage
Kontrolle	OK	Sollwert		rechnerisch

Anlage F-1 und vorläufige Sicherheitenabrechnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Arbeitsstand der Bank vom 22.10.2026; Werte verschiedener Gegenstände dürfen ohne Rechts- und Erlöszuordnung nicht addiert oder mit der Hauptforderung saldiert werden. Der APA ist unterzeichnet, aber für den 28.10.2026 noch nicht vollzogen; die vertragliche Kaufpreiszuordnung ist keine anerkannte Sicherheitenbewertung.

Sicherheit/Position	Nominal/Indikator EUR	davon streitig EUR	Bankeingang EUR	Stichtag/Quelle	Einordnung/offener Punkt
Software und Dokumentation	1050000		0	APA-Zuordnung 19.10.2026	kein Verwertungserlös; Rechteumfang, Vorrang und Erlöszuordnung offen
offene Kundenforderungen brutto	616450	97050	0	OP-Matrix 30.09.2026	Nominalwert; Einwendungen und Abtretungsverbote prüfen
davon nach Eröffnung fakturiert	68420		0	OP-Matrix 30.09.2026	im Bruttobestand enthalten; Entstehung und Massezuordnung prüfen
nach Eröffnung auf Schuldnerkonten eingegangen	43316	7140	0	Kontoumsatzliste bis 02.10.2026	7.140 EUR Projektleistung; übrige Abtretungsreichweite ebenfalls offen
Bank-Sicherheitenkonto ...2208	0	0	0	Kontenstatus 22.10.2026	kein Drittschuldner zahlte an die Bank
rechnerisch unbestrittener OP-Nominalwert	519400	0	0	616.450 ./. 97.050	keine Abzinsung, Ausfallquote oder Erlösprognose
APA-Gesamtkaufpreis	1850000		0	unterschriebener APA	umfasst weitere Assets und Fortführungswerte; Closing offen

Anlage F-1 und vorläufige Sicherheitenabrechnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Kontrollauszug der acht identifizierten Eingänge; sämtliche Beträge wurden auf Schuldner- oder Massekonten gebucht, nicht an die Bank gezahlt.

Datum	Kunde	Rechnung/Zweck	Betrag EUR	Kategorie	Folgekonto	Bankanrechnung	Rechts-/Abgrenzungsfrage
16.09.2026	Kurpfalz Logistik	KTW-2026-8990	5117	Cloud	Massekonto-Sweep 19.09.	0	Abtretung und Absonderung offen
18.09.2026	Auer & Hain	KTW-2026-8971	1725.5	Lizenz/Hosting	Massekonto 21.09.	0	Abtretung und Einwendungen offen
22.09.2026	Müller & Reiter	KTW-2026-8870	5533.5	Pflege	Massekonto-Sweep 23.09.	0	Anzeige 2024; Erlöszuordnung offen
24.09.2026	Weingut Sonnenhang	Teilzahlung Migration	7140	Projekt	Massekonto 25.09.	0	reine Projektforderung möglicherweise nicht erfasst
28.09.2026	Schwarz & Vetter	KTW-2026-9002	3094	Pflege	Massekonto-Sweep 30.09.	0	Anzeige 2024; Erlöszuordnung offen
01.10.2026	PfalzForm	KTW-2026-9121	9282	Cloud	Massekonto-Sweep 02.10.	0	später Vertrag; Monatsregister und Anzeige offen
02.10.2026	Treuhand am Schloss	Pflege 10/26	4641	Pflege	Massekonto 05.10.	0	Entstehung nach Eröffnung prüfen
06.10.2026	Rheinauer Pumpenbau	Cloud September Nachlauf	6783	Cloud	Massekonto-Sweep 07.10.	0	später Vertrag; Abtretungsreichweite offen
Kontrolle			43316			0	43.316 EUR identifiziert; 0 EUR bei Bank

Anlage F-1 und vorläufige Sicherheitenabrechnung

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln. Die Liste hält bewusst Rechts- und Tatsachenfragen offen und ist vor jeder Verwertung, Forderungsanmeldung oder Kaufpreisfreigabe fortzuschreiben.

Kontrolle/Frage	Wert/Status	Formel/Beleg	Nächster Abgleich	Verantwortung
Hauptforderung vor Sicherheitenerlösen	2057234.42	Blatt Hauptforderung_15_09	Forderungsanmeldung und Zinsprüfung	Rhenus / Verwalterin
bei Bank eingegangene Erlöse	0	Sicherheitenkonto ...2208	laufender Kontoabgleich	Rhenus
identifizierte Masseeingänge	43316	acht Kontobuchungen	Rechnungs- und Leistungszeiträume einzeln zuordnen	Verwalterin / Rhenus
Projektanteil in Masseeingängen	7140	Weingut Sonnenhang	Abtretungsumfang nach Vertragsart prüfen	Legal
unbestrittener OP-Nominalwert rechnerisch	519400	616.450 ./. 97.050	Zahlungen, Gutschriften und Ausfallquote aktualisieren	Finance
IP-Wert	nicht festgestellt	APA-Zuordnung 1.050.000 nur Indikator	Rechtekette, OSS, Vorbestände und Vorrang prüfen	Legal / Technik
Kündigung und Widerruf Einziehungsbefugnis	Zugang 20.08.2026 dokumentiert	Beleg 20	Wirksamkeit und Insolvenzfolgen prüfen	Legal
Freigabe oder Bankzustimmung zum APA	nicht dokumentiert	Banknotiz 22.10.2026	vor Closing 28.10.2026 klären	Verwalterin / Rhenus
Nettoforderung nach tatsächlichen Bankeingängen	2057234.42	nur Bankeingänge anrechenbar	nach jeder Zahlung aktualisieren	Rhenus

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

05_Closing_Checkliste.xlsx

06_Insolvenz_AssetDeal/05_Closing_Checkliste.xlsx

Closing-Checkliste Asset Deal – Stand 22. Oktober 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

ID	Aufgabe/Dokument	Verantwortlich	Frist	Status	Beleg	Kommentar
C-01	APA beiderseits unterzeichnet	Parteien	19.10.2026	erledigt	Signaturpaket	Anlagenliste gegengezeichnet
C-02	Zustimmung Gläubigerausschuss	Verkäuferin	19.10.2026	erledigt	Protokoll GA-09	4 Ja, 1 Enthaltung
C-03	Kaufpreis 1,7 Mio. auf Anderkonto	Käuferin	28.10.2026 12:00	offen		Zahlungsavis 27.10. erwartet
C-04	Rückbehalt 150.000 EUR	Käuferin	28.10.2026 12:00	offen		Anderkontodaten versandt
C-05	Bankposition Rhenus Kreditbank klären	Verkäuferin	26.10.2026	offen	Mail 21.10.	Verkäuferseite: keine Closing Condition; Bankantwort ausstehend
C-06	Git-Bundles mit Hashliste	Esra Kaya	27.10.2026	in Arbeit	Export 09.10.	Delta-Export nach Freeze
C-07	Container Registry Manifest	Esra Kaya	27.10.2026	in Arbeit	REG-2026-10	Signaturen prüfen
C-08	HSM Vier-Augen-Übergabe	Esra Kaya / Käuferin	28.10.2026 09:00	offen		Treffpunkt Rechenzentrum
C-09	Domain Auth-Codes	Nora Schenk	27.10.2026	teilweise	Providerliste	zwei Domains gesperrt bis Rechnungsausgleich
C-10	Markenübertragung unterzeichnet	Verkäuferin/Käuferin	28.10.2026	Entwurf	Anlage M-1	Einreichung nach Closing
C-11	Müller & Reiter Zustimmung	Carlotta Frey	27.10.2026	offen	Mail 21.10.	Gespräch 23.10.
C-12	Top-10 Kundenmitteilungen	Nora Schenk / Käuferin	27.10.2026	Entwurf	COMM-01	Klauseln je Kunde anpassen
C-13	AVV und Unterauftragnehmerliste	Käuferin	23.10.2026	in Arbeit	DPA-Entwurf	Hostingvertrag final fehlt

C-14	Beschäftigteninformation	Parteien	23.10.2026	Entwurf	HR-Info v3	Betriebsratsfrage geprüft
C-15	Angebote an 17 Beschäftigte	Käuferin	26.10.2026	teilweise	Offer Tracker	14 angenommen, 3 Gespräche
C-16	OSS-Maßnahmenplan	Käuferin/Engineering	27.10.2026	offen	Scan 07.10.	kein Closing-Hinderungsgrund im APA definiert
C-17	Escrow-Status Müller & Reiter	Verkäuferin	26.10.2026	offen	Escrow-Anfrage	Q3-Hinterlegung nicht bestätigt
C-18	Forderungsanlage 6.1 aktualisieren	Verkäuferin	27.10.2026	offen	ERP 30.09.	Zahlungen nach Eröffnung abgleichen
C-19	Übergangsleistungsvertrag	Parteien	27.10.2026	Entwurf abgestimmt	TSA v7	Kostenanlage offen
C-20	Closing Minutes	Parteien	28.10.2026 14:00	Entwurf	CM v2	Unterzeichnung im Video-Call

Closing-Checkliste Asset Deal – Stand 22. Oktober 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Kunde	Mechanismus laut Matrix	Anfrage	Rückmeldung	Status	Verantwortlich
Müller & Reiter	vorherige Zustimmung	noch keine formelle Anfrage	Mail 21.10. mit Unterlagenwunsch	offen	Carlotta Frey
PfalzForm	30-Tage-Information	Entwurf 20.10.	keine	offen	Nora Schenk
Auer & Hain	Vorabmitteilung/ Widerspruch	nicht versandt	keine	offen	Nora Schenk
Neckarblick Treuhand	Zustimmung	19.10.	mündlich positiv laut Aktennotiz	Schriftform offen	Carlotta Frey
Rheinauer Pumpenbau	Information	Entwurf 20.10.	keine	offen	Käuferin
Schwarz & Vetter	Zustimmung	20.10.	Prüfung bis 26.10. angekündigt	offen	Carlotta Frey

Closing-Checkliste Asset Deal – Stand 22. Oktober 2026

Arbeitsstand aus den beigefügten Aktenstücken; offene Angaben bleiben offen und sind nicht als Nullwert zu behandeln.

Asset	Quelle	Ziel	Methode	Prüfnachweis	Status
Git-Repositories	GitLab Kurpfalz	GitLab Weinberg	Bundle + Delta	SHA-256 und Tagliste	Delta offen
Container-Images	Registry Kurpfalz	Registry Weinberg	OCI Export	Digestliste	Testimport erfolgt
HSM-Schlüssel	Rechenzentrum Frankfurt	HSM Käuferin	kein Export; kontrollierter Austausch	Vier-Augen-Protokoll	Termin gebucht
Confluence	Cloud Export	Käufer-Wiki	HTML/PDF/Anhänge	Dateiliste	Export vollständig
Domains	RheinHost	Käuferkonto	Auth-Code	Providerbestätigung	teilweise
Kundendaten	Produktivsystem	gleiche Plattform bis Migration	Betriebsübernahme	Mandantenliste	Datenschutzunterlagen offen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Fallnotiz_Sachstand.docx

01_Mandat/02_Fallnotiz_Sachstand.docx

Interne Fallnotiz der Bank zum Sachstand

1. Anlass und Auftrag

Bearbeiterin: Silke Brandt, Restrukturierung. Stand der Notiz: 22. Oktober 2026, 07:30 Uhr. Die Notiz bündelt den bislang bekannten tatsächlichen Ablauf und ersetzt keine rechtliche Prüfung.

Die Bank möchte bis spätestens 26. Oktober eine geordnete Rechte- und Dokumentenmatrix, eine Liste der ungeklärten Tatsachen und einen Überblick über mögliche nächste Schritte erhalten.

2. Kredit und Sicherheiten

Die Bank gewährte der Kurpfalz Taxware GmbH im März 2023 ein Investitionsdarlehen über 2.400.000 EUR. Die Valuta diente laut Verwendungsnachweis der Cloud-Migration, der Entwicklung des Mittelstandsmoduls und dem Vertriebsausbau.

Zeitgleich wurde ein Sicherungsvertrag zu Software-Nutzungsrechten unterzeichnet. Im Februar 2024 folgte eine separate Globalzession gegenwärtiger und künftiger Forderungen aus Softwarelizenz, Pflege und Support. Der operative Zahlungsverkehr lief weiterhin über Konten der Schuldnerin.

3. Insolvenz und Verwertung

Am 15. September 2026 eröffnete das Amtsgericht Heidelberg das Insolvenzverfahren und bestellte Dr. Friederike Mohn zur Insolvenzverwalterin. Am 21. Oktober ging bei der Bank eine E-Mail mit einem am 19. Oktober unterzeichneten APA ein.

Die Verwalterin kündigt den Vollzug zum 28. Oktober an. Die Bank war weder an den Vertragsverhandlungen beteiligt noch hat sie nach dem internen Posteingang bislang eine Freigabe- oder Verzichtserklärung abgegeben.

4. Technische Hinweise aus dem ersten Datenraumabruf

Die Produktfamilie wird teils als FiscusPilot, teils als TaxEngine, KanzleiCloud oder LedgerFlow bezeichnet. Die Repository-Liste umfasst sechs aktive und zwei archivierte Projekte. Ein Freelancer-Vertrag aus 2017 und fünf Arbeitsverträge liegen vor.

Ein automatisierter Lizenzscan vom 7. Oktober markiert drei Komponenten zur manuellen Prüfung. Die Bank hat keinen eigenen Zugriff auf Quellcode oder Build-Systeme; vorliegend sind Exportlisten und PDF-Auszüge.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Unternehmensprofil_Produkt.docx

02_Unternehmen_Produkt/01_Unternehmensprofil_Produkt.docx

Unternehmens- und Produktprofil Kurpfalz Taxware

1. Unternehmen

Die Kurpfalz Taxware GmbH wurde 2017 in Heidelberg gegründet. Unternehmensgegenstand laut Handelsregisterauszug sind Entwicklung, Vertrieb und Betrieb kaufmännischer Software sowie verbundene Beratungs- und Unterstützungsleistungen. Das Stammkapital beträgt 50.000 EUR.

Bis August 2026 beschäftigte die Gesellschaft 23 Personen, davon 14 in Entwicklung und Betrieb, vier in Support und Kundenprojekten sowie fünf in Vertrieb und Verwaltung. Der Jahresumsatz 2025 betrug laut BWA 3,18 Mio. EUR.

2. Produktfamilie FiscusPilot

FiscusPilot Kanzlei unterstützt Fristen- und Belegworkflows, Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahresabschluss-Checklisten und den Datenaustausch mit Mandanten. Das Produkt wird überwiegend als private Cloud oder als kundenseitig betriebene Installation angeboten.

FiscusPilot Mittelstand stellt Liquiditätsübersichten, Buchungsimporte, Steuerterminkalender und Freigabeworkflows für Unternehmen bereit. Beide Produktlinien verwenden den gemeinsamen Regelkern tax-engine und die Dokumentenkomponente DocFlow.

3. Technische Entwicklungslinie

Das frühe Produkt TaxEngine Classic entstand 2017 und 2018 unter Mitwirkung des Freelancers Lukas Binder. Ab 2019 wurde der Regelkern schrittweise in das Repository fiscuspilot-core überführt. Der historische Ordner legacy/binder-rules ist weiterhin Bestandteil des Build-Prozesses für Altmandate.

Die Weboberfläche wurde ab 2020 neu aufgebaut. Cloud-Betrieb und Infrastrukturcode kamen 2021 hinzu; der Datenimport LedgerFlow wurde 2022 und 2023 ergänzt. Seit 2024 wird eine mobile Belegerfassung erprobt.

4. Kunden und Erlösmodell

Zum 31. August 2026 weist das CRM 146 aktive Kanzleikunden und 83 aktive Mittelstandskunden aus. Wiederkehrende Entgelte werden monatlich, quartalsweise oder jährlich berechnet. Daneben bestehen Projekt-, Migrations- und Schulungsleistungen.

Die zehn größten Kunden stehen nach der internen Auswertung für 38 Prozent des wiederkehrenden Jahresumsatzes. Vertragsfassungen und Bestellformulare sind nicht für alle Kunden zentral abgelegt.

5. Betrieb und Datenhaltung

Die Cloud-Umgebung wird in zwei Rechenzentrumsregionen in Frankfurt am Main betrieben. Quellcode liegt in einer selbstverwalteten GitLab-Instanz; Artefakte werden in einer separaten Registry gespeichert. Signaturschlüssel für Desktop-Releases befinden sich nach Auskunft der Technik in einem Hardware-Sicherheitsmodul.

Die Gesellschaft verwendet Jira, Confluence und ein internes Release-Wiki. Die Exporte im Datenraum wurden zwischen 29. September und 9. Oktober 2026 erstellt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_OSS_Pruefnotiz.docx

02_Unternehmen_Produkt/07_OSS_Pruefnotiz.docx

Technische Notiz zu Open-Source-Befunden

1. Metadaten

Erstellt von Meike Lorenz, CodeAudit Süd GmbH, am 8. Oktober 2026 auf Grundlage eines Dateisystem-Scans der am 6. Oktober bereitgestellten Repository-Exporte. Die Notiz beschreibt technische Funde; eine lizenzrechtliche Einordnung war nicht Gegenstand des Auftrags.

2. Ghostscript wrapper

Im Repository fiscuspilot-core liegt unter services/pdf-merge/vendor die Datei gs-wrapper.jar. Die enthaltene Lizenzdatei bezeichnet Version 1.2.0 und AGPL-3.0-only. In der Containerdefinition wird die Datei in ein Image kopiert; aus den vorliegenden Exporten ist nicht sicher erkennbar, ob dieses Image nur in der Build-Umgebung oder auch in Kundenumgebungen betrieben wird.

Das Engineering-Team teilte im Scan-Call mit, der Dienst sei nach einem Pilotversuch im Jahr 2025 deaktiviert worden. Ein Deployment-Manifest mit deaktivierter Variable liegt vor; die vollständigen produktiven Pipeline-Logs wurden nicht bereitgestellt.

3. FormKit helpers und ReceiptCam

Mehrere Dateien im Webformular-Verzeichnis tragen einen MIT-Hinweis und nennen Jonas Eberle als ursprünglichen Autor. Die Ähnlichkeit zu einem öffentlich erreichbaren früheren Repository wurde im Scan nicht anhand der Commit-Historie bewertet.

Der mobile Zuschnittcode ist Nina Scholl zugeordnet. Ein automatisierter Fremdcodeabgleich ergab keinen eindeutigen Pakettreffer. In der Personalakte wird jedoch eine private Vorarbeit ReceiptCam erwähnt.

4. Historischer Regelkern

BinderRules enthält überwiegend Quelltexte ohne SPDX-Header. Kommentare nennen Lukas Binder, TaxEngine Classic und in späteren Dateien Dr. Lena Vogt. Die Dateien wurden über mehrere Repositories verschoben; ein gemeinsamer Ursprungs-Commit ist im Export nicht vollständig erhalten.

5. Noch benötigte technische Belege

Benötigt werden die produktiven Deployment-Logs für pdf-merge, die vollständigen Git-Bundles mit Tags, die im Arbeitsvertrag Eberle genannte FormKit-Anlage, die ReceiptCam-Anlage aus der Personalakte sowie der ursprüngliche Export des taxengine-legacy-Repositories.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Arbeitsvertrag_Lena_Vogt.docx

03_Personal_Rechtekette/01_Arbeitsvertrag_Lena_Vogt.docx

Arbeitsvertrag Dr. Lena Vogt

1. Arbeitsvertrag und Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend Arbeitgeberin, und Dr. Lena Vogt, Ladenburger Straße 18, 69120 Heidelberg, nachfolgend Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wird am 20.03.2019 folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die Parteien halten alle Abreden in diesem Vertrag und seinen ausdrücklich bezeichneten Anlagen fest. Mündliche Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht.

2. Beginn, Dauer und Probezeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2019 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit; während dieser kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Beginn ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Tätigkeit und organisatorische Zuordnung

Die Beschäftigung erfolgt als Senior Backend Engineer und Team Lead Tax Core. Zum Aufgabenbereich gehören Konzeption, Entwicklung, Dokumentation, Review, Fehleranalyse und Pflege der im Zuständigkeitsbereich liegenden Bestandteile der Produkte FiscusPilot Kanzlei und FiscusPilot Mittelstand.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berichtet fachlich an die Leitung Engineering und organisatorisch an die Geschäftsführung. Eine andere gleichwertige, den Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe kann unter Wahrung billigen Ermessens zugewiesen werden.

4. Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Regelmäßiger Arbeitsort ist Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands ist nach der jeweils geltenden betrieblichen Regelung und nach Abstimmung im Team möglich.

Dienstreisen zu Kunden, Rechenzentren und betrieblichen Veranstaltungen sind im zumutbaren Umfang Bestandteil der Tätigkeit. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts bedarf einer Vereinbarung in Textform.

5. Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ausschließlich der Ruhepausen und wird grundsätzlich auf Montag bis Freitag verteilt. Beginn und Ende richten sich nach der betrieblichen Gleitzeitregelung und den Erfordernissen des Teams.

Notwendige Mehrarbeit ist nur auf Anordnung oder mit vorheriger Genehmigung zu leisten. Bis zu zehn Mehrarbeitsstunden im Kalendermonat sind mit der Vergütung abgegolten, soweit dies gesetzlich zulässig ist; darüber hinausgehende Stunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet.

6. Vergütung

Die jährliche Bruttovergütung beträgt 72.000,00 EUR brutto; dies entspricht einer monatlichen Bruttovergütung von 6.000,00 EUR brutto, zahlbar jeweils zum letzten Bankarbeitstag des Monats auf ein benanntes Konto.

Freiwillige Sonderzahlungen, Boni oder Sachleistungen begründen auch bei wiederholter Gewährung keinen Anspruch für die Zukunft, sofern sie nicht in einer gesonderten Zielvereinbarung verbindlich zugesagt sind.

7. Urlaub und Arbeitsverhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Zuerst wird der gesetzliche Urlaub, anschließend der vertragliche Mehrurlaub eingebracht. Urlaub ist unter Berücksichtigung betrieblicher Belange frühzeitig abzustimmen.

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen. Die gesetzlichen Nachweis- und Fortzahlungspflichten gelten; die Arbeitgeberin kann einen ärztlichen Nachweis ab dem ersten Krankheitstag verlangen.

8. Vertraulichkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit

Über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Quellcode, nicht veröffentlichte Produktpläne, Sicherheitsbefunde, Kundendaten, Steuerdaten und Vertragskonditionen ist während und nach dem Arbeitsverhältnis Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht gilt nicht für offenkundige Informationen oder gesetzlich zulässige Meldungen.

Zugänge sind personenbezogen zu verwenden. Quellcode und Produktdaten dürfen nur in freigegebenen Repositorien und Systemen gespeichert werden. Sicherheitsvorfälle, versehentliche Veröffentlichungen und der Verlust von Zugangsmitteln sind unverzüglich an die Leitung Engineering und die Datenschutzkoordination zu melden.

9. Arbeitsergebnisse und Nutzungsrechte

Die Arbeitnehmerin räumt der Arbeitgeberin an allen in Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Aufgaben oder unter wesentlicher Nutzung betrieblicher Mittel geschaffenen Programmen, Quell- und Objektcodes, Datenmodellen, Regelwerken, Schnittstellen, Dokumentationen, Tests, Entwürfen und sonstigen Arbeitsergebnissen mit ihrer Entstehung ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrechte für alle bei Vertragsschluss bekannten Nutzungsarten ein. Erfasst sind insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung, Vermietung, Hosting, Bearbeitung, Verbindung mit anderen Produkten, Übersetzung, Portierung, Unterlizenzierung und Übertragung an Dritte einschließlich Rechtsnachfolger und Erwerber von Betrieben oder Produktlinien. Die Rechte gelten für Zwischen- und Endstände; die Vergütung ist mit dem Gehalt abgegolten, soweit zwingendes Recht nichts anderes bestimmt.

Für Computerprogramme nehmen die Parteien ergänzend auf § 69b UrhG Bezug. Soweit dieser Vertrag konkrete weitergehende Nutzungsbefugnisse beschreibt, gelten sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Soweit eine gesonderte Mitwirkung für Anmeldung, Dokumentation oder Übertragung erforderlich ist, wird sie auf angemessene Anforderung geleistet; notwendige Auslagen trägt die Arbeitgeberin.

10. Vorbestehende Werke, Werkzeuge und Kenntnisse

Als vorbestehendes Werk wird ausschließlich die von der Arbeitnehmerin vor dem 1. April 2019 privat entwickelte Parserbibliothek TaxParse 1.3 gemäß Anlage V-1 mit dem dort abgedruckten SHA-256-Hash festgehalten. Das Eigentum am Vorbestand verbleibt bei der Arbeitnehmerin. Sie räumt der Arbeitgeberin hieran ein unwiderrufliches, einfaches, weltweites und zeitlich unbeschränktes Recht ein, TaxParse in FiscusPilot zu vervielfältigen, zu bearbeiten, mit anderen Modulen zu verbinden und gemeinsam mit FiscusPilot an Kunden und Rechtsnachfolger weiterzugeben. Andere private Bibliotheken sind nicht eingebracht.

Allgemeine berufliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden und nicht geheimhaltungsbedürftige Fähigkeiten werden durch diese Regelung nicht erfasst. Eine Einbringung weiterer vorbestehender Software bedarf einer vorherigen Dokumentation in Textform.

11. Open Source und Drittsoftware

Open-Source-Software darf in produktiven Quellcode nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Leitung Engineering und die Compliance-Verantwortliche aufgenommen werden. Die Freigabe muss Lizenz, Version, geplante Verteilung und etwaige Pflichten dokumentieren. Komponenten mit Copyleft- oder Netzwerk-Copyleft-Bedingungen dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung weder statisch noch dynamisch mit FiscusPilot verbunden oder als Bestandteil eines angebotenen Dienstes eingesetzt werden.

Für jede eingebrachte Drittkomponente sind mindestens Name, Version, Bezugsquelle, Lizenzkennung und der Einsatzort im Repository zu dokumentieren. Lizenztexte und Copyright-Hinweise dürfen nicht entfernt werden.

12. Nebentätigkeiten

Jede entgeltliche Nebentätigkeit und jede fortlaufende unentgeltliche Softwareentwicklung außerhalb rein privater Lernübungen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Arbeitgeberin. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn Arbeitsleistung, Wettbewerbsinteressen, Geheimhaltung und gesetzliche Arbeitszeit nicht beeinträchtigt werden. Beiträge zu öffentlichen Repositories gelten als anzeigepflichtige Softwareentwicklung; die Anzeige benennt Projekt, Lizenz und geplanten Umfang.

Gesetzliche Arbeitszeitgrenzen, berechtigte Geheimhaltungsinteressen und Wettbewerbsverbote sind auch bei einer gestatteten Nebentätigkeit einzuhalten. Änderungen des Umfangs oder Inhalts sind erneut anzuzeigen.

13. Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge

Für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Meldungen sind unverzüglich in einer Weise einzureichen, die Aufgabe, Entstehung und beteiligte Personen erkennen lässt.

14. Arbeitsmittel und Rückgabe

Überlassene Geräte, Schlüssel, Token, Unterlagen und Datenträger bleiben Eigentum der Arbeitgeberin. Spätestens bei Ende des Arbeitsverhältnisses sind sie vollständig zurückzugeben; betriebliche Daten auf privaten Systemen sind nach abgestimmter Übergabe zu löschen.

Ein Zurückbehaltungsrecht an Quellcode, Zugangsdaten, Dokumentationen oder Kundendaten ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Kündigung und Freistellung

Nach der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für beide Parteien drei Monate zum Quartalsende. Verlängert sich die Frist für eine Kündigung durch die Arbeitgeberin kraft Gesetzes, gilt dieselbe verlängerte Frist auch für eine Kündigung durch die Arbeitnehmerin.

Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Die Arbeitgeberin kann nach Ausspruch einer Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung und Anrechnung offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche freistellen, soweit berechtigte Interessen dies tragen.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen und, wenn die Gegenseite sie ablehnt oder sich nicht binnen zwei Wochen erklärt, binnen weiterer drei Monate gerichtlich geltend zu machen. Die Klausel gilt nicht für gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, Mindestlohn, Vorsatz oder Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

17. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen in Textform festgehalten werden, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form gilt. Individuelle Abreden bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine zulässige Regelung ersetzen, die dem dokumentierten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

18. Unterschriften

Heidelberg, 20.03.2019 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 20.03.2019 — Dr. Lena Vogt, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Arbeitsvertrag_Jonas_Eberle.docx

03_Personal_Rechtekette/02_Arbeitsvertrag_Jonas_Eberle.docx

Arbeitsvertrag Jonas Eberle

1. Arbeitsvertrag und Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend Arbeitgeberin, und Jonas Eberle, Meerfeldstraße 44, 68163 Mannheim, nachfolgend Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wird am 10.07.2020 folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die Parteien halten alle Abreden in diesem Vertrag und seinen ausdrücklich bezeichneten Anlagen fest. Mündliche Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht.

2. Beginn, Dauer und Probezeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2020 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten drei Monate sind Probezeit. Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen.

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Beginn ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Tätigkeit und organisatorische Zuordnung

Die Beschäftigung erfolgt als Frontend Software Engineer. Zum Aufgabenbereich gehören Konzeption, Entwicklung, Dokumentation, Review, Fehleranalyse und Pflege der im Zuständigkeitsbereich liegenden Bestandteile der Produkte FiscusPilot Kanzlei und FiscusPilot Mittelstand.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berichtet fachlich an die Leitung Engineering und organisatorisch an die Geschäftsführung. Eine andere gleichwertige, den Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe kann unter Wahrung billigen Ermessens zugewiesen werden.

4. Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Regelmäßiger Arbeitsort ist Heidelberg; an bis zu drei Tagen pro Woche kann nach Teamabstimmung mobil gearbeitet werden. Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands ist nach der jeweils geltenden betrieblichen Regelung und nach Abstimmung im Team möglich.

Dienstreisen zu Kunden, Rechenzentren und betrieblichen Veranstaltungen sind im zumutbaren Umfang Bestandteil der Tätigkeit. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts bedarf einer Vereinbarung in Textform.

5. Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ausschließlich der Ruhepausen und wird grundsätzlich auf Montag bis Freitag verteilt. Beginn und Ende richten sich nach der betrieblichen Gleitzeitregelung und den Erfordernissen des Teams.

Notwendige Mehrarbeit ist nur auf Anordnung oder mit vorheriger Genehmigung zu leisten. Bis zu zehn Mehrarbeitsstunden im Kalendermonat sind mit der Vergütung abgegolten, soweit dies gesetzlich zulässig ist; darüber hinausgehende Stunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet.

6. Vergütung

Die jährliche Bruttovergütung beträgt 60.000,00 EUR brutto; dies entspricht einer monatlichen Bruttovergütung von 5.000,00 EUR brutto, zahlbar jeweils zum letzten Bankarbeitstag des Monats auf ein benanntes Konto.

Freiwillige Sonderzahlungen, Boni oder Sachleistungen begründen auch bei wiederholter Gewährung keinen Anspruch für die Zukunft, sofern sie nicht in einer gesonderten Zielvereinbarung verbindlich zugesagt sind.

7. Urlaub und Arbeitsverhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Zuerst wird der gesetzliche Urlaub, anschließend der vertragliche Mehrurlaub eingebracht. Urlaub ist unter Berücksichtigung betrieblicher Belange frühzeitig abzustimmen.

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen. Die gesetzlichen Nachweis- und Fortzahlungspflichten gelten; die Arbeitgeberin kann einen ärztlichen Nachweis ab dem ersten Krankheitstag verlangen.

8. Vertraulichkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit

Über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Quellcode, nicht veröffentlichte Produktpläne, Sicherheitsbefunde, Kundendaten, Steuerdaten und Vertragskonditionen ist während und nach dem Arbeitsverhältnis Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht gilt nicht für offenkundige Informationen oder gesetzlich zulässige Meldungen.

Zugänge sind personenbezogen zu verwenden. Quellcode und Produktdaten dürfen nur in freigegebenen Repositorien und Systemen gespeichert werden. Sicherheitsvorfälle, versehentliche Veröffentlichungen und der Verlust von Zugangsmitteln sind unverzüglich an die Leitung Engineering und die Datenschutzkoordination zu melden.

9. Arbeitsergebnisse und Nutzungsrechte

Der Arbeitnehmer räumt der Arbeitgeberin an Software, Gestaltungen, Texten und Dokumentationen, die er im Rahmen konkret übertragener Arbeitsaufgaben für FiscusPilot schafft, ausschließliche, weltweite und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte ein. Die Arbeitgeberin darf diese Arbeitsergebnisse in allen bekannten Formen nutzen, bearbeiten, mit anderen Werken verbinden, vervielfältigen, verbreiten, online bereitstellen und Kunden oder Erwerbern der Produktlinie Nutzungsrechte einräumen. Ergebnisse, die ohne Bezug zu den übertragenen Aufgaben, ohne betriebliche Informationen und ohne betriebliche Mittel in der Freizeit entstehen, werden von dieser Klausel nicht erfasst.

Für Computerprogramme nehmen die Parteien ergänzend auf § 69b UrhG Bezug. Soweit dieser Vertrag konkrete weitergehende Nutzungsbefugnisse beschreibt, gelten sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Soweit eine gesonderte Mitwirkung für Anmeldung, Dokumentation oder Übertragung erforderlich ist, wird sie auf angemessene Anforderung geleistet; notwendige Auslagen trägt die Arbeitgeberin.

10. Vorbestehende Werke, Werkzeuge und Kenntnisse

Der Arbeitnehmer bezeichnet in Anlage E-1 das vor dem Arbeitsverhältnis öffentlich entwickelte Projekt FormKit helpers, Repository-Stand 8f21d91 vom 30. Juni 2020. FormKit helpers bleibt Vorbestand des Arbeitnehmers und ist unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Eine Verwendung in FiscusPilot richtet sich nach dem in Anlage E-1 wiedergegebenen Lizenztext; darüber hinaus werden keine ausschließlichen Rechte am Vorbestand eingeräumt. Individuell für die Arbeitgeberin geschaffene Adapter und Oberflächen fallen unter Abschnitt 8 dieses Vertrags.

Allgemeine berufliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden und nicht geheimhaltungsbedürftige Fähigkeiten werden durch diese Regelung nicht erfasst. Eine Einbringung weiterer vorbestehender Software bedarf einer vorherigen Dokumentation in Textform.

11. Open Source und Drittsoftware

Komponenten mit MIT-, BSD- oder Apache-2.0-Lizenz dürfen ohne Einzelfreigabe verwendet werden, wenn sie auf der jeweils aktuellen Allowlist stehen und mit Version, Quelle und Lizenztext im NOTICE-

Verzeichnis dokumentiert werden. Andere Lizenzen, insbesondere GPL-, AGPL-, LGPL-, MPL- oder quelloffene Lizenzen mit zusätzlichen Nutzungsbeschränkungen, bedürfen vor dem ersten Commit einer Freigabe durch Engineering und Legal.

Für jede eingebrachte Drittkomponente sind mindestens Name, Version, Bezugsquelle, Lizenzkennung und der Einsatzort im Repository zu dokumentieren. Lizenztexte und Copyright-Hinweise dürfen nicht entfernt werden.

12. Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten sind spätestens zwei Wochen vor Aufnahme in Textform mit Auftraggeber, Gegenstand und regelmäßigem Zeitumfang anzuzeigen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern keine Konkurrenztätigkeit, kein Einsatz vertraulicher Informationen, keine Nutzung betrieblicher Systeme und keine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung vorliegen. Die Arbeitgeberin kann eine Tätigkeit aus einem konkret benannten betrieblichen Grund untersagen oder mit Auflagen versehen.

Gesetzliche Arbeitszeitgrenzen, berechtigte Geheimhaltungsinteressen und Wettbewerbsverbote sind auch bei einer gestatteten Nebentätigkeit einzuhalten. Änderungen des Umfangs oder Inhalts sind erneut anzuzeigen.

13. Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge

Für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Meldungen sind unverzüglich in einer Weise einzureichen, die Aufgabe, Entstehung und beteiligte Personen erkennen lässt.

14. Arbeitsmittel und Rückgabe

Überlassene Geräte, Schlüssel, Token, Unterlagen und Datenträger bleiben Eigentum der Arbeitgeberin. Spätestens bei Ende des Arbeitsverhältnisses sind sie vollständig zurückzugeben; betriebliche Daten auf privaten Systemen sind nach abgestimmter Übergabe zu löschen.

Ein Zurückbehaltungsrecht an Quellcode, Zugangsdaten, Dokumentationen oder Kundendaten ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Kündigung und Freistellung

Nach Ablauf der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Jede gesetzliche Verlängerung der Arbeitgeberfrist gilt in gleichem Umfang für den Arbeitnehmer.

Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Die Arbeitgeberin kann nach Ausspruch einer Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung und Anrechnung offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche freistellen, soweit berechtigte Interessen dies tragen.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen und, wenn die Gegenseite sie ablehnt oder sich nicht binnen zwei Wochen erklärt, binnen weiterer drei Monate gerichtlich geltend zu machen. Die Klausel gilt nicht für gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, Mindestlohn, Vorsatz oder Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

17. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen in Textform festgehalten werden, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form gilt. Individuelle Abreden bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine zulässige Regelung ersetzen, die dem dokumentierten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

18. Unterschriften

Heidelberg, 10.07.2020 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 13.07.2020 — Jonas Eberle, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Arbeitsvertrag_Esra_Kaya.docx

03_Personal_Rechtekette/03_Arbeitsvertrag_Esra_Kaya.docx

Arbeitsvertrag Esra Kaya

1. Arbeitsvertrag und Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend Arbeitgeberin, und Esra Kaya, Schriesheimer Straße 27, 68526 Ladenburg, nachfolgend Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wird am 29.01.2021 folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die Parteien halten alle Abreden in diesem Vertrag und seinen ausdrücklich bezeichneten Anlagen fest. Mündliche Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht.

2. Beginn, Dauer und Probezeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 15.02.2021 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Probezeit von sechs Monaten wird vereinbart. Während dieser Zeit kann jede Partei mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Beginn ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Tätigkeit und organisatorische Zuordnung

Die Beschäftigung erfolgt als DevOps und Security Engineer. Zum Aufgabenbereich gehören Konzeption, Entwicklung, Dokumentation, Review, Fehleranalyse und Pflege der im Zuständigkeitsbereich liegenden Bestandteile der Produkte FiscusPilot Kanzlei und FiscusPilot Mittelstand.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berichtet fachlich an die Leitung Engineering und organisatorisch an die Geschäftsführung. Eine andere gleichwertige, den Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe kann unter Wahrung billigen Ermessens zugewiesen werden.

4. Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Regelmäßiger Arbeitsort ist Im Neuenheimer Feld 583, Heidelberg, sowie die jeweils beauftragten Rechenzentrumsstandorte. Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands ist nach der jeweils geltenden betrieblichen Regelung und nach Abstimmung im Team möglich.

Dienstreisen zu Kunden, Rechenzentren und betrieblichen Veranstaltungen sind im zumutbaren Umfang Bestandteil der Tätigkeit. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts bedarf einer Vereinbarung in Textform.

5. Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ausschließlich der Ruhepausen und wird grundsätzlich auf Montag bis Freitag verteilt. Beginn und Ende richten sich nach der betrieblichen Gleitzeitregelung und den Erfordernissen des Teams.

Notwendige Mehrarbeit ist nur auf Anordnung oder mit vorheriger Genehmigung zu leisten. Bis zu zehn Mehrarbeitsstunden im Kalendermonat sind mit der Vergütung abgegolten, soweit dies gesetzlich zulässig ist; darüber hinausgehende Stunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet.

6. Vergütung

Die jährliche Bruttovergütung beträgt 67.200,00 EUR brutto; dies entspricht einer monatlichen Bruttovergütung von 5.600,00 EUR brutto, zahlbar jeweils zum letzten Bankarbeitstag des Monats auf ein benanntes Konto.

Freiwillige Sonderzahlungen, Boni oder Sachleistungen begründen auch bei wiederholter Gewährung keinen Anspruch für die Zukunft, sofern sie nicht in einer gesonderten Zielvereinbarung verbindlich zugesagt sind.

7. Urlaub und Arbeitsverhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Zuerst wird der gesetzliche Urlaub, anschließend der vertragliche Mehrurlaub eingebracht. Urlaub ist unter Berücksichtigung betrieblicher Belange frühzeitig abzustimmen.

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen. Die gesetzlichen Nachweis- und Fortzahlungspflichten gelten; die Arbeitgeberin kann einen ärztlichen Nachweis ab dem ersten Krankheitstag verlangen.

8. Vertraulichkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit

Über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Quellcode, nicht veröffentlichte Produktpläne, Sicherheitsbefunde, Kundendaten, Steuerdaten und Vertragskonditionen ist während und nach dem Arbeitsverhältnis Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht gilt nicht für offenkundige Informationen oder gesetzlich zulässige Meldungen.

Zugänge sind personenbezogen zu verwenden. Quellcode und Produktdaten dürfen nur in freigegebenen Repositorien und Systemen gespeichert werden. Sicherheitsvorfälle, versehentliche Veröffentlichungen und der Verlust von Zugangsmitteln sind unverzüglich an die Leitung Engineering und die Datenschutzkoordination zu melden.

9. Arbeitsergebnisse und Nutzungsrechte

Die Arbeitnehmerin räumt der Arbeitgeberin sämtliche übertragbaren ausschließlichen Nutzungsrechte an allen dienstlich erstellten Infrastrukturdefinitionen, Skripten, Richtlinien, Automatisierungen, Konfigurationen, Sicherheitsregeln, Programmen, Dokumentationen und sonstigen Ergebnissen ein. Die Rechtseinräumung ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und umfasst Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung, SaaS- und Hosting-Nutzung, Unterlizenzierung sowie Übertragung im Ganzen oder für einzelne Produkte. Für bei Vertragsschluss unbekannte Nutzungsarten verpflichtet sich die Arbeitnehmerin zu einer gesonderten Rechtseinräumung gegen die gesetzlich vorgesehene Vergütung, sobald die Arbeitgeberin die Nutzung schriftlich anzeigt.

Für Computerprogramme nehmen die Parteien ergänzend auf § 69b UrhG Bezug. Soweit dieser Vertrag konkrete weitergehende Nutzungsbefugnisse beschreibt, gelten sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Soweit eine gesonderte Mitwirkung für Anmeldung, Dokumentation oder Übertragung erforderlich ist, wird sie auf angemessene Anforderung geleistet; notwendige Auslagen trägt die Arbeitgeberin.

10. Vorbestehende Werke, Werkzeuge und Kenntnisse

Die Arbeitnehmerin erklärt, keine vorbestehende Software, Infrastrukturvorlagen oder fremden Zugangsmittel in die Tätigkeit einzubringen. Allgemeine, nicht verkörperte Kenntnisse und Befehlsfolgen aus der bisherigen Berufspraxis bleiben frei. Werden später eigene Vorlagen benötigt, müssen sie vor der Übernahme mit Herkunft, Datum und Lizenz in einer von beiden Parteien unterzeichneten Ergänzung erfasst werden.

Allgemeine berufliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden und nicht geheimhaltungsbedürftige Fähigkeiten werden durch diese Regelung nicht erfasst. Eine Einbringung weiterer vorbestehender Software bedarf einer vorherigen Dokumentation in Textform.

11. Open Source und Drittsoftware

Die Open-Source-Richtlinie 1.2 vom 1. März 2021 ist als Anlage K-2 einbezogen. Danach ist jede Abhängigkeit vor produktiver Nutzung im Komponentenregister zu erfassen. Starkes Copyleft und Netzwerk-Copyleft sind für ausgelieferte Software, Container und angebotene Netzwerkdienste bis zu einer gemeinsamen Freigabe durch Security, Engineering und Geschäftsführung gesperrt. Werkzeuge der Build-Umgebung sind ebenfalls zu erfassen, werden jedoch nach dem dokumentierten Einsatzzweck gesondert bewertet.

Für jede eingebrachte Drittkomponente sind mindestens Name, Version, Bezugsquelle, Lizenzkennung und der Einsatzort im Repository zu dokumentieren. Lizenztexte und Copyright-Hinweise dürfen nicht entfernt werden.

12. Nebentätigkeiten

Eine technische oder kaufmännische Nebentätigkeit sowie jede Tätigkeit von regelmäßig mehr als acht Stunden im Monat bedarf vorheriger Zustimmung in Textform. Fachvorträge und Lehrveranstaltungen bis zu vier Stunden monatlich sind lediglich anzuzeigen, sofern keine vertraulichen Inhalte, Kundenbeispiele oder internen Sicherheitsinformationen verwendet werden. Die Mitarbeit an Sicherheitsprojekten mit unmittelbarem Bezug zu Steuersoftware gilt als zustimmungspflichtig.

Gesetzliche Arbeitszeitgrenzen, berechtigte Geheimhaltungsinteressen und Wettbewerbsverbote sind auch bei einer gestatteten Nebentätigkeit einzuhalten. Änderungen des Umfangs oder Inhalts sind erneut anzuzeigen.

13. Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge

Für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Meldungen sind unverzüglich in einer Weise einzureichen, die Aufgabe, Entstehung und beteiligte Personen erkennen lässt.

14. Arbeitsmittel und Rückgabe

Überlassene Geräte, Schlüssel, Token, Unterlagen und Datenträger bleiben Eigentum der Arbeitgeberin. Spätestens bei Ende des Arbeitsverhältnisses sind sie vollständig zurückzugeben; betriebliche Daten auf privaten Systemen sind nach abgestimmter Übergabe zu löschen.

Ein Zurückbehaltungsrecht an Quellcode, Zugangsdaten, Dokumentationen oder Kundendaten ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Kündigung und Freistellung

Nach der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Längere gesetzliche Arbeitgeberfristen gelten beiderseits.

Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Die Arbeitgeberin kann nach Ausspruch einer Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung und Anrechnung offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche freistellen, soweit berechtigte Interessen dies tragen.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen und, wenn die Gegenseite sie ablehnt oder sich nicht binnen zwei Wochen erklärt, binnen weiterer drei Monate gerichtlich geltend zu machen. Die Klausel gilt nicht für gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, Mindestlohn, Vorsatz oder Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

17. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen in Textform festgehalten werden, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form gilt. Individuelle Abreden bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine zulässige Regelung ersetzen, die dem dokumentierten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

18. Unterschriften

Heidelberg, 29.01.2021 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 29.01.2021 — Esra Kaya, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Arbeitsvertrag_Marek_Nowak.docx

03_Personal_Rechtekette/04_Arbeitsvertrag_Marek_Nowak.docx

Arbeitsvertrag Marek Nowak

1. Arbeitsvertrag und Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend Arbeitgeberin, und Marek Nowak, Seckenheimer Hauptstraße 112, 68239 Mannheim, nachfolgend Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wird am 14.10.2022 folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die Parteien halten alle Abreden in diesem Vertrag und seinen ausdrücklich bezeichneten Anlagen fest. Mündliche Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht.

2. Beginn, Dauer und Probezeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.11.2022 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit; die Kündigungsfrist beträgt in dieser Zeit zwei Wochen.

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Beginn ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Tätigkeit und organisatorische Zuordnung

Die Beschäftigung erfolgt als Data Engineer und Integration Specialist. Zum Aufgabenbereich gehören Konzeption, Entwicklung, Dokumentation, Review, Fehleranalyse und Pflege der im Zuständigkeitsbereich liegenden Bestandteile der Produkte FiscusPilot Kanzlei und FiscusPilot Mittelstand.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berichtet fachlich an die Leitung Engineering und organisatorisch an die Geschäftsführung. Eine andere gleichwertige, den Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe kann unter Wahrung billigen Ermessens zugewiesen werden.

4. Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Regelmäßiger Arbeitsort ist Heidelberg mit vereinbartem mobilem Arbeitsanteil von bis zu 60 Prozent. Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands ist nach der jeweils geltenden betrieblichen Regelung und nach Abstimmung im Team möglich.

Dienstreisen zu Kunden, Rechenzentren und betrieblichen Veranstaltungen sind im zumutbaren Umfang Bestandteil der Tätigkeit. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts bedarf einer Vereinbarung in Textform.

5. Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ausschließlich der Ruhepausen und wird grundsätzlich auf Montag bis Freitag verteilt. Beginn und Ende richten sich nach der betrieblichen Gleitzeitregelung und den Erfordernissen des Teams.

Notwendige Mehrarbeit ist nur auf Anordnung oder mit vorheriger Genehmigung zu leisten. Bis zu zehn Mehrarbeitsstunden im Kalendermonat sind mit der Vergütung abgegolten, soweit dies gesetzlich zulässig ist; darüber hinausgehende Stunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet.

6. Vergütung

Die jährliche Bruttovergütung beträgt 75.600,00 EUR brutto; dies entspricht einer monatlichen Bruttovergütung von 6.300,00 EUR brutto, zahlbar jeweils zum letzten Bankarbeitstag des Monats auf ein benanntes Konto.

Freiwillige Sonderzahlungen, Boni oder Sachleistungen begründen auch bei wiederholter Gewährung keinen Anspruch für die Zukunft, sofern sie nicht in einer gesonderten Zielvereinbarung verbindlich zugesagt sind.

7. Urlaub und Arbeitsverhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Zuerst wird der gesetzliche Urlaub, anschließend der vertragliche Mehrurlaub eingebracht. Urlaub ist unter Berücksichtigung betrieblicher Belange frühzeitig abzustimmen.

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen. Die gesetzlichen Nachweis- und Fortzahlungspflichten gelten; die Arbeitgeberin kann einen ärztlichen Nachweis ab dem ersten Krankheitstag verlangen.

8. Vertraulichkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit

Über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Quellcode, nicht veröffentlichte Produktpläne, Sicherheitsbefunde, Kundendaten, Steuerdaten und Vertragskonditionen ist während und nach dem Arbeitsverhältnis Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht gilt nicht für offenkundige Informationen oder gesetzlich zulässige Meldungen.

Zugänge sind personenbezogen zu verwenden. Quellcode und Produktdaten dürfen nur in freigegebenen Repositorien und Systemen gespeichert werden. Sicherheitsvorfälle, versehentliche Veröffentlichungen und der Verlust von Zugangsmitteln sind unverzüglich an die Leitung Engineering und die Datenschutzkoordination zu melden.

9. Arbeitsergebnisse und Nutzungsrechte

An Arbeitsergebnissen, die der Arbeitnehmer aufgrund einer dokumentierten Aufgabe für Datenimporte, Schnittstellen oder FiscusPilot-Module erstellt, erhält die Arbeitgeberin ausschließliche, weltweite und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte für Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbindung, Verbreitung, Bereitstellung als Dienst, Unterlizenzierung und Übertragung zusammen mit dem jeweiligen Produkt. Nicht erfasst sind allgemein einsetzbare Methoden, abstrakte Datenmodelle und Werkzeuge, die der Arbeitnehmer außerhalb konkreter Aufgaben ohne Unternehmensdaten entwickelt; sobald solche Bestandteile in ein betriebliches Repository übernommen werden sollen, ist Abschnitt 9 anzuwenden.

Für Computerprogramme nehmen die Parteien ergänzend auf § 69b UrhG Bezug. Soweit dieser Vertrag konkrete weitergehende Nutzungsbefugnisse beschreibt, gelten sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Soweit eine gesonderte Mitwirkung für Anmeldung, Dokumentation oder Übertragung erforderlich ist, wird sie auf angemessene Anforderung geleistet; notwendige Auslagen trägt die Arbeitgeberin.

10. Vorbestehende Werke, Werkzeuge und Kenntnisse

Als Vorbestand ist der CSV-Mapper LedgerLens 0.9 mit den in Anlage N-1 bezeichneten Dateien und Hashwerten ausgenommen. Soweit die dort einzeln aufgeführten Adapterdateien in ledger-flow kopiert werden, räumt der Arbeitnehmer der Arbeitgeberin ein einfaches, unwiderrufliches, weltweites und zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe als Teil von FiscusPilot ein. Die übrige LedgerLens-Anwendung und spätere unabhängige Fassungen bleiben außerhalb des Vertrags.

Allgemeine berufliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden und nicht geheimhaltungsbedürftige Fähigkeiten werden durch diese Regelung nicht erfasst. Eine Einbringung weiterer vorbestehender Software bedarf einer vorherigen Dokumentation in Textform.

11. Open Source und Drittsoftware

Open-Source-Komponenten dürfen entsprechend der im Engineering-Wiki bereitgestellten Richtlinie eingesetzt werden. Vor jedem produktiven Merge sind Paketname, Version, Lizenz und Quelle in der Merge-Request-Vorlage anzugeben. Für Komponenten mit Pflichten zur Quelloffenlegung, zur Weiterlizenzierung abgeleiteter Werke oder zur Bereitstellung von Netzwerkquellcode ist eine ausdrückliche Freigabe in Textform erforderlich; die zum Unterzeichnungsdatum im Wiki abrufbare Richtlinienfassung wird im Vertrag nicht als Anlage wiedergegeben.

Für jede eingebrachte Drittkomponente sind mindestens Name, Version, Bezugsquelle, Lizenzkennung und der Einsatzort im Repository zu dokumentieren. Lizenztexte und Copyright-Hinweise dürfen nicht entfernt werden.

12. Nebentätigkeiten

Die bereits mitgeteilte selbständige Beratung unter der Bezeichnung LedgerLens Analytics ist bis zu sechs Stunden pro Woche gestattet. Sie darf weder für Steuerkanzleien oder Softwareanbieter aus dem Kunden- und Wettbewerberkreis der Arbeitgeberin erbracht werden noch Quellcode, Datenmodelle oder Arbeitsmittel der Arbeitgeberin nutzen. Der Arbeitnehmer übermittelt quartalsweise eine Liste der Auftraggeber und zeigt wesentliche Änderungen vorab an; andere Nebentätigkeiten bedürfen der Zustimmung in Textform.

Gesetzliche Arbeitszeitgrenzen, berechtigte Geheimhaltungsinteressen und Wettbewerbsverbote sind auch bei einer gestatteten Nebentätigkeit einzuhalten. Änderungen des Umfangs oder Inhalts sind erneut anzuzeigen.

13. Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge

Für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Meldungen sind unverzüglich in einer Weise einzureichen, die Aufgabe, Entstehung und beteiligte Personen erkennen lässt.

14. Arbeitsmittel und Rückgabe

Überlassene Geräte, Schlüssel, Token, Unterlagen und Datenträger bleiben Eigentum der Arbeitgeberin. Spätestens bei Ende des Arbeitsverhältnisses sind sie vollständig zurückzugeben; betriebliche Daten auf privaten Systemen sind nach abgestimmter Übergabe zu löschen.

Ein Zurückbehaltungsrecht an Quellcode, Zugangsdaten, Dokumentationen oder Kundendaten ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Kündigung und Freistellung

Im Anschluss an die Probezeit gilt eine Frist von drei Monaten zum Monatsende. Gesetzlich längere Fristen zugunsten des Arbeitnehmers bleiben unberührt und gelten auch für dessen Eigenkündigung.

Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Die Arbeitgeberin kann nach Ausspruch einer Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung und Anrechnung offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche freistellen, soweit berechtigte Interessen dies tragen.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen und, wenn die Gegenseite sie ablehnt oder sich nicht binnen zwei Wochen erklärt, binnen weiterer drei Monate gerichtlich geltend zu machen. Die Klausel gilt nicht für gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, Mindestlohn, Vorsatz oder Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

17. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen in Textform festgehalten werden, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form gilt. Individuelle Abreden bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine zulässige Regelung ersetzen, die dem dokumentierten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

18. Unterschriften

Heidelberg, 14.10.2022 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 17.10.2022 — Marek Nowak, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

05_Arbeitsvertrag_Nina_Scholl.docx

03_Personal_Rechtekette/05_Arbeitsvertrag_Nina_Scholl.docx

Arbeitsvertrag Nina Scholl

1. Arbeitsvertrag und Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend Arbeitgeberin, und Nina Scholl, Neckarauer Waldweg 31, 68199 Mannheim, nachfolgend Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, wird am 12.04.2024 folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die Parteien halten alle Abreden in diesem Vertrag und seinen ausdrücklich bezeichneten Anlagen fest. Mündliche Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht.

2. Beginn, Dauer und Probezeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.05.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses sind Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden.

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Beginn ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3. Tätigkeit und organisatorische Zuordnung

Die Beschäftigung erfolgt als Mobile und Quality Engineer. Zum Aufgabenbereich gehören Konzeption, Entwicklung, Dokumentation, Review, Fehleranalyse und Pflege der im Zuständigkeitsbereich liegenden Bestandteile der Produkte FiscusPilot Kanzlei und FiscusPilot Mittelstand.

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer berichtet fachlich an die Leitung Engineering und organisatorisch an die Geschäftsführung. Eine andere gleichwertige, den Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Aufgabe kann unter Wahrung billigen Ermessens zugewiesen werden.

4. Arbeitsort und mobiles Arbeiten

Regelmäßiger Arbeitsort ist Heidelberg und im Rahmen der Mobile-Work-Vereinbarung die Wohnanschrift der Arbeitnehmerin. Mobiles Arbeiten innerhalb Deutschlands ist nach der jeweils geltenden betrieblichen Regelung und nach Abstimmung im Team möglich.

Dienstreisen zu Kunden, Rechenzentren und betrieblichen Veranstaltungen sind im zumutbaren Umfang Bestandteil der Tätigkeit. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts bedarf einer Vereinbarung in Textform.

5. Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche ausschließlich der Ruhepausen und wird grundsätzlich auf Montag bis Freitag verteilt. Beginn und Ende richten sich nach der betrieblichen Gleitzeitregelung und den Erfordernissen des Teams.

Notwendige Mehrarbeit ist nur auf Anordnung oder mit vorheriger Genehmigung zu leisten. Bis zu zehn Mehrarbeitsstunden im Kalendermonat sind mit der Vergütung abgegolten, soweit dies gesetzlich zulässig ist; darüber hinausgehende Stunden werden durch Freizeit ausgeglichen oder vergütet.

6. Vergütung

Die jährliche Bruttovergütung beträgt 68.400,00 EUR brutto; dies entspricht einer monatlichen Bruttovergütung von 5.700,00 EUR brutto, zahlbar jeweils zum letzten Bankarbeitstag des Monats auf ein benanntes Konto.

Freiwillige Sonderzahlungen, Boni oder Sachleistungen begründen auch bei wiederholter Gewährung keinen Anspruch für die Zukunft, sofern sie nicht in einer gesonderten Zielvereinbarung verbindlich zugesagt sind.

7. Urlaub und Arbeitsverhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Zuerst wird der gesetzliche Urlaub, anschließend der vertragliche Mehrurlaub eingebracht. Urlaub ist unter Berücksichtigung betrieblicher Belange frühzeitig abzustimmen.

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen. Die gesetzlichen Nachweis- und Fortzahlungspflichten gelten; die Arbeitgeberin kann einen ärztlichen Nachweis ab dem ersten Krankheitstag verlangen.

8. Vertraulichkeit, Datenschutz und IT-Sicherheit

Über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Quellcode, nicht veröffentlichte Produktpläne, Sicherheitsbefunde, Kundendaten, Steuerdaten und Vertragskonditionen ist während und nach dem Arbeitsverhältnis Stillschweigen zu bewahren. Die Pflicht gilt nicht für offenkundige Informationen oder gesetzlich zulässige Meldungen.

Zugänge sind personenbezogen zu verwenden. Quellcode und Produktdaten dürfen nur in freigegebenen Repositorien und Systemen gespeichert werden. Sicherheitsvorfälle, versehentliche Veröffentlichungen und der Verlust von Zugangsmitteln sind unverzüglich an die Leitung Engineering und die Datenschutzkoordination zu melden.

9. Arbeitsergebnisse und Nutzungsrechte

Die Arbeitnehmerin räumt der Arbeitgeberin im gesetzlich größtmöglichen Umfang ausschließliche, übertragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrechte an den im Zusammenhang mit ihren dienstlichen Aufgaben geschaffenen mobilen Anwendungen, Testautomatisierungen, Bildverarbeitungsabläufen, Benutzeroberflächen, Dokumentationen und Designs ein. Die Rechte gelten weltweit für die Dauer des gesetzlichen Schutzes und umfassen insbesondere Nutzung in Quell- und Objektform, Bearbeitung, Portierung, Verbindung mit Cloud-Diensten, App-Store-Vertrieb, SaaS-Betrieb und Übertragung an einen Erwerber der FiscusPilot-Produkte.

Für Computerprogramme nehmen die Parteien ergänzend auf § 69b UrhG Bezug. Soweit dieser Vertrag konkrete weitergehende Nutzungsbefugnisse beschreibt, gelten sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Soweit eine gesonderte Mitwirkung für Anmeldung, Dokumentation oder Übertragung erforderlich ist, wird sie auf angemessene Anforderung geleistet; notwendige Auslagen trägt die Arbeitgeberin.

10. Vorbestehende Werke, Werkzeuge und Kenntnisse

Die Arbeitnehmerin hat das private Projekt ReceiptCam mit Bildzuschnitt und Belichtungskorrektur als möglichen Vorbestand angezeigt. Nach dem Vertrag soll nur der in Anlage S-1 durch Dateinamen und Hashwerte bezeichnete Stand ausgenommen bleiben; für ausdrücklich übernommene Dateien soll ein einfaches, dauerhaftes Recht zur Integration in FiscusPilot gelten. In der bei Unterzeichnung ausgehändigten Vertragsmappe ist Anlage S-1 mit 'Fassung folgt nach erstem Code Review' bezeichnet.

Allgemeine berufliche Kenntnisse, Erfahrungen, Methoden und nicht geheimhaltungsbedürftige Fähigkeiten werden durch diese Regelung nicht erfasst. Eine Einbringung weiterer vorbestehender Software bedarf einer vorherigen Dokumentation in Textform.

11. Open Source und Drittsoftware

Zugelassene Mobile-Pakete dürfen verwendet werden, wenn in der Paketdatei ein SPDX-Ausdruck, die Bezugsquelle und die Version erfasst sind und der automatisierte Lizenzcheck ohne Sperrhinweis endet. Pakete mit unbekannter Lizenz oder Copyleft-Wirkung sowie kopierte Codebeispiele aus Foren dürfen erst nach dokumentierter Prüfung übernommen werden. Die Arbeitnehmerin pflegt die Hinweise im About-Dialog und in der NOTICE-Datei des Mobile-Releases.

Für jede eingebrachte Drittkomponente sind mindestens Name, Version, Bezugsquelle, Lizenzkennung und der Einsatzort im Repository zu dokumentieren. Lizenztexte und Copyright-Hinweise dürfen nicht entfernt werden.

12. Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten sind vor Aufnahme in Textform zu beantragen. Die am 8. April 2024 per E-Mail beschriebene unentgeltliche Mitarbeit am gemeinnützigen Projekt RadKarte Rhein-Neckar ist im Umfang von höchstens fünf Stunden monatlich gestattet; eine Nutzung betrieblicher Geräte, Arbeitszeit oder Bibliotheken ist ausgeschlossen. Veröffentlichungen zu mobiler Belegerfassung oder OCR bedürfen einer erneuten Abstimmung.

Gesetzliche Arbeitszeitgrenzen, berechtigte Geheimhaltungsinteressen und Wettbewerbsverbote sind auch bei einer gestatteten Nebentätigkeit einzuhalten. Änderungen des Umfangs oder Inhalts sind erneut anzuzeigen.

13. Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge

Für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge gilt das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Meldungen sind unverzüglich in einer Weise einzureichen, die Aufgabe, Entstehung und beteiligte Personen erkennen lässt.

14. Arbeitsmittel und Rückgabe

Überlassene Geräte, Schlüssel, Token, Unterlagen und Datenträger bleiben Eigentum der Arbeitgeberin. Spätestens bei Ende des Arbeitsverhältnisses sind sie vollständig zurückzugeben; betriebliche Daten auf privaten Systemen sind nach abgestimmter Übergabe zu löschen.

Ein Zurückbehaltungsrecht an Quellcode, Zugangsdaten, Dokumentationen oder Kundendaten ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

15. Kündigung und Freistellung

Nach der Probezeit gilt für beide Parteien eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats. Gesetzliche Verlängerungen der Frist für die Arbeitgeberin gelten auch für die Arbeitnehmerin.

Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Die Arbeitgeberin kann nach Ausspruch einer Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung und Anrechnung offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche freistellen, soweit berechtigte Interessen dies tragen.

16. Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen und, wenn die Gegenseite sie ablehnt oder sich nicht binnen zwei Wochen erklärt, binnen weiterer drei Monate gerichtlich geltend zu machen. Die Klausel gilt nicht für gesetzlich unverzichtbare Ansprüche, Mindestlohn, Vorsatz oder Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

17. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen in Textform festgehalten werden, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form gilt. Individuelle Abreden bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die Parteien werden die unwirksame Regelung durch eine zulässige Regelung ersetzen, die dem dokumentierten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

18. Unterschriften

Heidelberg, 12.04.2024 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 15.04.2024 — Nina Scholl, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

08_Freelancer_Rahmenvertrag_Lukas_Binder.docx

03_Personal_Rechtekette/08_Freelancer_Rahmenvertrag_Lukas_Binder.docx

Rahmenvertrag freie Softwareentwicklung Lukas Binder

1. Vertragsparteien

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, damals Rohrbacher Straße 77, 69115 Heidelberg, vertreten durch Geschäftsführer Martin Reuter, und Herrn Lukas Binder, Binder Software, Carl-Theodor-Straße 9, 68723 Schwetzingen, wird am 14. Juni 2017 dieser Rahmenvertrag über freie Softwareentwicklung geschlossen.

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen selbständig, ist in der Wahl von Arbeitszeit und Arbeitsort frei und schuldet die in Einzelaufträgen bezeichneten Ergebnisse und Abstimmungen. Ein Arbeitsverhältnis wird nicht begründet.

2. Leistungsgegenstand

Gegenstand ist die Konzeption und Implementierung eines Regel- und Normalisierungsmoduls für das Produkt TaxEngine Classic einschließlich Umsatzsteuer-Zeiträumen, Fristenlogik, Importvalidierung, Tests und technischer Dokumentation. Einzelheiten, Meilensteine und Abnahmen werden in Leistungsabrufen festgelegt.

3. Mitwirkung und Systeme

Die Auftraggeberin stellt fachliche Spezifikationen und anonymisierte Beispieldaten bereit. Produktive Mandantendaten dürfen dem Auftragnehmer nur nach gesonderter Freigabe zugänglich gemacht werden. Zugänge sind personenbezogen und nach Ende eines Abrufs zu löschen.

4. Vergütung und Abrechnung

Der Stundensatz beträgt 105,00 EUR netto. Abgerechnet wird monatlich nach Tätigkeitsnachweis; Reisezeiten werden zu 50 Prozent, notwendige Reisekosten nach Beleg vergütet. Zahlungsziel sind 14 Kalendertage nach prüffähigem Rechnungseingang.

5. Abnahme

Werkbezogene Ergebnisse werden nach Bereitstellung einer lauffähigen Fassung und der vereinbarten Tests innerhalb von zehn Werktagen geprüft. Beanstandungen sind mit reproduzierbaren Schritten mitzuteilen. Erfolgt keine Rückmeldung, gilt dies allein dann als Abnahme, wenn die Auftraggeberin bei Bereitstellung in Textform auf diese Folge hingewiesen wurde.

6. Rechte an neu geschaffenen Ergebnissen

An den speziell aufgrund eines vergüteten Leistungsabrufs für TaxEngine Classic neu geschaffenen und abgenommenen Quelltexten, Tests und Dokumentationen räumt der Auftragnehmer der Auftraggeberin mit vollständiger Zahlung ein ausschließliches, weltweites und zeitlich unbeschränktes Recht zur Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbindung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung, Unterlizenzierung und Übertragung zusammen mit dem Produkt oder Unternehmen ein. Entwurfsstände werden erfasst, soweit sie übergeben und vergütet sind.

7. Vorbestehende Bestandteile

Vorbestehende Werkzeuge, Bibliotheken und Regelbausteine des Auftragnehmers bleiben von der ausschließlichen Rechtseinräumung ausgenommen, wenn sie in Anlage 2 konkret bezeichnet sind. Soweit solche Bestandteile in ein Arbeitsergebnis eingebettet werden, räumt der Auftragnehmer der Auftraggeberin daran ein einfaches, unwiderrufliches, weltweites und zeitlich unbeschränktes Recht ein, sie als Teil von

TaxEngine Classic zu nutzen, zu bearbeiten, zu vervielfältigen und mit dem Produkt an Kunden und Rechtsnachfolger weiterzugeben.

8. Drittsoftware und Open Source

Drittsoftware darf nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin eingesetzt werden. Der Auftragnehmer nennt Komponente, Version und Lizenz und übergibt die erforderlichen Lizenztexte. Komponenten, die eine Offenlegung von TaxEngine-Quellcode oder eine Lizenzierung des Gesamtwerks zu abweichenden Bedingungen verlangen können, bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

9. Gewährleistung der Herkunft

Der Auftragnehmer erklärt, zur Einräumung der in diesem Vertrag beschriebenen Rechte befugt zu sein und keine ihm bekannten Rechte Dritter entgegenstehen zu lassen. Ansprüche wegen einer von ihm zu vertretenden Pflichtverletzung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften mit den Haftungsbegrenzungen dieses Vertrags.

10. Vertraulichkeit

Quellcode, Fachkonzepte, Kundendaten und nicht veröffentlichte Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln und ausschließlich für den Auftrag zu verwenden. Die Pflicht gilt fünf Jahre nach Vertragsende fort; Geschäftsgeheimnisse sind solange zu schützen, wie ihre Geheimniseigenschaft besteht.

11. Haftung

Bei leichter Fahrlässigkeit haftet jede Partei nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Die Begrenzung gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie zwingender Haftung.

12. Laufzeit und Beendigung

Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und kann mit vier Wochen Frist zum Monatsende gekündigt werden. Laufende Einzelaufträge werden geordnet abgeschlossen oder nach dokumentiertem Stand übergeben. Nach Vertragsende sind Zugänge, Daten und Arbeitsunterlagen zurückzugeben oder auf Weisung zu löschen.

13. Schlussbestimmungen

Änderungen und Einzelaufträge bedürfen mindestens der Textform. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand wird, soweit zulässig, Heidelberg vereinbart. Anlage 1 Leistungsbeschreibung und Anlage 2 Vorbestand sind Bestandteil des Vertrags.

14. Unterschriften

Heidelberg, 14.06.2017 — Martin Reuter für die Kurpfalz Taxware GmbH, handschriftlich unterzeichnet.

Schwetzingen, 14.06.2017 — Lukas Binder, handschriftlich unterzeichnet. Beide Ausfertigungen tragen auf jeder Anlagenseite Paraphen, wobei die im Datenraum vorhandene Anlage 2 den Stand '2.4' ausweist.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Lizenzvertrag_Mueller_Reiter.docx

04_Kunden_Lizenzen/01_Lizenzvertrag_Mueller_Reiter.docx

Softwarelizenz- und Pflegevertrag Müller & Reiter

1. Vertragsparteien und Gegenstand

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, und Müller & Reiter Steuerberatung PartG mbB, Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg, wird am 18.01.2024 dieser Softwarelizenz- und Pflegevertrag geschlossen.

Vertragsgegenstand ist FiscusPilot Kanzlei Enterprise 4.x einschließlich Tax Core, Mandantenportal und DocFlow für bis zu 80 namentlich zugeordnete Nutzerinnen und Nutzer an drei Kanzleistandorten. Bereitstellungsmodell: On-Premise-Container im Rechenzentrum der Kundin mit gesondertem Cloud-Mandantenportal. Funktionsbeschreibungen und Systemvoraussetzungen ergeben sich aus Anlage 1.

2. Nutzungsumfang

Die Kundin erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht ausschließliches Recht, die Software im vereinbarten Umfang für eigene interne Geschäfts- und Beratungszwecke zu nutzen. Eine Bearbeitung ist nur für vertragsgemäße Konfigurationen und gesetzlich zwingend gestattete Handlungen zulässig.

Vervielfältigungen sind nur als technisch erforderliche Installations-, Arbeits- und Sicherungskopien zulässig. Copyright-, Lizenz- und Herkunftsvermerke sind beizubehalten.

3. Zugänge und Verantwortlichkeiten

Zugänge sind natürlichen Personen zuzuordnen und vor Zugriffen Dritter zu schützen. Die Kundin sorgt für aktuelle Endgeräte, Browser und lokale Sicherungsabläufe, soweit das Bereitstellungsmodell dies verlangt.

Die Anbieterin dokumentiert wesentliche Änderungen, stellt Release-Hinweise bereit und unterhält während der Servicezeiten einen Supportkanal.

4. Vergütung

Die vereinbarte Vergütung beträgt 48.000,00 EUR netto einmalige Lizenzvergütung und 18.600,00 EUR netto jährliche Pflegevergütung, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Lizenzvergütung wurde nach Abnahme der Migration fällig; Pflege wird jährlich im Voraus berechnet. Rechnungen sind 14 Tage nach Zugang ohne Abzug fällig. Reise- und Fremdkosten werden nur nach vorheriger Freigabe gesondert berechnet.

5. Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. Februar 2024 und hat eine feste Erstlaufzeit bis 31. Januar 2027. Er verlängert sich jeweils um zwölf Monate, wenn er nicht neun Monate vor Laufzeitende gekündigt wird. Das Pflegejahr entspricht dem Kalenderjahr; im ersten und letzten Teiljahr wird zeitanteilig abgerechnet.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Kündigungen bedürfen mindestens der Textform. Bei Vertragsende werden Exporte in den dokumentierten Standardformaten bereitgestellt, soweit sie vom gewählten Modul unterstützt werden.

6. Übertragung und Vertragswechsel

Die Anbieterin darf diesen Vertrag oder einzelne Rechte und Pflichten daraus nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kundin auf einen Dritten übertragen. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden, wenn der Dritte fachlich und wirtschaftlich zur Fortführung von Pflege, Datenschutz und Vertraulichkeit in der Lage ist. Keine Zustimmung ist bei Gesamtrechtsnachfolge erforderlich. Eine

Unterbeauftragung technischer Leistungen bleibt nach Maßgabe der Auftragsverarbeitungsvereinbarung möglich.

7. Pflege und Verfügbarkeit

Pflege umfasst Fehlerkorrekturen, gesetzlich veranlasste Regelupdates im vereinbarten Modul und reguläre Releases. Eine bestimmte steuerliche oder wirtschaftliche Entscheidung wird durch die Software nicht geschuldet.

Geplante Wartungen sollen fünf Werktage vorher angekündigt werden. Zeiten höherer Gewalt, kundenseitiger Störungen und angekündigter Wartung werden bei der Verfügbarkeitsmessung nach Anlage 2 behandelt.

8. Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln vertrauliche Unterlagen und Zugangsdaten geheim. Soweit die Anbieterin personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, gilt die gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung einschließlich der dort benannten Unterauftragnehmer.

9. Besondere Vereinbarung

Der jeweils freigegebene Quellcode der On-Premise-Komponenten, Build-Anleitung und Abhängigkeitsliste werden quartalsweise bei Rhein-Neckar Escrow e.K. hinterlegt. Die Kundin kann die Herausgabe nach den Bedingungen des Escrow-Nachtrags verlangen, insbesondere wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Anbieterin eröffnet wird und Pflegeleistungen nicht binnen 30 Kalendertagen nach schriftlicher Aufforderung fortgeführt werden. Der Nachtrag bestimmt eigenständig den Umfang einer zulässigen Nutzung nach Herausgabe.

10. Haftung und Mängel

Die gesetzlichen Mängelrechte gelten mit der Maßgabe, dass die Kundin reproduzierbare Fehler samt Umgebung und Arbeitsschritten meldet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Anbieterin nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; zwingende Haftung bleibt unberührt.

11. Schlussbestimmungen und Unterschriften

Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Textform, soweit keine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gilt deutsches Recht. Anlagen 1 bis 3 sind Vertragsbestandteil.

Heidelberg, 18.01.2024 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Müller & Reiter Steuerberatung PartG mbB, 18.01.2024 — StB Dr. Helena Müller, Partnerin, handschriftlich unterzeichnet.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Lizenzvertrag_PfalzForm.docx

04_Kunden_Lizenzen/02_Lizenzvertrag_PfalzForm.docx

Cloud-Abonnement PfalzForm Maschinenbau

1. Vertragsparteien und Gegenstand

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, und PfalzForm Maschinenbau GmbH, Floßwörthstraße 48, 68199 Mannheim, wird am 06.05.2025 dieser Softwarelizenz- und Pflegevertrag geschlossen.

Vertragsgegenstand ist FiscusPilot Mittelstand Cloud mit LedgerFlow, Cash View und Steuerterminkalender für bis zu 120 aktive Accounts einschließlich fünf Administratoren. **Bereitstellungsmodell:** mandantengetrennter Cloudbetrieb in deutschen Rechenzentren. Funktionsbeschreibungen und Systemvoraussetzungen ergeben sich aus Anlage 1.

2. Nutzungsumfang

Die Kundin erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht ausschließliches Recht, die Software im vereinbarten Umfang für eigene interne Geschäfts- und Beratungszwecke zu nutzen. Eine Bearbeitung ist nur für vertragsgemäße Konfigurationen und gesetzlich zwingend gestattete Handlungen zulässig.

Vervielfältigungen sind nur als technisch erforderliche Installations-, Arbeits- und Sicherungskopien zulässig. Copyright-, Lizenz- und Herkunftsvermerke sind beizubehalten.

3. Zugänge und Verantwortlichkeiten

Zugänge sind natürlichen Personen zuzuordnen und vor Zugriffen Dritter zu schützen. Die Kundin sorgt für aktuelle Endgeräte, Browser und lokale Sicherungsabläufe, soweit das Bereitstellungsmodell dies verlangt.

Die Anbieterin dokumentiert wesentliche Änderungen, stellt Release-Hinweise bereit und unterhält während der Servicezeiten einen Supportkanal.

4. Vergütung

Die vereinbarte Vergütung beträgt 7.800,00 EUR netto je Monat zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, davon 6.900,00 EUR für Cloud-Lizenz und Betrieb sowie 900,00 EUR für Premium-Support. Mehrnutzer werden mit 42,00 EUR netto je aktivem Account und Monat abgerechnet. Rechnungen sind 14 Tage nach Zugang ohne Abzug fällig. Reise- und Fremdkosten werden nur nach vorheriger Freigabe gesondert berechnet.

5. Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. Juni 2025 und läuft zunächst 24 Monate. Danach verlängert er sich auf unbestimmte Zeit und kann mit drei Monaten Frist zum Monatsende gekündigt werden. Für die ersten 24 Monate ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Kündigungen bedürfen mindestens der Textform. Bei Vertragsende werden Exporte in den dokumentierten Standardformaten bereitgestellt, soweit sie vom gewählten Modul unterstützt werden.

6. Übertragung und Vertragswechsel

Die Anbieterin darf den Vertrag auf ein verbundenes Unternehmen oder auf einen Erwerber des gesamten FiscusPilot-Mittelstand-Geschäfts übertragen, wenn sie die Kundin mindestens 30 Tage vorher in Textform informiert und der neue Anbieter die Datenschutz-, Verfügbarkeits- und Supportpflichten übernimmt. Führt der Wechsel nachweisbar zu einer wesentlichen Verschlechterung, kann die Kundin innerhalb von 30 Tagen nach Information zum Wechselzeitpunkt kündigen. Andere Übertragungen bedürfen der Zustimmung der Kundin.

7. Pflege und Verfügbarkeit

Pflege umfasst Fehlerkorrekturen, gesetzlich veranlasste Regelupdates im vereinbarten Modul und reguläre Releases. Eine bestimmte steuerliche oder wirtschaftliche Entscheidung wird durch die Software nicht geschuldet.

Geplante Wartungen sollen fünf Werktage vorher angekündigt werden. Zeiten höherer Gewalt, kundenseitiger Störungen und angekündigter Wartung werden bei der Verfügbarkeitsmessung nach Anlage 2 behandelt.

8. Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln vertrauliche Unterlagen und Zugangsdaten geheim. Soweit die Anbieterin personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, gilt die gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung einschließlich der dort benannten Unterauftragnehmer.

9. Besondere Vereinbarung

Für den produktiven LedgerFlow-Import werden die in Anlage 3 bezeichneten ERP-Felder verarbeitet. Änderungen des Mapping-Schemas werden zunächst in einer Testumgebung bereitgestellt. Die Kundin erhält monatlich einen verschlüsselten Datenexport; Quellcode oder Build-Unterlagen sind nicht geschuldet.

10. Haftung und Mängel

Die gesetzlichen Mängelrechte gelten mit der Maßgabe, dass die Kundin reproduzierbare Fehler samt Umgebung und Arbeitsschritten meldet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Anbieterin nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; zwingende Haftung bleibt unberührt.

11. Schlussbestimmungen und Unterschriften

Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Textform, soweit keine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gilt deutsches Recht. Anlagen 1 bis 3 sind Vertragsbestandteil.

Heidelberg, 06.05.2025 — Kurpfalz Taxware GmbH, Nora Schenk, Prokuristin, handschriftlich unterzeichnet.

PfalzForm Maschinenbau GmbH, 06.05.2025 — Katrin Damm, kaufmännische Geschäftsführerin, handschriftlich unterzeichnet.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Lizenzvertrag_Auer_Hain.docx

04_Kunden_Lizenzen/03_Lizenzvertrag_Auer_Hain.docx

Lizenzvertrag Steuerkanzlei Auer & Hain

1. Vertragsparteien und Gegenstand

Zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, und Auer & Hain Steuerberatungsgesellschaft mbH, Mannheimer Straße 29, 68723 Schwetzingen, wird am 22.09.2022 dieser Softwarelizenz- und Pflegevertrag geschlossen.

Vertragsgegenstand ist FiscusPilot Kanzlei Professional 3.8 mit Mandantenportal für 25 Beschäftigte und bis zu 300 Mandantenzugänge. Bereitstellungsmodell: lokale Kanzleiinstallation des Regelkerns mit gehostetem Mandantenportal. Funktionsbeschreibungen und Systemvoraussetzungen ergeben sich aus Anlage 1.

2. Nutzungsumfang

Die Kundin erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht ausschließliches Recht, die Software im vereinbarten Umfang für eigene interne Geschäfts- und Beratungszwecke zu nutzen. Eine Bearbeitung ist nur für vertragsgemäße Konfigurationen und gesetzlich zwingend gestattete Handlungen zulässig.

Vervielfältigungen sind nur als technisch erforderliche Installations-, Arbeits- und Sicherungskopien zulässig. Copyright-, Lizenz- und Herkunftsvermerke sind beizubehalten.

3. Zugänge und Verantwortlichkeiten

Zugänge sind natürlichen Personen zuzuordnen und vor Zugriffen Dritter zu schützen. Die Kundin sorgt für aktuelle Endgeräte, Browser und lokale Sicherungsabläufe, soweit das Bereitstellungsmodell dies verlangt.

Die Anbieterin dokumentiert wesentliche Änderungen, stellt Release-Hinweise bereit und unterhält während der Servicezeiten einen Supportkanal.

4. Vergütung

Die vereinbarte Vergütung beträgt 1.450,00 EUR netto je Monat zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; enthalten sind Pflege, Hosting des Mandantenportals und fünf Supportstunden je Quartal. Weitere Leistungen werden mit 145,00 EUR netto je Stunde berechnet. Rechnungen sind 14 Tage nach Zugang ohne Abzug fällig. Reise- und Fremdkosten werden nur nach vorheriger Freigabe gesondert berechnet.

5. Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. Oktober 2022 und läuft zwölf Monate. Er verlängert sich jeweils um weitere zwölf Monate, wenn nicht eine Partei mit sechs Monaten Frist zum Laufzeitende in Textform kündigt.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Kündigungen bedürfen mindestens der Textform. Bei Vertragsende werden Exporte in den dokumentierten Standardformaten bereitgestellt, soweit sie vom gewählten Modul unterstützt werden.

6. Übertragung und Vertragswechsel

Eine Abtretung einzelner Zahlungsansprüche der Anbieterin ist zulässig; die Kundin ist darüber in Textform zu unterrichten und behält ihre Einwendungen. Der Übergang des gesamten Vertrags auf einen Erwerber der Produktlinie ist der Kundin vorab mitzuteilen. Widerspricht die Kundin innerhalb von vier Wochen aus einem wichtigen, in der Person des Erwerbers liegenden Grund, werden die Parteien eine Fortführungs- oder Beendigungslösung abstimmen.

7. Pflege und Verfügbarkeit

Pflege umfasst Fehlerkorrekturen, gesetzlich veranlasste Regelupdates im vereinbarten Modul und reguläre Releases. Eine bestimmte steuerliche oder wirtschaftliche Entscheidung wird durch die Software nicht geschuldet.

Geplante Wartungen sollen fünf Werktage vorher angekündigt werden. Zeiten höherer Gewalt, kundenseitiger Störungen und angekündigter Wartung werden bei der Verfügbarkeitsmessung nach Anlage 2 behandelt.

8. Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln vertrauliche Unterlagen und Zugangsdaten geheim. Soweit die Anbieterin personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, gilt die gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung einschließlich der dort benannten Unterauftragnehmer.

9. Besondere Vereinbarung

Bei dauerhafter Einstellung des Mandantenportals stellt die Anbieterin einen vollständigen Datenexport und eine Beschreibung der Exportfelder bereit. Ein Anspruch auf Herausgabe von Quellcode wird nicht vereinbart. Die lokale Installation darf nach Vertragsende für reine Lesefunktionen weitere sechs Monate betrieben werden.

10. Haftung und Mängel

Die gesetzlichen Mängelrechte gelten mit der Maßgabe, dass die Kundin reproduzierbare Fehler samt Umgebung und Arbeitsschritten meldet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Anbieterin nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; zwingende Haftung bleibt unberührt.

11. Schlussbestimmungen und Unterschriften

Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Textform, soweit keine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gilt deutsches Recht. Anlagen 1 bis 3 sind Vertragsbestandteil.

Heidelberg, 22.09.2022 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

Auer & Hain Steuerberatungsgesellschaft mbH, 22.09.2022 — StB Rafael Auer, Geschäftsführer, handschriftlich unterzeichnet.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Sicherungsvertrag_IP.docx

05_Finanzierung_Sicherheiten/02_Sicherungsvertrag_IP.docx

Sicherungsvertrag über Software-Nutzungsrechte

1. Vertragsparteien und Bezug

Sicherungsvertrag vom 15. März 2023 zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH als Sicherungsgeberin und der Rhenus Kreditbank AG als Sicherheitennehmerin. Der Vertrag bezieht sich auf den Darlehensvertrag RK-2023-4471 desselben Datums.

Die Parteien bezeichnen die Sicherheitenbestellung als ergänzende Kreditsicherheit. Besitz, Betrieb und gewöhnliche Kundenlizenzierung sollen bis zu einem Verwertungsereignis bei der Sicherungsgeberin verbleiben.

2. Sicherungszweck und gesicherte Ansprüche

Sicherungszweck ist die Sicherung sämtlicher gegenwärtigen, künftigen und bedingten Ansprüche der Bank gegen die Sicherungsgeberin aus dem Darlehensvertrag RK-2023-4471, seiner Durchführung, Kündigung und Rückabwicklung einschließlich Zinsen, Kosten und angemessener Rechtsverfolgungskosten. Die Haftungsobergrenze der Sicherheit beträgt 3.200.000,00 EUR zuzüglich Verwertungskosten.

3. Bezeichnete Software

Erfasst werden die in Anlage S-1 aufgeführten Programme und Module der Produktfamilie FiscusPilot, insbesondere FiscusPilot Kanzlei, FiscusPilot Mittelstand, TaxEngine/Core, DocFlow, LedgerFlow, Webportal, mobile Belegerfassung sowie zugehörige Schnittstellen, Administrationswerkzeuge, Dokumentationen und Testbestände.

Die Bezeichnungen in Anlage S-1 schließen dort ausdrücklich genannte frühere Namen und technisch-organisatorische Nachfolgefassungen ein. Kunden- und personenbezogene Daten sind nicht Gegenstand der Rechtebestellung.

4. Rechtseinräumung zur Sicherheit

Die Sicherungsgeberin räumt der Bank an der bezeichneten Software alle ihr zustehenden ausschließlichen Nutzungsrechte zur Sicherheit ein, soweit diese Rechte übertragbar oder einräumbar sind. Die Rechtseinräumung ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und umfasst Quell- und Objektcode, Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Portierung, Verbindung, öffentliche Zugänglichmachung, Hosting, SaaS-Nutzung, Unterlizenzierung und die Weiterübertragung im Rahmen einer zulässigen Verwertung.

Die Parteien wollen auch im Sicherungszeitraum entstehende Updates, Upgrades, Module und Dokumentationen erfassen, sofern sie der Sicherungsgeberin zustehen und der bezeichneten Produktfamilie zugeordnet werden. Die Sicherungsgeberin wird erforderliche Einzelakte und Zustimmungen auf Anforderung dokumentieren.

5. Ausübung im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb

Die Bank gestattet der Sicherungsgeberin widerruflich, die gesicherten Rechte im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszuüben, die Software zu entwickeln, zu pflegen, zu hosten und Endkunden einfache Nutzungsrechte zu marktüblichen Bedingungen einzuräumen. Ausschließliche Lizenzen, Übertragungen des Produktgeschäfts und weitere Sicherheiten bedürfen vorheriger Zustimmung der Bank.

6. Repositorien und Hinterlegung

Die Sicherungsgeberin führt aktuelle Quellcodes in den in Anlage S-2 bezeichneten Repositorien und erstellt zum Quartalsende ein verschlüsseltes Backup. Auf Verlangen erhält die Bank eine Hashliste und eine Bestätigung des technischen Verwahrers; produktive Zugangsdaten sollen nur bei Eintritt eines Verwertungsereignisses übergeben werden.

7. Zusicherungen und Informationspflichten

Die Sicherungsgeberin erklärt, nach ihrer Dokumentation Inhaberin der für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Nutzungsrechte zu sein. Sie legt der Bank auf Anforderung Verträge mit wesentlichen Entwicklerinnen, Entwicklern und Auftragnehmern sowie eine Liste wesentlicher Drittkomponenten vor.

Streitigkeiten über Herkunft oder Umfang der Rechte, wesentliche Lizenzverstöße, Verlust von Repositorien, Verfügungen Dritter und Pfändungen sind unverzüglich mitzuteilen. Die Bank darf die Dokumentation durch zur Vertraulichkeit verpflichtete Sachverständige prüfen lassen.

8. Verfügungsbeschränkungen im Innenverhältnis

Die Sicherungsgeberin verpflichtet sich, die gesicherten Rechte außerhalb gewöhnlicher Kundenlizenzen weder zu übertragen noch anderweitig zu belasten, aufzugeben oder über ausschließliche Rechte zu verfügen, solange die Bank nicht vorher in Textform zustimmt. Gesetzlich zwingende Verfügungsbefugnisse Dritter werden durch diese Vereinbarung nicht beschrieben.

9. Verwertungsereignis und Verwertungsablauf

Ein Verwertungsereignis liegt vor, wenn gesicherte Ansprüche fällig und nicht erfüllt sind, der Darlehensvertrag wirksam aus wichtigem Grund beendet wurde oder ein Insolvenzverfahren beantragt wird, soweit die Verwertung rechtlich zulässig ist. Die Bank zeigt der Sicherungsgeberin die beabsichtigte Verwertung an und berücksichtigt berechtigte Interessen an einem geordneten Weiterbetrieb.

Die Verwertung kann nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften durch Lizenzierung, Verkauf oder Übertragung der gesicherten Rechtspositionen erfolgen. Die Bank darf fachkundige Dritte einschalten; Erlöse werden nach Abzug angemessener Kosten auf die gesicherten Ansprüche angerechnet.

10. Freigabe und Rückgewähr

Soweit der realisierbare Wert aller Sicherheiten die gesicherten Ansprüche auf Dauer um mehr als 20 Prozent übersteigt, wird die Bank auf Verlangen Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben. Nach vollständiger und endgültiger Erfüllung aller gesicherten Ansprüche werden die zur Sicherheit eingeräumten Rechte zurückgewährt.

11. Mitteilungen bei Krise und Verfahren

Die Sicherungsgeberin unterrichtet die Bank unverzüglich über drohende Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzanträge, vorläufige Sicherungsmaßnahmen und die Bestellung einer Verwalterin oder eines Verwalters. Sie gestattet der Bank, dieser Person eine Vertragskopie und die Anlagen zu übermitteln.

12. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Mannheim. Änderungen, Freigaben und Zustimmungen sollen in Textform dokumentiert werden. Anlagen S-1 bis S-3 sind Vertragsbestandteil; bei Widersprüchen geht der Vertragstext vor.

13. Unterschriften

Mannheim, 15.03.2023 — Rhenus Kreditbank AG, Silke Brandt und Beate Abele, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 15.03.2023 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, handschriftlich unterzeichnet. Jede Partei bestätigt den Erhalt einer gegengezeichneten Ausfertigung samt Anlagen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Sicherungsabtretung_Lizenzforderungen.docx

05_Finanzierung_Sicherheiten/04_Sicherungsabtretung_Lizenzforderungen.docx

Sicherungsabtretung der Lizenz-, Pflege- und Supportforderungen

1. Vertragsparteien und Anlass

Vereinbarung vom 1. Februar 2024 zwischen der Kurpfalz Taxware GmbH als Zedentin und der Rhenus Kreditbank AG als Zessionarin. Die Parteien beziehen sich auf das Darlehen RK-2023-4471 und stellen fest, dass dieser Vertrag die Forderungssicherheit gesondert vom IP-Sicherungsvertrag regelt.

2. Sicherungszweck und gesicherte Forderungen der Bank

Sicherungszweck der Abtretung ist die Sicherung aller gegenwärtigen, künftigen und bedingten Ansprüche der Bank aus der gesamten Geschäftsverbindung mit der Zedentin, insbesondere Kapital, Zinsen, Kosten und Rückabwicklungsansprüche aus dem Darlehen RK-2023-4471.

3. Abgetretene Kundenforderungen

Die Zedentin tritt der Bank sämtliche gegenwärtigen und künftigen Geldforderungen gegen in- und ausländische Kunden aus Softwarelizenzen, Softwareabonnements, Pflege, Support, Hosting, Updateleistungen und den in diesen Verträgen vereinbarten Nebenleistungen ab. Erfasst werden auch Forderungen aus Vertragsverlängerung, Preisanpassung und Beendigung, soweit sie an die Stelle einer erfassten Forderung treten.

Nicht erfasst sind reine Hardwareverkäufe, Reisekostenerstattungen, Steuern, durchlaufende Posten und individuell beauftragte Beratungsprojekte, soweit diese nicht Bestandteil eines kombinierten Softwarevertrags sind. Gutschriften mindern die jeweilige Forderung.

4. Entstehung und Bestimmbarkeit

Die Abtretung soll mit Entstehung der jeweiligen Forderung wirksam werden. Die Zedentin führt ein Debitorenregister, aus dem Kunde, Vertrag, Rechnungsnummer, Leistungsart, Fälligkeit, Gutschriften und Zahlung hervorgehen. Die Bank erhält monatlich einen Export.

5. Einziehungsbefugnis

Die Bank ermächtigt die Zedentin widerruflich, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen und Zahlungen auf ihre im Register angegebenen Geschäftskonten entgegenzunehmen. Die Zedentin darf Zahlungsziele bis 30 Tage und marktübliche Gutschriften gewähren; weitergehende Stundungen und Erlasse über 10.000,00 EUR je Kunde bedürfen der Zustimmung der Bank.

6. Offenlegung und Zahlungsumleitung

Die Bank kann die Abtretung gegenüber einzelnen oder allen Drittschuldnern offenlegen und Zahlung an sich oder ein benanntes Konto verlangen, wenn ein Kündigungsereignis nach dem Darlehensvertrag vorliegt, Finanzberichte länger als 20 Tage ausstehen oder der Wert der offenen erfassten Forderungen 1.500.000,00 EUR unterschreitet. Die Zedentin unterzeichnet auf Anforderung vorbereitete Abtretungsanzeigen.

7. Zusicherungen der Zedentin

Die Zedentin erklärt, die Forderungen seien, soweit im Debitorenregister nicht anders markiert, weder abgetreten noch verpfändet und nach ihrer Kenntnis frei von vertraglichen Abtretungsverboten. Einwendungen, Aufrechnungen, Kündigungen und Streitigkeiten über mehr als 5.000,00 EUR werden im monatlichen Export kenntlich gemacht.

8. Prüf- und Auskunftsrechte

Die Bank darf nach angemessener Vorankündigung Verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege und Debitorenkonten prüfen oder durch zur Vertraulichkeit verpflichtete Dritte prüfen lassen. Bei einem Kündigungsereignis kann die Prüfung ohne Vorankündigung während üblicher Geschäftszeiten erfolgen.

9. Verwertung und Anrechnung

Nach Widerruf der Einziehungsbefugnis zieht die Bank offengelegte Forderungen nach Maßgabe der anwendbaren Vorschriften ein. Zahlungseingänge werden nach Abzug notwendiger Einziehungskosten auf die gesicherten Forderungen angerechnet. Die Bank informiert die Zedentin über wesentliche Einziehungsmaßnahmen.

10. Freigabe und Vertragsende

Übersteigt der realisierbare Gesamtwert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen auf Dauer um mehr als 20 Prozent, gibt die Bank auf Verlangen Sicherheiten nach ihrer Wahl frei. Nach vollständiger und endgültiger Erfüllung der gesicherten Ansprüche tritt die Bank noch bestehende Forderungen zurück.

11. Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Insolvenzanträge, Pfändungen in Debitorenforderungen und wesentliche Änderungen des Abrechnungssystems sind unverzüglich mitzuteilen. Es gilt deutsches Recht; Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Mannheim. Änderungen und Freigaben sollen in Textform festgehalten werden.

12. Unterschriften

Mannheim, 01.02.2024 — Rhenus Kreditbank AG, Silke Brandt und Jan Küster, handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 01.02.2024 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, handschriftlich unterzeichnet. Anlage F-1 mit Debitorenliste Stand Januar 2024 ist paraphiert.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Inventurbericht_Verwalter.docx

06_Insolvenz_AssetDeal/02_Inventurbericht_Verwalter.docx

Vorläufiger Inventur- und Fortführungsbericht der Insolvenzverwalterin

Position	Buchwert EUR	Vorläufiger Wert/Spanne EUR	Bemerkung
Liquide Mittel	132840.77	132840.77	vor Abgrenzung Sicherheiten
Offene Kundenforderungen	616450	410.000–505.000	Einwendungen und Abtretungshinweise
Hardware und Büro	274000	84000	teilweise Leasing
Software, Verträge, Marke, Goodwill	1860000	1.600.000–2.400.000	gesonderte Bewertung
Sonstige Ansprüche	92000	25.000–60.000	Kautionen und Erstattungen

1. Auftrag und Stichtag

Bericht der Insolvenzverwalterin Dr. Friederike Mohn vom 28. September 2026, Stichtag 15. September 2026. Der Bericht dient der ersten Bestandsaufnahme für Gläubigerausschuss und Datenraum; Bewertungen und Rechtezuordnungen bleiben gesonderten Prüfungen vorbehalten.

2. Geschäftsbetrieb

Der Cloudbetrieb und der Support werden mit 19 weiterbeschäftigten Personen fortgeführt. Vier Arbeitsverhältnisse ruhen oder sind beendet. Die Lohnzahlungen für August waren offen; Insolvenzgeldvorfinanzierung wurde mit der Agentur und einer Sparkasse abgestimmt.

Die Kundenplattform war seit Anordnung der vorläufigen Verwaltung ohne wesentliche Unterbrechung verfügbar. Releases sind bis auf kritische Fehlerbehebungen eingefroren. Das Entwicklungsteam pflegt eine Übergabeliste für Quellcode, Schlüssel und Rechenzentrumszugänge.

3. Liquide Mittel und körperliche Gegenstände

Bankguthaben zum Eröffnungsstichtag beliefen sich nach vorläufiger Abstimmung auf 132.840,77 EUR. Der Bestand umfasst 31 Notebooks, 12 Monitore, drei Testserver, Büromöbel und zwei geleaste Fahrzeuge. Verkehrswert der freien körperlichen Gegenstände nach erster Schätzung: 84.000 EUR.

4. Software und gewerbliche Positionen

Als zentrale immaterielle Positionen wurden Quellcode und Dokumentationen der Produktfamilie FiscusPilot, die Wortmarke FiscusPilot, Domains, Kundenbeziehungen, Konfigurationen, Release-Artefakte und betriebliche Geheimnisse erfasst. Die Repository-Liste nennt acht Projekte und mehrere externe Dienste.

Im Datenraum liegen fünf Arbeitsverträge und ein Freelancervertrag. Bei den Vorbestandsanlagen FormKit, LedgerLens und ReceiptCam bestehen Dokumentationslücken. Ein Open-Source-Scan wurde beauftragt und am 7. Oktober als Tabellenexport bereitgestellt.

5. Sicherheitenhinweise

Die Rhenus Kreditbank AG hat am 18. August 2026 eine Kopie des Sicherungsvertrags über Software-Nutzungsrechte aus 2023 und der Sicherungsabtretung von Lizenzforderungen aus 2024 vorgelegt. Der Sicherungsvertrag ist im Vertragsregister der Schuldnerin vermerkt; eine getrennte Sicherheitenabrechnung liegt noch nicht vor.

Mehrere Kundenrechnungen enthalten einen Abtretungshinweis, andere nicht. Zahlungseingänge liefen nach Eröffnung zunächst auf die bisherigen Geschäftskonten und wurden von dort auf das Massekonto übertragen.

6. Kundenverträge

Das CRM weist 229 aktive Kundenbeziehungen aus. Für 187 Kunden liegen unterzeichnete Hauptverträge im zentralen Ordner; bei 42 Kunden bestehen Bestellformulare, ältere Vertragsfassungen oder unvollständige Anlagen. Die zehn größten Vertragsbeziehungen werden gesondert geprüft.

7. Fortführungsaufwand

Für Oktober werden Personal-, Hosting-, Miet- und Dienstleisterkosten von rund 318.000 EUR erwartet. Die laufenden Kundeneingänge decken diesen Betrag nach der rollierenden Planung knapp. Nicht enthalten sind Rechts- und Transaktionskosten sowie mögliche Einmalzahlungen für Schlüssel- oder Vertragsüberleitungen.

8. M&A-Prozess

Nach Ansprache von zwölf strategischen Interessenten erhielten fünf Unternehmen Zugang zum Datenraum. Drei indikative Angebote gingen bis 25. September ein. Weinberg Digital Solutions GmbH legte das höchste verbindliche Barangebot vor und bot die Übernahme von mindestens 17 Beschäftigten an.

9. Offene Bestandsfragen

Noch offen sind die vollständige Zuordnung historischer Quellcodebestandteile, die Reichweite einzelner Kundenübertragungsklauseln, der aktuelle Escrow-Stand, die Behandlung abgetretener Forderungen und die Übergabe des HSM. Diese Punkte wurden in die Transaktions- und Prüfungslisten aufgenommen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Asset_Purchase_Agreement_unterschrieben.docx

06_Insolvenz_AssetDeal/04_Asset_Purchase_Agreement_unterschrieben.docx

Asset Purchase Agreement Kurpfalz Taxware / Weinberg Digital

Position	Gegenstand	Fundstelle	Übertragungsweg	Offener Hinweis
2.1.1	FiscusPilot Core/TaxEngine einschließlich legacy	GitLab Bundle	Rechtseinräumung und Datenübergabe	BinderRules/ Vorbestand
2.1.2	FiscusPilot Web	GitLab Bundle	Rechtseinräumung und Datenübergabe	FormKit-Anlage
2.1.3	LedgerFlow	GitLab Bundle	Rechtseinräumung und Datenübergabe	LedgerLens-Anlage
2.1.4	Receipt Capture	GitLab Bundle	Rechtseinräumung und Datenübergabe	ReceiptCam-Anlage
2.1.5	Plattform- und Deploymentcode	GitLab/Registry	Daten- und Zugangübergabe	HSM separat
2.1.6	Marke FiscusPilot	DE 302019114477	Übertragungserklärung	Registerumschreibung
2.1.7	Domains	Providerliste	Auth-Codes	Providerfreigaben
2.1.8	Kunden- und Supportdokumentation	Confluence Export	Datenübergabe	Autorenliste

ID	Dokument/Punkt	Datenraum	Kenntnisnahme Käuferin
D-01	IP-Sicherungsvertrag Rhenus Kreditbank 15.03.2023	Finance/03	Q&A-Antwort 14.10.
D-02	Sicherungsabtretung Forderungen 01.02.2024	Finance/04	Q&A-Antwort 14.10.
D-03	Freelancer Binder samt Anlage	HR/IP/08-09	Tech Call 12.10.
D-04	Personalakten-Auszüge fünf Entwickler	HR/IP/01-07	Q&A 15.10.
D-05	OSS-Scan mit offenen Befunden	Tech/OSS/06-07	Q&A 15.10.
D-06	Kundenvertragsmatrix	Commercial/04	Commercial Call 16.10.

1. Vertragsparteien

Dieser Asset Purchase Agreement wird am 19. Oktober 2026 geschlossen zwischen Rechtsanwältin Dr. Friederike Mohn, handelnd ausschließlich als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Kurpfalz Taxware GmbH, als Verkäuferin, und der Weinberg Digital Solutions GmbH, Weinstraße 61, 67146 Deidesheim, vertreten durch Geschäftsführer Leonhard Kern, als Käuferin.

2. Präambel

Über das Vermögen der Kurpfalz Taxware GmbH wurde am 15. September 2026 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verkäuferin führt das Softwaregeschäft FiscusPilot fort und hat einen strukturierten Investorenprozess durchgeführt.

Die Käuferin beabsichtigt, die in diesem Vertrag bestimmten Vermögensgegenstände und den operativen Geschäftsbetrieb zu übernehmen. Der Gläubigerausschuss hat dem Abschluss nach dem beigefügten Protokoll am 19. Oktober 2026 zugestimmt.

3. Kaufgegenstände

Die Verkäuferin verkauft an die Käuferin mit wirtschaftlicher Wirkung zum Vollzugstag die in Anlage 2.1 bezeichnete Software, Quell- und Objektcodes, Dokumentationen, Build- und Testbestände, Produktnamen, die Marke FiscusPilot, Domains, Websites, Vertrags- und Kundenunterlagen, Supportwissen, ausgewählte Hardware sowie sonstige ausdrücklich bezeichnete betriebliche Unterlagen.

Rechtspositionen werden jeweils in dem Umfang verkauft und übertragen, in dem sie der Masse zustehen, übertragbar sind und die Verkäuferin darüber verfügen kann. Bei fortbestehenden Mitwirkungs- oder Zustimmungserfordernissen gilt Abschnitt 9.

4. Ausgenommene Gegenstände

Nicht verkauft werden Bankguthaben, Kassenbestände, Steuererstattungsansprüche, Ansprüche aus Insolvenzanfechtung, Organhaftungsansprüche, gesellschaftsrechtliche Beteiligungen, nicht in Anlage 2.1 bezeichnete Forderungen sowie Bücher und Unterlagen, die die Verkäuferin zur Verfahrensführung benötigt.

Personenbezogene Daten werden nur im gesetzlich zulässigen und zur Vertragsdurchführung erforderlichen Umfang übergeben. Sicherungskopien für gesetzliche Aufbewahrungspflichten dürfen bei der Verkäuferin verbleiben.

5. Kundenverträge und Vertragsangebote

Die Käuferin übernimmt die in Anlage 5.1 aufgeführten Kundenverträge mit Wirkung zum Vollzugstag, soweit die jeweilige Vertragsübernahme wirksam vollzogen werden kann. Die Parteien versenden abgestimmte Kundenmitteilungen und holen erforderliche Zustimmungen ein.

Bis zur wirksamen Überleitung eines Vertrags führt die Verkäuferin ihn, soweit rechtlich und tatsächlich möglich, im wirtschaftlichen Interesse und auf Rechnung der Käuferin fort. Eine solche Zwischenführung endet spätestens am 31. Januar 2027, sofern die Parteien keine schriftliche Verlängerung vereinbaren.

6. Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Käuferin erwirbt nur die in Anlage 6.1 einzeln aufgeführten Forderungen für Leistungszeiträume ab dem Vollzugstag. Forderungen für frühere Leistungszeiträume und sonstige Insolvenzforderungen oder Masseforderungen verbleiben bei der Verkäuferin, soweit Anlage 6.1 nichts Abweichendes festhält.

Die Käuferin übernimmt ausschließlich die in Anlage 6.2 bezeichneten Verpflichtungen, insbesondere laufende Hosting- und Supportpflichten ab dem Vollzugstag sowie ausgewählte Urlaubs- und Zeitguthaben. Andere Verbindlichkeiten werden nicht rechtsgeschäftlich übernommen.

7. Kaufpreis und Zuordnung

Der Gesamtkaufpreis beträgt 1.850.000,00 EUR. Davon entfallen nach der vertraglichen Zuordnung 1.050.000,00 EUR auf Software und Dokumentation, 360.000,00 EUR auf Kundenbeziehungen und Vertragspositionen, 140.000,00 EUR auf Marke, Domains und Goodwill, 80.000,00 EUR auf Hardware und 220.000,00 EUR auf Übergangs- und Fortführungswerte.

Ein Betrag von 150.000,00 EUR wird bis 31. Januar 2027 auf einem Anderkonto zurückbehalten und nach den Regelungen zu fehlenden Kundenüberleitungen und nicht übergebenen technischen Schlüsseln abgerechnet.

8. Kaufpreiszahlung

1.700.000,00 EUR sind spätestens am Vollzugstag um 12:00 Uhr auf das in der Closing-Notice bezeichnete Anderkonto der Verkäuferin zu zahlen. Der zurückbehaltene Betrag ist zeitgleich auf das gesonderte Anderkonto einzuzahlen. Zahlung an andere Konten erfüllt die Kaufpreispflicht nicht.

9. Zustimmungen und nicht sofort übertragbare Positionen

Soweit eine Zustimmung, Freigabe oder Mitwirkung eines Kunden, Lizenzgebers, Sicherheitennehmers, Providers oder sonstigen Dritten erforderlich ist, wirken die Parteien auf deren Erhalt hin. Das wirtschaftliche Ergebnis soll bis dahin durch zulässige Zwischenregelungen abgebildet werden; keine Partei ist verpflichtet, an unzulässigen Handlungen mitzuwirken.

Die Käuferin ist über die in Anlage 9.2 aufgeführten Hinweise auf Sicherheitenverträge der Rhenus Kreditbank AG, Vorbestandsklauseln, Open-Source-Befunde und unvollständige Kundenanlagen informiert. Die rechtlichen Standpunkte der Verkäuferin, der Bank und Dritter werden durch diese Kenntnisnahme nicht festgelegt.

10. Technische Übergabe

Am Vollzugstag werden Git-Bundles, Container-Manifeste, Dokumentationsarchive, Administrationskonten, Domain-Transfercodes und die in Anlage 10.1 bezeichneten Geräte übergeben. Signatur- und HSM-Zugänge werden in einem gesonderten Vier-Augen-Termin protokolliert.

Für jeden Export werden Dateigröße, Zeitstempel und SHA-256-Hash festgehalten. Die Verkäuferin behält eine versiegelte Kopie für Verfahrens- und Nachweiszwecke.

11. Beschäftigte

Die Käuferin plant, den in Anlage 11.1 bezeichneten 17 Beschäftigten eine Fortsetzung ihrer Tätigkeit zu den dort beschriebenen Konditionen anzubieten beziehungsweise gesetzliche Übergänge zu berücksichtigen. Die Parteien erfüllen die jeweils anwendbaren Informations- und Beteiligungspflichten.

Individuelle Erklärungen der Beschäftigten zur Fortsetzung, zu Vorbeständen oder zu Nebentätigkeiten werden durch diesen Vertrag nicht ersetzt.

12. Vollzugsvoraussetzungen

Vollzugsvoraussetzungen sind die Zustimmung des Gläubigerausschusses, Eingang der ersten Kaufpreisrate, Unterzeichnung der Übergangsleistungsvereinbarung, Vorliegen einer kartellrechtlichen Unbedenklichkeitserklärung, soweit erforderlich, und kein gerichtliches Verbot des Vollzugs.

Eine Freigabeerklärung der Rhenus Kreditbank AG wird in der von beiden Parteien unterzeichneten Fassung nicht als eigene Vollzugsvoraussetzung aufgeführt. Anlage 12.2 führt die Klärung der Bankposition als offenen Vollzugspunkt der Verkäuferin.

13. Vollzugshandlungen

Der Vollzug ist für den 28. Oktober 2026 um 14:00 Uhr vorgesehen. Die Parteien tauschen eine Closing-Notice, Kaufpreisbestätigung, Übergabeprotokolle, Kundenmitteilungen, Domain-Transfers, Schlüsselprotokolle und die aktualisierten Anlagen aus. Der Vollzug wird durch beiderseitig unterzeichnete Closing Minutes festgestellt.

14. Kenntnisstand und Beschaffenheit

Die Käuferin hatte Zugang zum Datenraum, hat technische und kaufmännische Gespräche geführt und erwirbt die Kaufgegenstände im bei Signing dokumentierten Zustand. Die Verkäuferin gibt nur die in diesem

Vertrag ausdrücklich niedergelegten Erklärungen ab und übernimmt keine Garantie für künftige Umsätze, Kundenbindung oder lückenlose technische Dokumentation.

Die Verkäuferin erklärt nach ihrer tatsächlichen Kenntnis, keine im Datenraum nicht offengelegte ausschließliche Veräußerung der FiscusPilot-Produktlinie vorgenommen zu haben. Offengelegte Sicherheiten, Drittkomponenten, Vorbestände und Vertragsbeschränkungen bleiben von dieser Erklärung ausgenommen.

15. Haftung und Rückbehalt

Die Haftung der Verkäuferin ist, soweit gesetzlich zulässig, auf vorsätzliche Pflichtverletzungen und ausdrücklich übernommene Garantien beschränkt. Ansprüche werden vorrangig aus dem Rückbehalt befriedigt; zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Die Käuferin meldet geltend gemachte Abzüge bis zum 15. Januar 2027 mit Belegen an. Streitige Beträge bleiben bis zur Einigung oder rechtskräftigen Entscheidung auf dem Anderkonto.

16. Übergangsleistungen

Die Verkäuferin unterstützt für bis zu drei Monate Abrechnung, Kundenkommunikation, Datenexporte und Providerwechsel. Die Käuferin trägt ab Vollzug die laufenden Dritt- und Personalkosten der übernommenen Leistungen gemäß Anlage 16.1.

17. Vertraulichkeit und Kommunikation

Bis zur gemeinsamen Mitteilung behandeln die Parteien Kaufpreis, Anlagen und Vollzugsablauf vertraulich, soweit Verfahrens-, Organ- oder gesetzliche Informationspflichten nicht entgegenstehen. Kunden- und Beschäftigteninformationen werden inhaltlich abgestimmt und mit den jeweils erforderlichen Vorbehalten versehen.

18. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Heidelberg. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform, soweit keine strengere Form gilt. Die Anlagen 2.1 bis 18.3 sind Vertragsbestandteil.

19. Unterschriften

Heidelberg, 19.10.2026 — Dr. Friederike Mohn, ausschließlich als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Kurpfalz Taxware GmbH, handschriftlich unterzeichnet um 17:46 Uhr.

Deidesheim, 19.10.2026 — Weinberg Digital Solutions GmbH, Leonhard Kern, Geschäftsführer, qualifiziert elektronisch unterzeichnet um 18:12 Uhr. Signaturprüfprotokoll und gegengezeichnete Anlagenliste sind beigefügt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_Systemarchitektur_FiscusPilot.pdf

02_Unternehmen_Produkt/02_Systemarchitektur_FiscusPilot.pdf

Systemarchitektur FiscusPilot – Stand September 2026

Komponente	Repository	Technik	Hauptverantwortung	Betriebsform
Regelkern	fiscuspilot-core	Java/Kotlin	Dr. Lena Vogt	Cloud und On-Premise
Webportal	fiscuspilot-web	TypeScript/React	Jonas Eberle	Browser
Infrastruktur	platform-deploy	Terraform/Helm	Esra Kaya	Cloud
Datenimport	ledger-flow	Python/Kotlin	Marek Nowak	Cloud und Connector
Mobile Erfassung	receipt-capture	Flutter/Dart	Nina Scholl	Mobile Pilot
Historische Regeln	taxengine-legacy	Java/Groovy	Lukas Binder / später Vogt	eingebettet

Gegenstand	System	Verwahrung	Letzter dokumentierter Zugriff
Container-Signaturschlüssel	HSM Frankfurt	Esra Kaya / Martin Reuter	08.09.2026
Desktop-Code-Signing	USB-HSM Tresor	Nora Schenk	21.08.2026
GitLab-Administrator	git.kurpfalz-intern.example	Esra Kaya / externer Hoster	07.10.2026
Paket-Registry	registry.kurpfalz-intern.example	Engineering Team	09.10.2026

1. Zweck und Stand

Architekturübersicht der Engineering-Abteilung, Version 4.7 vom 3. September 2026. Die Darstellung beschreibt den produktiven Sollstand; Abweichungen einzelner Kundeninstallationen sind möglich.

2. Anwendungsschichten

Die Browseranwendung web-portal kommuniziert über gateway-api mit den Diensten identity-service, case-workflow, tax-engine und document-service. Das Mittelstandsmodul verwendet zusätzlich ledger-flow für Importschnittstellen und cash-view für Liquiditätsdarstellungen.

Für On-Premise-Kunden werden gateway-api, tax-engine und document-service als signierte Container ausgeliefert. Cloud-Kunden greifen auf mandantengetrennte Instanzen derselben Dienste zu.

3. Daten und externe Schnittstellen

PostgreSQL speichert Stamm- und Vorgangsdaten. Dokumente liegen verschlüsselt in einem S3-kompatiblen Objektspeicher. Schnittstellen bestehen zu DATEV-Exportformaten, Banken über FinTS/EBICS-Dienstleister, E-Mail-Gateways und kundeneigenen Verzeichnisdiensten.

Das Modul binder-rules-normalizer wird innerhalb von tax-engine vor Regelberechnungen aufgerufen. Das Repository enthält daneben neuere Java-Regeln, die von Lena Vogt und Marek Nowak verantwortet wurden.

4. Build und Auslieferung

Merge Requests lösen Tests, Abhängigkeitsprüfung und Container-Builds aus. Freigegebene Artefakte werden mit einem Organisationszertifikat signiert. Die produktive Freigabe benötigt technisch zwei Freigaben, wobei eine Freigabe regelmäßig durch die Leitung Engineering erfolgt.

Die mobile Belegerfassung Receipt Capture ist als getrennte Flutter-Anwendung angebunden. Bildvorverarbeitung und OCR laufen in receipt-worker; das Pilotmodul wird nur bei 18 Kunden aktiviert.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_Anlage_Vorbestand_BinderRules.pdf

03_Personal_Rechtekette/09_Anlage_Vorbestand_BinderRules.pdf

Anlage 2 zum Freelancervertrag – vorbestehende BinderRules

Bezeichnung	Sprache	Version	Einsatz laut Anlage
RuleNormalizer	Java	2.4	Normalisierung eingehender Regelparameter
PeriodResolver	Java	2.3	Zeitraum- und Fälligkeitslogik
HolidayBridge	Groovy	1.8	Schnittstelle zu Feiertagskalendern
RuleFixtureFactory	Java	2.1	generische Testdatengenerierung

1. Zuordnung

Anlage 2 zum Rahmenvertrag vom 14. Juni 2017. Dateikopf: 'BinderRules – Vorbestand, Version 2.4, Export 12.06.2017'. Auf Seite 1 befinden sich die Paraphen MR und LB; Seite 2 trägt nur die Paraphe LB.

2. Bezeichnete Bestandteile

Als Vorbestand werden RuleNormalizer, PeriodResolver, HolidayBridge und die generischen Testgeneratoren bezeichnet. Die Anlage nennt das private Repository binder/rules-v2, enthält aber weder vollständige Dateipfade noch Hashwerte.

Nicht als Vorbestand bezeichnet sind kundenspezifische Mappingtabellen, die Benutzeroberfläche, die Importvalidierung und die Dokumentation für TaxEngine Classic.

3. Nutzung im Auftrag

Die Anlage wiederholt, dass eingebettete Vorbestandsbestandteile im Umfang des Rahmenvertrags als Teil von TaxEngine Classic verwendet, bearbeitet und zusammen mit dem Produkt weitergegeben werden dürfen. Eine eigenständige Vermarktung des Vorbestands durch die Auftraggeberin wird nicht erwähnt.

4. Zusatzvermerk

Am unteren Rand der zweiten Seite steht handschriftlich: 'CalcSpline aus altem Uni-Projekt nicht benötigt; falls doch, vorher klären.' Unterschrift und Datum des Zusatzes sind nicht erkennbar.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

11_Rechnung_Freelancer_2018.pdf

03_Personal_Rechtekette/11_Rechnung_Freelancer_2018.pdf

Freelancer-Rechnung Binder Software Dezember 2018

Binder Software, Lukas Binder, Carl-Theodor-Straße 9, 68723 Schwetzingen. Rechnung BS-2018-119 vom 18. Dezember 2018 an Kurpfalz Taxware GmbH, Rohrbacher Straße 77, 69115 Heidelberg.

Leistungszeitraum: 1. bis 14. Dezember 2018. Bezug: Rahmenvertrag vom 14. Juni 2017, Leistungsabruf 'Classic Übergabe und Migration'. Zahlungsziel: 1. Januar 2019. Bankverbindung endet auf 7714.

Leistungsnachweis elektronisch bestätigt durch Martin Reuter am 17. Dezember 2018. Auf dem PDF befindet sich der Stempel 'bezahlt 28.12.2018'.

Datum	Leistung	Stunden	Satz EUR	Netto EUR
03.–05.12.2018	Bereinigung Regelkern und Übergabekommentare	18	105	1890
06.–07.12.2018	Migration USt-Mappings in Kundenstruktur	12	105	1260
10.12.2018	Review mit Lena Vogt	4	105	420
11.–14.12.2018	Tests und Übergabedokumentation	16	105	1680
	Nettosumme			5250
	Umsatzsteuer 19 %			997.5
	Rechnungsbetrag			6247.5

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_Darlehensvertrag_Rhenusbank.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/01_Darlehensvertrag_Rhenusbank.pdf

Investitionsdarlehensvertrag Rhenus Kreditbank

1. Vertragsparteien und Datum

Darlehensvertrag Nr. RK-2023-4471 vom 15. März 2023 zwischen der Rhenus Kreditbank AG, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim, als Bank und der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, als Darlehensnehmerin.

Für die Darlehensnehmerin handelt Geschäftsführer Martin Reuter. Für die Bank handeln die Prokuristinnen Silke Brandt und Beate Abele gemeinschaftlich.

2. Darlehensbetrag und Auszahlung

Die Bank stellt einen Betrag von 2.400.000,00 EUR bereit. Die Auszahlung erfolgt nach Erfüllung der in Anlage 1 bezeichneten Auszahlungsvoraussetzungen in zwei Tranchen auf das Geschäftskonto der Darlehensnehmerin bei der Heidelberger Volksbank.

Tranche 1 über 1.600.000,00 EUR ist für Cloud-Migration und Entwicklungsleistungen, Tranche 2 über 800.000,00 EUR für Produktlaunch und Vertriebsausbau vorgesehen. Nicht verwendete Beträge sind auf Anforderung zurückzuführen.

3. Laufzeit und Tilgung

Das Darlehen endet am 31. März 2028. Ab dem 30. Juni 2024 sind am Ende jedes Kalenderquartals Tilgungsraten von 50.000,00 EUR zu zahlen; die verbleibende Restschuld wird am Laufzeitende fällig. Freiwillige Sondertilgungen von mindestens 100.000,00 EUR sind mit fünf Bankarbeitstagen Vorankündigung möglich.

4. Zinsen und Kosten

Der Nominalzins beträgt 5,40 Prozent jährlich und ist quartalsweise nachträglich zahlbar. Bei Zahlungsverzug gilt der vertragliche Zinssatz zuzüglich fünf Prozentpunkten, soweit nicht ein niedrigerer Schaden nachgewiesen wird. Ein einmaliges Bearbeitungsentgelt von 18.000,00 EUR ist am Valutatag der ersten Tranche als gesonderte Kontobelastung zu zahlen; es mindert nicht den Kapitalabruf.

5. Verwendungsnachweise

Die Darlehensnehmerin legt quartalsweise eine Mittelverwendungsübersicht mit Rechnungsbelegen für Beträge ab 25.000,00 EUR vor. Abweichungen von mehr als zehn Prozent zwischen den Budgetgruppen bedürfen vorheriger Zustimmung der Bank in Textform.

6. Finanzinformationen und Kennzahlen

Bis 30 Tage nach Quartalsende sind BWA, Summen- und Saldenliste, Liquiditätsstatus und Entwicklung der wiederkehrenden Jahresumsätze einzureichen. Der Mindestbestand liquider Mittel beträgt 350.000,00 EUR; der jährlich wiederkehrende Umsatz soll zum jeweiligen Jahresende mindestens 2.100.000,00 EUR betragen.

7. Sicherheiten

Zur Sicherung sämtlicher gegenwärtiger, künftiger und bedingter Ansprüche der Bank aus diesem Vertrag bestellt die Darlehensnehmerin die in Anlage 2 bezeichneten Sicherheiten. Dazu gehören insbesondere ein gesonderter Sicherungsvertrag über Software-Nutzungsrechte und ein Kontoguthabenpfandrecht.

Weitere Sicherheiten können bei wesentlicher Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse verlangt werden, soweit ein berechtigtes Sicherungsinteresse besteht. Die Parteien halten fest, dass Forderungen aus Softwareverträgen zum Vertragsdatum noch nicht abgetreten werden.

8. Zusicherungen der Darlehensnehmerin

Die Darlehensnehmerin erklärt bei Unterzeichnung, rechtswirksam gegründet und zum Abschluss des Vertrags befugt zu sein. Sie erklärt ferner, nach ihrem Kenntnisstand über die für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb erforderlichen Rechte an FiscusPilot zu verfügen und keine anderweitige Sicherung an diesen Rechten bestellt zu haben.

9. Verfügungen und wesentliche Veränderungen

Außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dürfen wesentliche Softwarerechte, Unternehmensteile und Kundenbestände nur mit vorheriger Zustimmung der Bank veräußert oder belastet werden. Übliche Kundenlizenzen und Pflegeverträge bleiben zulässig, sofern sie zu marktgerechten Bedingungen geschlossen werden.

10. Kündigungsereignisse

Die Bank kann aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere bei länger als 15 Bankarbeitstage ausstehenden Zahlungen, wesentlichen unrichtigen Angaben, nicht geheilten Vertragsverletzungen, Zahlungseinstellung oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Soweit eine Abhilfe möglich ist, wird grundsätzlich eine Frist von zehn Bankarbeitstagen gesetzt.

11. Mitteilungen

Vertragsmitteilungen sind an workout@rhenus-kreditbank.example beziehungsweise finance@kurpfalz-taxware.example zu richten; Kündigungen und Sicherheitenfreigaben bedürfen der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Form. Adressänderungen sind unverzüglich mitzuteilen.

12. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Mannheim. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen mindestens der Textform, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist. Anlagen 1 bis 4 sind Vertragsbestandteil.

13. Unterschriften

Mannheim, 15.03.2023 — Rhenus Kreditbank AG, Silke Brandt und Beate Abele, jeweils handschriftlich unterzeichnet.

Heidelberg, 15.03.2023 — Kurpfalz Taxware GmbH, Martin Reuter, handschriftlich unterzeichnet. Der Scan enthält die Paraphen aller Unterzeichnenden auf den Anlagen 1 bis 4.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Abtretungsanzeige_Muster.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/05_Abtretungsanzeige_Muster.pdf

Abtretungsanzeige und dokumentierte Versandliste

Kunde	Versanddatum	Versandart	Empfang bestätigt	Einwendung/Hinweis
Müller & Reiter PartG mbB	14.02.2024	Einschreiben und E-Mail	19.02.2024	Zustimmung zur Vertragsübernahme unberührt
PfalzForm Maschinenbau GmbH	nicht auf Liste; Vertrag später			
Auer & Hain StBG mbH	15.02.2024	E-Mail	keine gesonderte Bestätigung	Versandprotokoll vorhanden
Neckarblick Treuhand KG	14.02.2024	Einschreiben	20.02.2024	Abtretungsverbot im Vertrag erwähnt
Rheinauer Pumpenbau GmbH	nicht auf Liste; Vertrag später			
Schwarz & Vetter PartG mbB	15.02.2024	E-Mail	16.02.2024	keine Einwendung

1. Mustertext

Sehr geehrte Damen und Herren, die Kurpfalz Taxware GmbH hat gegenwärtige und künftige Forderungen aus Ihrem Software-, Pflege- und Supportvertrag zur Sicherheit an die Rhenus Kreditbank AG abgetreten. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Mitteilung der Bank können Sie weiterhin mit schuldbefreiender Wirkung auf das bisherige, in der Rechnung bezeichnete Konto der Kurpfalz Taxware GmbH zahlen.

Bitte bestätigen Sie lediglich den Erhalt dieser Anzeige und teilen Sie bestehende Einwendungen, Gutschriften oder entgegenstehende Vertragsregelungen mit. Diese Anzeige ändert Leistungsumfang, Laufzeit und Ansprechpartner des Softwarevertrags nicht.

2. Ausfertigung

Muster datiert auf den 12. Februar 2024. Unterzeichnet von Martin Reuter für die Kurpfalz Taxware GmbH und Silke Brandt für die Rhenus Kreditbank AG. Interner Vermerk: 'Versand nach Auswahl aus F-1, zunächst Top 25'.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_Rechnung_Mueller_Reiter_2026_09.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/07_Rechnung_Mueller_Reiter_2026_09.pdf

Rechnung KTW-2026-9044 an Müller & Reiter

Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Rechnung KTW-2026-9044 vom 1. September 2026 an Müller & Reiter Steuerberatung PartG mbB, Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg. Kundennummer K-1017, Vertrag MR-2024-01.

Leistungszeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2026. Zahlbar bis 15. September 2026 auf IBAN DE44 6729 0000 0044 7711 02 bei der Heidelberger Volksbank.

Fußzeile: Forderungen aus Lizenz-, Pflege- und Supportverträgen sind an die Rhenus Kreditbank AG sicherungsabgetreten. Zahlungen sind bis zu einer abweichenden Mitteilung weiterhin auf das bezeichnete Konto zu leisten.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis EUR	Netto EUR
1	FiscusPilot Enterprise Pflege Q4/2026	1	4650	4650
2	Nettosumme			4650
3	Umsatzsteuer 19 %			883.5
4	Rechnungsbetrag			5533.5

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_Rechnung_PfalzForm_2026_Q4.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/08_Rechnung_PfalzForm_2026_Q4.pdf

Rechnung KTW-2026-9121 an PfalzForm Maschinenbau

Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Rechnung KTW-2026-9121 vom 20. September 2026 an PfalzForm Maschinenbau GmbH, Floßwörthstraße 48, 68199 Mannheim. Kundennummer M-2044, Vertrag PF-2025-05.

Leistungsmonat Oktober 2026. Zahlbar zum 1. Oktober 2026 auf IBAN DE44 6729 0000 0044 7711 02 bei der Heidelberger Volksbank. Auf dem im Datenraum vorhandenen PDF fehlt die in neueren Rechnungslayouts verwendete Abtretungsfußzeile.

ERP-Notiz vom 2. Oktober: Zahlungseingang wurde importiert, der Ausgleichslauf blieb wegen einer Kontosperre im Status 'Vorschlag'.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis EUR	Netto EUR
1	FiscusPilot Mittelstand Cloud	1	5800	5800
2	Premium-Support	1	900	900
3	Cloudbetrieb Deutschland	1	1100	1100
4	Nettosumme			7800
5	Umsatzsteuer 19 %			1482
6	Rechnungsbetrag			9282

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Auszahlungsanzeigen_und_SEPA_Belege.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/14_Auszahlungsanzeigen_und_SEPA_Belege.pdf

Auszahlungsanzeigen und SEPA-Ausführungsbelege der Rhenus Kreditbank

Valuta	Vorgang	Darlehenskonto EUR	Geschäftskonto EUR	Referenz	Status
20.03.2023	Bruttoauszahlung Tranche 1	1600000	1600000	RK20234471T1	ausgeführt 09:18
20.03.2023	Bearbeitungsentgelt	0	-18000	ENTG-RK2023-4471	gebucht 09:19
03.07.2023	Bruttoauszahlung Tranche 2	800000	800000	RK20234471T2	ausgeführt 08:44
Kontrolle		2400000	2382000	Differenz 18.000 EUR = Gebühr	abgestimmt

1. Kreditkonto und Prüfzweck

Bankbestätigung der Rhenus Kreditbank AG für Darlehen RK-2023-4471. Die nachstehenden Buchungen trennen die Bruttoziehungen auf dem Darlehenskonto, die Zahlungen auf das Geschäftskonto und das gesondert belastete Bearbeitungsentgelt.

Die Bestätigung wurde am 4. Juli 2023 aus dem Zahlungsverkehrssystem erstellt und am 5. Juli 2023 von Silke Brandt und Beate Abele im Vier-Augen-Prinzip unterzeichnet. Sie ersetzt keine Prüfung der in Anlage 1 dokumentierten Auszahlungsvoraussetzungen.

2. Erste Tranche

Nach Freigabe PAY-2023-0317-44 wurde das Darlehenskonto am 20. März 2023 mit 1.600.000,00 EUR belastet. Unter der End-to-End-Referenz RK20234471T1 wurde derselbe Bruttobetrag dem Geschäftskonto der Kurpfalz Taxware GmbH gutgeschrieben.

Das Bearbeitungsentgelt von 18.000,00 EUR wurde am selben Tag als eigene Belastungsbuchung ENTG-RK2023-4471 auf dem Geschäftskonto vereinnahmt. Es reduzierte weder den Kapitalabruf noch die Darlehenshauptforderung. Der Netto-Liquiditätszufluss aus den beiden Kontobuchungen betrug 1.582.000,00 EUR.

3. Zweite Tranche

Nach Freigabe PAY-2023-0630-19 wurde das Darlehenskonto am 3. Juli 2023 mit weiteren 800.000,00 EUR belastet. Der Betrag wurde unter der End-to-End-Referenz RK20234471T2 vollständig dem Geschäftskonto gutgeschrieben. Eine weitere Gebühr wurde nicht erhoben.

4. Kontrollvermerk

Bruttoziehungen: 1.600.000,00 EUR plus 800.000,00 EUR gleich 2.400.000,00 EUR. Kontogutschriften: 2.400.000,00 EUR. Gesonderte Gebührenbelastung: 18.000,00 EUR. Gesamter Netto-Liquiditätszufluss: 2.382.000,00 EUR.

Die Buchungsreferenzen wurden mit den Kontoauszügen 21/2023 und 76/2023 der Heidelberger Volksbank abgeglichen. Rückruf oder Rücklastschrift sind im Bankjournal nicht verzeichnet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Verwendungsnachweis_Tranche_1.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/15_Verwendungsnachweis_Tranche_1.pdf

Mittelverwendungs- und CP-Nachweis für die zweite Tranche

Beleggruppe	Zeitraum	Eingereicht EUR	Anerkannt EUR	Prüfhinweis
Cloudprovider und Datenmigration	03–06/2023	524800	524800	einschließlich Providerbeleg 76.000 EUR mit Original-Waiver
Interne Entwicklungskosten	03–06/2023	486400	486400	Projektzeiten Tax Core und Mittelstand
Externe Entwicklung und Tests	03–06/2023	236900	236900	Rechnungen und Abnahmen vorhanden
Security, CI/CD und Entwicklungswerkzeuge	03–06/2023	190500	190500	Budgetgruppe Technik
Marketing Produktlaunch	06/2023	42000	0	nicht auf CP-Schwelle angerechnet
Summe		1480600	1438600	CP-Schwelle 1.350.000 EUR überschritten

1. Erklärung und Zeitraum

Von der Kurpfalz Taxware GmbH am 29. Juni 2023 unterzeichnete Mittelverwendungsübersicht für den Zeitraum 20. März bis 28. Juni 2023. Bezug: Darlehen RK-2023-4471, Budget FP-MIG-2023-02 und Auszahlungsvoraussetzungen der zweiten Tranche.

Geschäftsführer Martin Reuter und Prokuristin Nora Schenk bestätigen, dass die gelisteten Aufwendungen bezahlt oder zur Zahlung freigegeben, der Cloud-Migration beziehungsweise Entwicklung zugeordnet und nicht bereits in einer anderen Nachweisposition enthalten sind.

2. Bankprüfung

Die Bank erkannte Belege über 1.438.600,00 EUR als vertragsgemäße Mittelverwendung an. Eine Marketingrechnung über 42.000,00 EUR wurde wegen fehlender Zuordnung zur Cloud-Migration oder Entwicklung nicht angerechnet.

Für einen Provider-Abnahmebeleg über 76.000,00 EUR lag ein vollständiger Scan vor; das Original sollte bis 14. Juli 2023 nachgereicht werden. Silke Brandt und Beate Abele genehmigten am 30. Juni 2023 den einmaligen Waiver WA-2023-06-02 nur hinsichtlich der Vorlage des Originals. Zusicherungen, Verwendungsbindung und Nachlieferungspflicht blieben unberührt.

3. Meilenstein und Freigabe

Das technische Abnahmeprotokoll M2 vom 28. Juni 2023 bestätigt die Migration der Entwicklungs- und Testumgebung, den Parallelbetrieb des Regelkerns und die Wiederanlaufprobe. Die Bank bewertete damit die CP-Schwelle von 1.350.000,00 EUR und den technischen Meilenstein als erfüllt.

Diese Prüfung bestätigt die dokumentierte Verwendung für den Auszahlungsvorgang. Sie ist keine abschließende Anerkennung sämtlicher Kosten als förderfähig, bilanziell aktivierbar oder frei von Rechten Dritter.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

17_Schuldnerkontoauszug_Valuta.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/17_Schuldnerkontoauszug_Valuta.pdf

Kontoauszüge der Darlehensnehmerin zu den Darlehensvaluten

Auszug	Buchung	Valuta	Buchungstext	Betrag EUR	Tagessaldo nach Buchung EUR	Referenz
21/2023	20.03.2023	20.03.2023	Rhenus Kreditbank / Darlehen Tranche 1	1600000	1814382.11	RK20234471T1
21/2023	20.03.2023	20.03.2023	Rhenus Kreditbank / Bearbeitungsentgelt	-18000	1796382.11	ENTG-RK2023-4471
76/2023	03.07.2023	03.07.2023	Rhenus Kreditbank / Darlehen Tranche 2	800000	1252118.73	RK20234471T2

Größe	Tranche 1 EUR	Tranche 2 EUR	Gesamt EUR
Bruttogutschrift	1600000	800000	2400000
separate Gebührenbelastung	-18000	0	-18000
Netto-Liquiditätszufluss	1582000	800000	2382000

1. Konto und Herkunft

Auszüge 21/2023 und 76/2023 des Geschäftskontos der Kurpfalz Taxware GmbH bei der Heidelberger Volksbank, IBAN DE44 6729 0000 0044 7711 02. Elektronischer Zweitauszug vom 5. Juli 2023 mit institutsseitiger Dokument-ID HVB-KTW-2023-771102.

Dargestellt sind nur die für die Kreditvalutierung maßgeblichen Buchungen und die jeweiligen Tagessalden. Sonstige Umsätze des Geschäftskontos wurden im Datenraum aus Datenschutz- und Prüfungsgründen ausgeblendet; die laufende Auszugsnummerierung ist erhalten.

2. Abgleich

Die Gutschriften tragen dieselben End-to-End-Referenzen wie das Ausführungsjournal der Rhenus Kreditbank. Die gesonderte Entgeltbelastung ist unmittelbar nach der ersten Bruttogutschrift gebucht. Für beide Gutschriften bestehen keine Rückgabe- oder Stornobuchungen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

19_Mahnung_Stillhaltebitte_und_Bankantwort.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/19_Mahnung_Stillhaltebitte_und_Bankantwort.pdf

Mahnung, Stillhaltebitte und befristete Bankantwort

Datum/Uhrzeit	Dokument	Absender	Empfänger	Nachweis	Ergebnis
17.07.2026, 15:44	Mahnung RK-2023-4471/M1	Rhenus Kreditbank	Kurpfalz Taxware	Einschreiben RKB884100771	Einwurf 20.07., 09:12
11.08.2026, 08:18	Stillhaltebitte und Eigenantragsnachweis	Kurpfalz Taxware	Rhenus Kreditbank	Mail-Gateway RKB-DMS-2026-8841	angenommen und registriert
12.08.2026, 14:06	Bankantwort RK-2023-4471/S1	Rhenus Kreditbank	Martin Reuter / Nora Schenk	SMTP-Annahme KTW-MX-44209	zugestellt 14:06:37
18.08.2026, 11:24	Sicherheitenkopien	Rhenus Kreditbank	Dr. Friederike Mohn	Datenraumquittung MOHN-DR-1198	heruntergeladen 12:03

1. Mahnung der Bank vom 17. Juli 2026

Die Rhenus Kreditbank AG mahnte unter dem Aktenzeichen RK-2023-4471/M1 die am 30. Juni 2026 fällige Tilgungsrate von 50.000,00 EUR und den Quartalszins von 27.000,00 EUR, zusammen 77.000,00 EUR. Bis zum Tagesabschluss 16. Juli war kein Eingang verbucht.

Die Bank setzte vorsorglich eine Abhilfefrist von zehn Bankarbeitstagen ab Zugang, spätestens bis 3. August 2026, und wies auf die Kündigungstatbestände des Darlehensvertrags hin. Das Schreiben wurde am 17. Juli als Einwurf-Einschreiben und parallel als signierte PDF an finance@kurpfalz-taxware.example versandt; der Zustellnachweis weist den Einwurf am 20. Juli um 09:12 Uhr aus.

2. Fristablauf und Kontoprüfung

Die Restrukturierungsakte vermerkt am 4. August 2026: kein Zahlungseingang, keine Rücklastschrift und keine belastbare Zahlungszusage. Die zehn Bankarbeitstage nach dokumentiertem Zugang waren mit Ablauf des 3. August verstrichen. Die ausstehende Juni-Rate ist innerhalb des Kapitalstands von 2.000.000,00 EUR enthalten und wird nicht zusätzlich zum Kapital addiert.

3. Stillhaltebitte der Darlehensnehmerin vom 11. August 2026

Geschäftsführer Martin Reuter teilte der Bank per signierter E-Mail um 08:17 Uhr mit, dass die Gesellschaft die fälligen 77.000,00 EUR derzeit nicht zahlen könne. Er verwies auf den an diesem Morgen beim Amtsgericht Heidelberg eingereichten Eigenantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung und bat darum, bis 15. September 2026 von Kündigung, Offenlegung der Forderungsabtretung und Verwertung der IP-Sicherheit abzusehen.

Die Nachricht ging um 08:18 Uhr im Funktionspostfach workout@rhenus-kreditbank.example ein und wurde um 08:31 Uhr im System RKB-DMS-2026-8841 registriert. Beigefügt waren die Eingangsbestätigung des Insolvenzgerichts und eine 13-Wochen-Liquiditätsübersicht. Eine konkrete Zahlung oder zusätzliche Sicherheit wurde nicht angeboten.

4. Antwort der Bank vom 12. August 2026

Silke Brandt und Jan Küster bestätigten für die Bank den Eingang, lehnten Stundung, Erlass und einen Stillhaltezeitraum bis 15. September jedoch ab. Ausschließlich zur Abstimmung mit dem zu bestellenden vorläufigen Verwalter sagte die Bank zu, bis einschließlich 18. August 2026 keine technische Selbsthilfe, Drittschuldneransprache oder Verwertungshandlung einzuleiten.

Die Antwort bezeichnet diese kurze operative Zurückhaltung ausdrücklich nicht als Verzicht auf Kündigungs-, Fälligstellungs-, Sicherungs- oder Anfechtungsrechte und nicht als Fortsetzungszusage. Ob und in welchem Umfang diese Erklärung trotz des Wortlauts eine rechtlich relevante Stillhaltewirkung entfaltet, bleibt offen.

5. Zugang und Aktenkette

Die Bankantwort wurde am 12. August um 14:06 Uhr per signierter E-Mail an Martin Reuter und Nora Schenk übermittelt; der Mailserver der Schuldnerin bestätigte die Annahme um 14:06:37 Uhr. Am 18. August übergab die Bank Dr. Friederike Mohn als vorläufiger Insolvenzverwalterin Kopien des Darlehensvertrags, des IP-Sicherungsvertrags und der Forderungsabtretung. Eine Zustimmung zur Fortführung oder Veräußerung wurde dabei nicht erklärt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

20_Kuendigung_Faelligstellung_Verwertungsanzeige.pdf

05_Finanzierung_Sicherheiten/20_Kuendigung_Faelligstellung_Verwertungsanzeige.pdf

Kündigung, Fälligstellung und Anzeige der beabsichtigten Sicherheitenverwertung

Position	Betrag EUR	Zeitraum/Basis	Hinweis
Kapital	2000000	2.400.000 Ziehungen ./. 400.000 Tilgungen	50.000 Juni-Rate darin enthalten
Quartalszins Q2/2026	27000	90/360 × 2.000.000 × 5,40 %	fällig 30.06.2026
laufender Vertragszins	14700	49/360 × 2.000.000 × 5,40 %	01.07.–19.08.2026
Verzugszins auf 77.000 EUR	1089.98	49/360 × 77.000 × 10,40 %	vorläufig
Gesamt	2042789.98		ohne spätere Zinsen und Kosten

Empfänger	Übermittlung	Zugang	Nachweis
Kurpfalz Taxware GmbH	Originalkurier	20.08.2026, 08:41	CNR-260820-441 / Eva Hartmann
Dr. Friederike Mohn, vorläufige Verwalterin	qualifiziert signierte PDF	20.08.2026, 08:05	eBO-Quittung RKB-EB-2026-198

1. Erklärung der Bank vom 19. August 2026

Die Rhenus Kreditbank AG kündigt das Darlehen RK-2023-4471 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung und stellt sämtliche offenen Ansprüche fällig. Das Schreiben ist von Silke Brandt und Beate Abele gemeinschaftlich unterzeichnet und an die Kurpfalz Taxware GmbH, Geschäftsführer Martin Reuter, sowie in Kopie an die vorläufige Insolvenzverwalterin Dr. Friederike Mohn gerichtet.

2. Bezeichnete Kündigungsgründe

Die Bank stützt die Kündigung auf die seit 30. Juni ausstehende Tilgungsrate und den Quartalszins, den ergebnislosen Ablauf der bis 3. August gesetzten Abhilfefrist, die im Schreiben vom 11. August erklärte gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit und den Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Sie hält fest, dass ihre operative Zurückhaltung bis 18. August keine Stundung oder Vertragsänderung war.

Die Frage, ob einzelne vertragliche Kündigungs- oder Verwertungsregelungen im Insolvenzkontext wirksam, durchsetzbar oder zwingend beschränkt sind, wird im Schreiben nicht abschließend beantwortet und bleibt ausdrücklich rechtlicher Prüfung vorbehalten.

3. Forderungsbetrag am 19. August 2026

Die Bank beziffert vorläufig 2.000.000,00 EUR Kapital, 27.000,00 EUR unbezahlten Quartalszins, 14.700,00 EUR laufenden Vertragszins vom 1. Juli bis 19. August und 1.089,98 EUR Verzugszins auf die seit 30. Juni fälligen 77.000,00 EUR. Die Summe beträgt 2.042.789,98 EUR. Die unbezahlte Tilgungsrate von 50.000,00 EUR ist Teil des genannten Kapitalstands und wird nicht nochmals addiert.

Ab 20. August führt das Bankkonto den vertraglichen Gesamtverzugszins von 10,40 Prozent jährlich auf den fällig gestellten Kapitalbetrag. Die Abrechnung zum 15. September 2026 befindet sich in Beleg 18; spätere Zinsen, Kosten und insolvenzrechtliche Beschränkungen sind dort nicht vorweggenommen.

4. IP-Sicherheit und Verwertungsanzeige

Unter Bezug auf den Sicherungsvertrag vom 15. März 2023 zeigt die Bank die beabsichtigte Verwertung der dort bezeichneten Software-Nutzungsrechte an. Die Schuldnerin soll Repositorien, Backups, Hashlisten, Dokumentationen, Build-Umgebungen und Zugänge unverändert erhalten und außerhalb des gewöhnlichen Fortführungsbetriebs keine Rechte übertragen, ausschließlich lizenzieren, weiter belasten oder aufgeben.

Die Bank kündigt keine technische Selbsthilfe und keine sofortige Abschaltung an. Sie verlangt eine abgestimmte Bestandsaufnahme mit der vorläufigen Verwalterin und behält Lizenzierung, Verkauf oder Übertragung nur im rechtlich zulässigen Verfahren vor. Umfang, Priorität, Insolvenzfestigkeit und Verwertungsbefugnis der IP-Sicherheit bleiben streitig und sind anhand der Entwickler-, Vorbestands- und Drittkomponentenakten zu prüfen.

5. Forderungsabtretung und Einziehungsbefugnis

Die Bank widerruft gegenüber der Schuldnerin mit Zugang die Einziehungsbefugnis aus der Sicherungsabtretung vom 1. Februar 2024 und fordert eine taggleiche Debitorenliste, Zahlungseingangsübersicht und Kennzeichnung sämtlicher Einwendungen. Sie nennt das Sicherheitenkonto mit der Endung 2208 als vorgesehenes Zielkonto.

Das Schreiben selbst ist keine Offenlegung gegenüber einzelnen Kunden. Die Bank erklärt, dass vor einer Drittschuldneransprache die Vertragsverbote, der Stand des Insolvenzantrags und die Abstimmung mit der vorläufigen Verwalterin geprüft werden. Bis zur Verfahrenseröffnung ist keine versandte individuelle Zahlungsumleitung aktenkundig; die rechtliche Wirkung des Widerrufs und späterer Masseeingänge bleibt offen.

6. Zugang und Vorbehalte

Der Kurier übergab das Original am 20. August 2026 um 08:41 Uhr am Geschäftssitz der Schuldnerin an Office-Managerin Eva Hartmann; Empfangsbeleg CNR-260820-441 ist beigefügt. Die vorläufige Verwalterin erhielt um 08:05 Uhr eine qualifiziert signierte PDF über das besondere elektronische Postfach und bestätigte um 09:22 Uhr die Kenntnisnahme.

Eine Freigabe der Sicherheiten, Zustimmung zu einem Asset Deal oder Verzichtserklärung ist mit dem Schreiben nicht verbunden.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_Insolvenzeroeffnungsbeschluss_AG_Heidelberg.pdf

06_Insolvenz_AssetDeal/01_Insolvenzeroeffnungsbeschluss_AG_Heidelberg.pdf

Beschluss des Amtsgerichts Heidelberg zur Verfahrenseröffnung

Vorgang	Datum	Ort/Adressat
Eröffnung	15.09.2026, 09:00 Uhr	Amtsgericht Heidelberg
Anmeldefrist	20.11.2026	Dr. Friederike Mohn
Berichtstermin	08.12.2026, 10:00 Uhr	Saal 3, Kurfürsten-Anlage 15
Prüfungstermin	15.12.2026, 09:30 Uhr	Saal 3, Kurfürsten-Anlage 15

1. Gericht, Aktenzeichen und Schuldnerin

Amtsgericht Heidelberg, Insolvenzgericht, Aktenzeichen 51 IN 147/26. In dem Verfahren über das Vermögen der Kurpfalz Taxware GmbH, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 731944, gesetzlich vertreten durch Geschäftsführer Martin Reuter.

2. Eröffnung

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 15. September 2026 um 09:00 Uhr eröffnet. Grundlage sind der Eigenantrag vom 11. August 2026 und das Gutachten der vorläufigen Insolvenzverwalterin vom 10. September 2026.

3. Bestellung der Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dr. Friederike Mohn, Friedrich-Ebert-Anlage 22, 69117 Heidelberg, bestellt. Verfügungen der Schuldnerin über zur Masse gehörende Gegenstände sind nach Verfahrenseröffnung nur nach Maßgabe der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung möglich.

4. Forderungsanmeldung und Termine

Gläubiger werden aufgefordert, Forderungen bis zum 20. November 2026 bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Der Berichtstermin wird auf den 8. Dezember 2026 um 10:00 Uhr, der Prüfungstermin auf den 15. Dezember 2026 um 09:30 Uhr im Amtsgericht Heidelberg bestimmt.

5. Gläubigerausschuss

Der mit Beschluss vom 13. August 2026 eingesetzte vorläufige Gläubigerausschuss bleibt bis zu einer Entscheidung der Gläubigerversammlung im Amt. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer, der Bundesagentur für Arbeit, eines Lieferanten, der Rhenus Kreditbank AG und der ungesicherten Gläubiger an.

6. Rechtsbehelfsbelehrung und Ausfertigung

Gegen die Eröffnungsentscheidung ist die sofortige Beschwerde nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zulässig. Die elektronische Ausfertigung trägt die qualifizierte Signatur der Richterin am Amtsgericht Dr. Amelie Hagedorn und den Prüfvermerk der Urkundsbeamtin K. Sauer vom 15. September 2026.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_Bewertung_Software_und_Vertraege.pdf

06_Insolvenz_AssetDeal/03_Bewertung_Software_und_Vertraege.pdf

Bewertung FiscusPilot und zugehöriges operatives Geschäft

Verfahren	Niedrig EUR	Basis EUR	Hoch EUR	Gewicht Basis
Discounted Cashflow operatives Geschäft	1450000	1980000	2630000	50 %
Relief-from-Royalty Software/Marke	1180000	1740000	2310000	30 %
Wiederbeschaffung abzüglich Obsoleszenz	1660000	2100000	2480000	20 %
Gewichteter Orientierungspunkt		1950000		100 %

Szenario	Kundenbindung	Kernteam	Code ohne Ersatzaufwand	Indikative Spanne EUR
A – stabile Überleitung	90 % ARR	mindestens 12 Entwickler	ja	2,10–2,40 Mio.
B – Basisszenario	80 % ARR	mindestens 9 Entwickler	überwiegend	1,75–2,10 Mio.
C – Reibungsverluste	65 % ARR	mindestens 7 Entwickler	Ersatzaufwand 350.000	1,20–1,60 Mio.

Annahme	Datenquelle	Auswirkung im Modell
verfügbare Rechte am Regelkern	Verträge und Managementangabe	keine vollständige Neuentwicklung
Überleitung Top-10-Kunden	Vertragsmatrix	ARR-Bindung
HSM und Release-Schlüssel verfügbar	Technikgespräch	keine Release-Verzögerung
OSS-Befunde technisch beherrschbar	Scan vom 07.10.	begrenzter Remediation-Aufwand
mindestens 17 Beschäftigte wechseln	Bieterangebot	Personalaufwand und Kontinuität

1. Auftrag und Bewertungsstichtag

Bergstraße Advisory GmbH, Mannheim, Gutachterliche Stellungnahme BA-26-117 vom 12. Oktober 2026 im Auftrag der Insolvenzverwalterin. Bewertungsstichtag ist der 30. September 2026. Gegenstand ist ein Verkauf des fortgeführten FiscusPilot-Geschäfts im Asset Deal.

Die Stellungnahme ist keine rechtliche Due Diligence. Eigentum, Nutzungsrechte, Übertragbarkeit von Verträgen, Sicherheiten und Lizenzkonformität wurden auf Basis der Angaben im Datenraum unterstellt und als Sensitivitäten ausgewiesen.

2. Informationsgrundlagen

Ausgewertet wurden BWA 2024 bis August 2026, Umsatzlisten, CRM-Export, Kundenvertragsmatrix, Personalübersicht, Repository-Liste, Releasehistorie, Darlehens- und Sicherheitenunterlagen, indikative Angebote sowie Management- und Technikgespräche.

Nicht vollständig vorlagen: alle Kundenanlagen, technische Originalarchive der Vorbestände, produktive Deployment-Logs, Freigabeerklärungen von Sicherheitennehmern und schriftliche Bindungszusagen der Beschäftigten.

3. Ertragswertannahmen

Die Planung geht für 2027 von 2,76 Mio. EUR wiederkehrendem Umsatz, 0,44 Mio. EUR Projekt- und Migrationsumsatz sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 13 Prozent aus. Kundenabwanderung wird im Basisszenario mit 12 Prozent im ersten Jahr und 7 Prozent danach angesetzt.

Für die Barwertbetrachtung wurde ein Diskontierungssatz von 19,5 Prozent und ein langfristiges Wachstum von 1,5 Prozent verwendet. Ein zusätzlicher Abschlag bildet Integrationskosten und die kurze Transaktionsdauer ab.

4. Lizenzpreis- und Wiederbeschaffungsansatz

Der Lizenzpreisansatz verwendet beobachtete Umsätze der Kernmodule und hypothetische Lizenzsätze zwischen 7 und 10 Prozent. Beim Wiederbeschaffungsansatz wurden 36 bis 48 Personenjahre für Regelkern, Portale, Infrastruktur, Dokumentation und Tests mit altersabhängiger Obsoleszenz berücksichtigt.

5. Sensitivitäten

Die stärksten Werttreiber sind Fortbestand der zehn größten Kundenverträge, Verfügbarkeit des Entwicklungsteams, Nutzbarkeit des historischen Regelkerns, Übergabe der Signatur- und Betriebszugänge sowie Umfang erforderlicher Open-Source-Maßnahmen.

Die Werte reduzieren sich in den Modellrechnungen deutlich, wenn wichtige Verträge nicht übergeleitet werden, Kernpersonal ausfällt oder einzelne Module neu implementiert werden müssen. Diese Faktoren sind nicht abschließend verifiziert.

6. Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Bandbreite

Aus den angewandten Verfahren ergibt sich für die angebotene Gesamtheit aus Software, Kundenbeziehungen, Marke, Dokumentation und Übergangsleistungen eine indikative Bandbreite von 1,60 Mio. EUR bis 2,40 Mio. EUR. Der gewichtete Orientierungspunkt beträgt 1,95 Mio. EUR vor Transaktionskosten.

Die Bandbreite setzt eine geordnete technische Übergabe und die in den Szenarien jeweils bezeichnete Kunden- und Personalbindung voraus. Die Stellungnahme trifft keine Aussage dazu, welche Rechtspositionen wirksam übertragen werden können oder wem einzelne Erlöse zustehen.